

בגדר מצות ישיבת בסוכה

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

דרשת ליל יום טוב ראשון דסוכות תש"פ

כתיב בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, ואיתא במשנה סוכה דף כ"ח ע"ב כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי, ובגמ' מה"מ דת"ר תשבו כעין תדורו, מכאן אמרו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי, כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה, אוכל ושותה ומטייל בסוכה ומשנן בסוכה. מריהטת דברי הברייתא משמע שמצות ישיבת סוכה כוללת את כל הדברים השנויים בה ודין אחד להם, והיינו אכילה ושתיה טיול ושינון. עוד איתא במשנה דף כ"ה ע"א אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה, ובגמ' דף כ"ו ע"א ת"ר אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שנת עראי חוץ לסוכה.

איסור אכילה ושינה חוץ לסוכה

יש לעיין איזה איסור עובר אדם שאוכל אכילת קבע או ישן חוץ לסוכה, דהרי התורה ציוותה לנו את מצות הישיבה בסוכה בתורת "מצות עשה" בסוכות תשבו שבעת ימים, וממילא מי שעבר ולא קיים את מצות התורה לכאורה ביטל מצות עשה. אלא עיין שהפני יהושע סוכה דף כ"ה ע"א הקשה על מה דאיתא בגמ' שם שהעוסק במצוה פטור ממצות סוכה, ולכאורה אמאי אמרו בגמ' האי כללא גבי מצות סוכה, ותרין בכמה אופנים ובתורה"ד כתב שבכל שאר מצוות עשה כשמבטל אותם הדבר נעשה בשב ואל תעשה, משא"כ מצות סוכה שביטול העשה הוא בקום ועשה שאוכל חוץ לסוכה, וז"ל משא"כ בסוכה איכא נמי איסורא בקום ועשה כשאוכל וישן חוץ לסוכה עכ"ל.

אמנם רע"א נחלק וס"ל דאין שום איסור באכילה חוץ לסוכה, ויש בזה רק ביטול עשה, בחידושי רע"א סוכה דף כ"ה ע"א שכתב וז"ל במחכ"ת שגג בזה דאין על אכילה שום איסור כלל שלא לאכול חוץ לסוכה, אלא דמוטל עליו לקיים מצות עשה שיהיה אכילתו בסוכה, ואם אינו הולך לסוכה לאכול אכילתו שם מבעל מצות עשה, ועיין שם שהוכיח דבריו מדיני ציצית שהלובש בגד בעל ד' כנפות מבלי שיטיל בו ציצית מבטל את המצוה בשב ואל תעשה, וסיים דפשוט שבסוכה מיקרי שב ואל תעשה*.

האכלת קטן מחוץ לסוכה

נפק"מ בכל זה האם יש איסור להאכיל קטן חוץ לסוכה, דאם כל האיסור הוא מחמת ביטול העשה, א"כ לא שייך בזה איסור ספייה, דמה שאנו מזהירים שלא לספות לקטן מדין "לא תאכילום" הוא דוקא איסורים, אבל לא מצינו שיש איסור להאכיל קטן בדבר שיש בו ביטול עשה.

עיין שו"ע סי' תר"מ ס"ב קטן שאינו צריך לאמו, שהוא כבן חמש כבן שש חייב בסוכה מדברי סופרים כדי לחנכו למצוות, וכתב המג"א ס"ק ג' שאמו אינו חייבת לחנכו, וי"א שבית דין חייבים לחנכו, וסיים דמכל מקום משמע דאחר לא יכול להאכילו בידים כמו שכתבתי בס"י רס"ט. והעירו בלבושי שרד ס"ק י"ד ובפמ"ג אות ג' שלכאורה צריך לגרוס בדברי המג"א דאחר יכול להאכילו בידים. וסיימו בצ"ע. והיינו שהבינו דלא שייך בזה איסור "ספייה" שהרי אין זו אכילת איסור ממש. אמנם המחצית השקל הביין בדברי המג"א דהוא משום איסור "ספייה" וכתב דאסור להאכילו בידים ממש חוץ לסוכה, דהיינו שיתן לתוך פי הקטן, או אפילו יצוה לו לאכול חוץ לסוכה, זה לכו"ע אסור, דהוה ליה כאילו מאכילו נבלה בידים דאסור. ולכאורה הדברים צ"ע שבמג"א בהלכות יום הכיפורים סי' תרט"ז ס"ק ב' כתב להדיא שאין איסור להאכיל קטן חוץ לסוכה, וכתב שם דבסוכה אין באכילה איסור משא"כ ביום הכיפורים שיש איסור הרי זה כמי שמאכילים את הקטן נבלה. והדברים מיוסדים על דברי מהר"ם ותרה"ד בס"י רס"ט לגבי איסור אכילה לפני קידוש, שכתבו שאין בזה איסור ספייה, כיון שאין בדבר איסור כנבלה עיי"ש.

ועיין משנ"ב ס"ק ה' שכתב וז"ל ולכולי עלמא אסור להאכיל לקטן בידים חוץ לסוכה אפילו לאדם אחר, דהיינו ליתן לתוך פיו או לצוות לו לאכול, וציין בשעה"צ ס"ק ז' לדברי המג"א ופמ"ג ומחצית השקל, וע"ע בשעה"צ ס"ק ח' שכל זה דוקא כשמאכילו בידים אבל להניח לפניו והוא אוכל מעצמו לית לן בה, אבל אביו מחוייב מחמת מצות חינוך למנוע אותו לאכול חוץ לסוכה. וריהטת דברי המשנ"ב מורה שהאיסור של אחרים להאכילו חוץ לסוכה הוא מחמת איסור "ספייה" שהרי ציין כמקור לדבריו גם את דברי המחצית השקל.

* גם בספר אמרי בינה סי' י"ג התפלא על דברי הפנ"י וכתב דדבריו תמוהים דודאי אין באכילה חוץ לסוכה אלא ביטול מצות עשה.

שהייה מחוץ לסוכה האם יש בה ביטול מצות עשה

ולפי כל הנ"ל לכאורה יש לדון האם מי שמשנן חוץ לסוכה ומטייל חוץ לסוכה מבטל בכל רגע ורגע מצות עשה של ישיבת סוכה, וכמו בכל אכילה ושינה שעושה אותם חוץ לסוכה שמבטל עשה. והנה יש מקום לדון שכמו שמצינו באכילה שרק אכילת קבע חייבת בסוכה, ה"נ נימא שרק ישיבת קבע חייבת בסוכה אבל ישיבת עראי פטורה מן הסוכה, וכגון מי שרוצה לשנן פרק קצר לא חייב לעשות זאת בסוכה.

ומצינו לעניין מצות ישיבת סוכה חילוק בין ישיבת קבע לישיבת עראי, דהנה לדעות הראשונים שיש לברך על כל כניסה וכניסה לסוכה, ואפילו מאה פעמים, כתבו כמה מהראשונים דכל זה דוקא על כניסה שיש בה קביעות ולא על כניסה בעלמא, וא"כ לדבריהם פשיטא ששהייה כזו שאין בה קביעות שרי לעשותה חוץ לסוכה.

ולכאור' לפי כל הנ"ל יש לעיין בדברי יסוד ושורש העבודה שער האיתון פרק י"ב שכתב וז"ל דמחוייב האדם להזהר שלא יצא כל שבעת ימי החג מהסוכה לביתו כלל וכלל אם לא לדבר הכרחי מאוד, וכו' ואם ישהה אדם בביתו מעט יותר מכדי צורכו עובר על מ"ע של בסוכות תשבו וכו' עיי"ש בדבריו המעוררים. וצ"ע במה שכתב שכל רגע שהוא לא בסוכה מבטל מצות עשה, והרי תשבו כעין תדורו בעינן, ואדם יוצא גם במשך ימות השנה יוצא אדם מביתו, ועוד שיציאה לרגע אין בה ביטול המצוה, שהרי גם מי שיצא וחזר לא מברך שנית, וכל הנידון שיש לדון בו האם שהייה ארוכה וקבועה הנעשית חוץ לסוכה יש בה ביטול עשה של ישיבת סוכה.

והנה בכל מה שמצינו שהזהירו בגמ' ובפוסקים שלא לעשות חוץ לסוכה, מצינו רק לגבי אכילה ושינה, אבל לא הזהירו הפוסקים על שהייה או התעכבות חוץ לסוכה, ואף שבדרך כלל התעכבות כזו נעשית באופן של "תשבו כעין תדורו" וכהא דהולכי דרכים, מ"מ לא מצינו שיזהירו הפוסקים שמי שלומד שלא בעיון חוץ לסוכה הרי הוא מבטל עשה, ורק מצינו שכתבו שיש לעשות זאת בסוכה. גם בשעת הגשמים השיעור שנתנו הפוסקים לדיני מצטער שפטור מן הסוכה הוא אם תסרח המקפה שאז אינו יכול לאכול בסוכה או שאינו יכול לישון בסוכה. גם לא מצינו שיזהירו הפוסקים שלא ישהה אדם בתוך ביתו הקבוע בסוכה.

וביותר מצינו בדברי תוס' רבי יהודה החסיד שכתב בתו"ד שלא שאל את ר"ת על השינון והטיול, דזה מותר לעשות חוץ לסוכה, ולכאורה דבריו צ"ע איך כתב שמותר לעשות דברים אלו מחוץ לסוכה והרי גמ' ערוכה ובריייתא שמפורש בה להדיא

ולחאמור לכאורה הדברים צ"ע, דאם איסור האכילה חוץ לסוכה הוא רק מחמת ביטול עשה של מצות ישיבת סוכה, אין לאסור בזה משום ספייה.

ועיין בדברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בחידושו למסכת סוכה שכתב שאין בזה איסור ספייה כלל ופשטות משמעות דברי המג"א היא דקאי על מצות חינוך, ואיירי בקטן שהגיע לגיל חינוך, וממילא חל על אביו מצוה לחנכו שיאכל בסוכה ולכן אסור לו להאכילו מחוץ לסוכה, אבל קטן שלא הגיע לחינוך שרי להאכילו חוץ לסוכה. וכן ביאר גם בשונה הלכות סי' תר"מ ס"ב [במהדורה החדשה].

דין אונן בסוכה

קיימ"ל שאונן פטור מכל המצוות, והטעם כיון שהוא עסוק במצות קבורת מתו והעוסק במצוה פטור מן המצוה, וכתבו הפוסקים שכל פטורו של אונן הוא דוקא ממצות עשה אבל אסור לאונן לעבור על לא תעשה ואף לא על איסורים דרבנן, ולכן צריך האונן ליטול את ידיו לפני שאוכל פת, אף שאינו מברך על הנטילה ולא על האכילה.

ויש לעיין האם מותר לאונן לאכול חוץ לסוכה, דאי נימא שיש איסור אכילה חוץ לסוכה א"כ גם אונן מוזהר בזה ואסור לו לאכול חוץ לסוכה, אך אי נימא שהאיסור לאכול חוץ לסוכה הוא מטעם שיש בזה ביטול עשה, אין האונן מוזהר בזה, שהרי פטור הוא ממצוות עשה. ומצינו שנחלקו בזה הפוסקים ושורש מחלוקתם האם אונן פטור שפטור מכל מצוות עשה [כיון שהוא בגדר עוסק במצוה פטור מן המצוה], פטור גם ממצות עשה שעובר עליהם בקום ועשה, וכתב הפמ"ג סי' תר"מ בא"א ס"ק י' להסתפק דשמא אינו פטור ממצות שעובר עליהם בקום ועשה וכגון שאוכל מחוץ לסוכה², ובביכורי יעקב ס"ק י"ט כתב שאין מקום להסתפק בדבר, דהיות וטעם הפטור של אונן הוא כיון שהוא עסוק וטרוד במצות הקבורה, א"כ כל מצוה שצריך לעסוק בה פטור הוא ממנה, ואינו צריך לילך בקום ועשה לאכול בסוכה. ומריהטת דברי הביכורי מבואר דלא פליג על הפמ"ג בעצם ההגדרה של אכילה חוץ לסוכה שיש בזה ביטול עשה בקום ועשה, אלא שס"ל שאפ"ה אין האונן חייב לאכול בסוכה. והמשנ"ב סי' תר"מ ס"ק ל"א הביא את ב' השיטות ולא הכריע למעשה בדין זה.

² וע"ע בפמ"ג בא"א סי' תר"מ ס"ק ט"ו שדן במי שבא בדרך בחג הסוכות, ורוצים ממנו ממון רב לבנות עבורו סוכה, כמה עליו ליתן לקיום מצות עשה זו, וכתב שעל מ"ע אין לבזבז ממון רב וצ"ע לסי' תרנ"ו ששם מבוארים גריד דין הוצאת ממון לקיום מצות, אך סיים וי"ל דרק בשב ואל תעשה נאמר דין זה, אבל סוכה קום ועשה אוכל באיסור.

שש לעשות דברים אלו בסוכה, ומשמע שיש בזה ביטול מצות עשה כשעושה אותם חוץ לסוכה. עוד מבואר בדברי ריה"ח [גם בדברי הרא"ש בפ"ד סי' ג' משמע כהבנה זו] שכתב שעל השינה לא שאל את ר"ת כיון ששמא לא ירדם בסוכה, ולכאורה צ"ע ומה לי שלא ירדם הרי שוהה כעת בסוכה, ודל מהכא שינה יש כאן שהייה שהיא עצמה תחייב ברכה.

האם מקיים מצות באכילת עראי בסוכה

איתא במשנה סוכה דף מ"ה ע"א אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה, מעשה והביאו לו לרבי יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולר"ג שני כותבות ודלי של מים ואמרו העולם לסוכה, וכשנתנו לו לר' צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה. ובגמ' שם מעשה לסתור, חסורי מחסרה והכי קתני ואם בא להחמיר על עצמו מחמיר ולית ביה משום יוהרא. וכן נפסק בשו"ע סי' תרל"ט ס"ב ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים הרי זה משובח.

ויש לעיין האם מי שאוכל אכילת עראי בסוכה מקיים מצות באכילתו, דהנה קיימא לן שאכילת עראי מותרת חוץ לסוכה, ונמצא שבאכילה כזו לא מיקרי שמבטל מצוה, וא"כ האיך שייך לומר שמקיים מצוה באכילה כזו בסוכה?

ולפי זה צריך ביאור מה הענין להדר לאכול אכילת עראי בסוכה ואמרו עליו הרי זה משובח, והרי לכאורה אינו מקיים באכילה זו שום מצוה.

וצריך לומר דאח"כ אינו מקיים בזה מצות אכילה בסוכה, והוא רק בגדר משובח ולא בגדר עושה מצוה. וכעין שמצינו שמי שמרבה לספר ביציאת מצרים שאמרו בו הרי זה משובח, והיינו שכבר קיים את המצוה ויצא ידי חובתו במה שאמר פסח מצה ומרור, ואף שאם לא סיפר לא ביטל מצוה מ"מ אם מרבה לספר הרי הוא משובח.

ועיין בדברי הרמ"א בסעיף ז' שכתב על הדין שבשעת הגשמים פטור האדם משיבת סוכה, וכל הפטור מן הסוכה ואינו יוצא משם אינו מקבל עליו שכר ואינן אלא הדיוטות. ועיין בדברי הבה"ל ס"ז ד"ה הדיוטות שכתב בשם ספר ביכורי יעקב וז"ל אבל מי שפטור משום טרחה לחזור לסוכה, כגון בפסקו גשמים בלילה או באמצע סעודתו או בהולך לסוכה

² ובדרך משל לחדד את הנידון, יש לעיין האם יש דין עוסק במצוה פטור מן המצוה במי שאוכל אכילת עראי בסוכה, אלא שבגוף הדבר י"ל שמצות סוכה שעניינה היא כעין תדורו, אין בה את הפטור של עוסק במצוה וכמו מי שדר בבית שחייב במצות צדקה ה"נ הדר בסוכה יהיה חייב במצות צדקה, שו"ר שכן דן לומר בספר חוט שני דיני סוכה.

חברו, לזה יש קיבול שכר עליו, דלא גרע משותה מים בסוכה דאמרינן הרי זה משובח אף שפטור מן הדין, וכנ"ל, וכל שכן זה שבשעת ישיבה מקיים מצות סוכה כראוי רק שלכתחילה לא היה מחוייב לילך לשם. חזינן שדקדק הבכור"י לחלק בין ישיבה לאחר שפסקו הגשמים שאז הוא מקיים מצוה בעת הישיבה בסוכה, ובין שתייה בסוכה שאינו מקיים בה מצוה אלא שאמרו עליו הרי זה משובח³.

עיין בספר שנות אליהו ברכות פ"א מ"ג על הא דתנן שרבי טרפון אמר אני הייתי לקרות כב"ש וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים וז"ל פירוש ואין תועלת כלל במה שמטיין ובגמרא אמרו העושה כדברי בית שמאי עושה כו' ר"י אומר העושה כדברי ב"ש לא עשה ולא כלום והנה הגמרא אינו מובן כלל כי למה יפסיד הק"ש בעד זה. ועיין בתוספו' שנדחקו בזה. ונראה שבודאי הק"ש אינו מפסיד אך האמוראי פליגי אם עשה מצוה מן המובחר בזה שהטה אם לאו. דבכמה מקומות אמרינן כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט ובכמה מקומות מצינו שאע"פ שפטור מן הדבר אם עושה הוא מצוה מן המובחר, ונראה כל שהוא מצוה בעצם אלא שלא הצריכוהו חכמים אם עושהו נותנין לו שכר שעשה מצוה מן המובחר. ואין להוכיח מדברי הגר"א לנידון הנ"ל דעדיין צריך בירור האם אכילת עראי חשיבא מצוה בעצם.

השוהה חוץ לסוכה לא ביטל עשה והיושב בסוכה קיים מצות עשה

ואפשר שיש לומר בזה דמצות סוכה עניינה הדירה בסוכה, ושיעור הכתוב בסוכות תשבו שבעת ימים פירושו בסוכות תדורו שבעת ימים, ולמדו במשנה שכל שבעת ימים עושה אדם את סוכתו קבע ואת ביתו עראי [וכבר במשנה יש רמז שאין איסור לאדם להיות בביתו שהרי עושה אדם את ביתו עראי, ואין איסור להיכנס לביתו, ואין זה כמו מצות בל יראה דחמץ], ובאו חז"ל להורות לנו כיצד היא ישיבת סוכה, ואמרו שאדם יעלה את כליו ואת מצעותיו לסוכה, ויכניס את כליו הנאים לסוכה, וכל אלו הדברים הם הנהגות שמראות שביתו בשבעת

¹ עיין בספר קונטרס הביאורים לגרמ"ש שפירא זצ"ל סוכה סי' י"ז שהביא מה ששמע מהגר"ד סלובייצ'יק זצ"ל בשם אביו מרן הגר"ז זצ"ל, דפשיטא שגם בפירות ובמים איכא קיום מצות סוכה, מדכתב הרמב"ם דהרי זה משובח. והדבר ברור כן שהרי גם בנכנס ויושב בה מברך, וכניסה וישיבה אינם מהדברים הצריכים סוכה, אלא דכל שנכנס ויושב בה מעשה דירה הוא ומקיים מצות בסוכות תשבו כעין תדורו ומברך, ואכילת עראי לא גרע. ויל"ע בדברים הנ"ל דלשון הרי זה משובח אינה מורה שיש בדבר קיום מצוה, ומה שמברכים על כל כניסה וכניסה ראה להלן שהיינו דוקא בשהייה כזו שיש בה קביעות ושאסור לעשות אותה חוץ לסוכה, אבל אח"כ ישיבה שאין צריך לעשותה בסוכה לא מברכים עליה כלל.

גדר אכילת עראי בסוכה

ואין זה דומה כלל לאכילת עראי ושתיית מים שאלו אין בהם בכלל צורה של קביעות וכל כולם מורים על עראי, ואותם מותר לעשות חוץ לסוכה וגם אין בהם ניהוג של קביעות כאשר עושים אותם בסוכה ולכן גם לא מברכים עליהם.

וראה בדברי המשנ"ב סי' תרל"ט סוס"ק ט"ז אחרי שדן בארוכה אודות אכילת פת כיסנין שחוזר בבוקר מתפילתו האם יברך לישב בסוכה, ולבסוף מסיים שכדי להנצל מחשש ברכה לבטלה יראה שלא לצאת מיד אחר אכילתו רק לשבת שם זמן מה ויכוין בשעת ברכתו לישב בסוכה על האכילה ועל הישיבה שאחר זה עכ"ל. ולכאורה הדברים צ"ב אם מכוין על הישיבה כצירוף לספק שמא אכילת הכיסנין חשיבא עראי, למה לא יכוין לשיבה שבשעת האכילה, ולמה צריך לכוין על השיבה שאחר כך וצריך גם לשבת עוד שיעור של זמן מה, ולמה לא נימא שבכלל מאתים מנה, והישיבה כלולה באכילה.

והנה עיין בדברי השערי תשובה ס"ק ה' שמביא מהגינת ורדים אור"ח כלל ד' סי' ז' בסוף התשובה שכתב וז"ל אבל הנכנס לאכול פירות אין בזה מצוה כ"כ לפי שאין דרך בני אדם להקפיד באכילת פירות וכיוצא לאוכלם בבית, וא"כ זה הנכנס לסוכה ודעתו בשביל הפירות שאוכל ולא בשביל ישיבת סוכה, הא לית ביה מצוה חשובה כל כך, ואין לו לברך. חזינן מדברי הגינת ורדים, שאכילת עראי אין בה חשיבות מצוה כ"כ והרי זה נכנס לא בשביל לשבת בסוכה [ודומה למה שהביא בשער הציון סו"ס תר"מ במי שנכנס לסוכת חברו לגבות חובו שאינו נחשב אלא כמתעסק בעלמא].

ולכן יש לומר שאכילת עראי אין בה מצוה כלל אף אם אוכל אותה בסוכה, ויש בזה כעין חיבוב מצוה שמהדר לעשות את כל אכילתו בסוכה, וכעין מה שהידרו אנשי ירושלים ליטול את היום את לולביהם בידיהם, אבל אין בזה קיום של מצוה. ומאידך גיסא כשמשנן ומטייל בסוכה עושה את ישיבתו בסוכה לשיבה חשובה ויכול לברך עליה לחלק מן הראשונים.

ימים אלו הוא הסוכה, ופשוט שמי שלא הכניס את כליו הנאים לסוכה לא ביטל מצות סוכה, דאין זה שורש מצות ישיבת סוכה, אבל ודאי מי שיכניס כלים נאים לסוכה הרי הוא עושה את המצוה ביתר שלימות. וא"כ י"ל שגם בעניין ישיבת הסוכה יש את הדברים העיקרים שהם אכילה ושינה, וכמו שמבואר ברש"י ריש פרק הישן דף כ' ע"ב דעיקר ישיבת הסוכה אכילה שתיה ושינה. ויש את שאר ההנהגות שצריך אדם לעשות בסוכה, לטייל ולשנן ולשוח עם חברו [ואף לשחק], אמנם כיון שאין הם עיקר ישיבת הסוכה לא מיקרי שמבטל מצות עשה במה שלא עשה אותם בסוכה, וקצת סמך לדברי אליעזר הסובר שתשבו כעין תדורו זו דרשה לחיוב ולא לפטור ולכן חייב אדם לאכול י"ד סעודות בסוכה, לא אמר שחייב אדם ללמוד בסוכה ולטייל בסוכה, ולכאורה לא חייב את כל הדברים שיש לעשותם בסוכה, אלא שגם לדבריו עיקר מצות ישיבת סוכה הם באכילה ובשינה.

וא"כ אפשר שכל עיקר מה שבאו חז"ל לומר לנו הוא שלא נחשוב שהמצוה של "בסוכות תשבו שבעת ימים" הכוונה כביאור הפשוט לשבת כל שבעת הימים בסוכות מבלי לצאת לרגע קט מהסוכה, אלא שאומרים לנו שצורת המצוה היא שאדם קובע את דירתו בסוכה, אבל אין הסוכה בית אסורים שאסור לצאת ממנה. ולכן דרשו תשבו כעין תדורו לפטור מצטער והולכי דרכים וכו' שכולם עניין אחד להם שצורת המצוה היא לדור בסוכה ולא כפשוטו לא לצאת מהסוכה.

ומעתה אפשר לומר שאדם שילמד בסוכה הרי הוא מקיים מצוה שהרי ישב בסוכה, ויכול אף לברך על ישיבה זו לפי הרבה ראשונים, אבל אם למד מחוץ לסוכה לא מיקרי שביטל מצוה, ואף שלכאורה אם לא ביטל מצוה איך שייך לומר שכאשר לומד בסוכה קיים מצוה, וכן לאידך גיסא אם מקיים מצוה בלימוד בסוכה איך שייך לומר שלא מבטל כשילמד מחוץ לסוכה. י"ל דיש במצות סוכה את עיקר צורת המצוה של ישיבה בסוכה והיא אכילה שתיה ושינה, ויש את שאר הדברים שאין בביטולם הפקעה של צורת מצות סוכה, אבל כל זמן שהחליט לעשותם בסוכה בודאי שהוא מקיים בישבתו מצות ישיבה בסוכה שהרי הוא קובע את עצמו בסוכה. [וכן הוא בדעת בני אדם שאם נראה אדם שישן בבית הכנסת ואוכל בבית הכנסת נאמר עליו שהוא אורח שהרי מי שיש לו בית אוכל ויושן בבית, אבל מי שילמד בבית הכנסת או ישוח עם חברו לא נאמר שהוא אורח, כיון שאין במעשים אלו סתירה למהות של קביעות אדם ביתו, ומאידך הלומד בבית והשח עם חברו בבית הרי אלו ניהוגים שבני אדם עושים בביתם ולכן כשעושה אותם בביתו הם חלק מהנהגת הבית, וכשאינו עושה אותם בביתו הם אינם סתירה למהות הכללית של קביעות הבית]

היכלא

שיעורים וחידושים פרפראות ופנינים
תורה והלכה אגדה ומחשבה
מגדולי התורה וההוראה
וחובשי בית המדרש

בענייני ברכות ותפילה

קהילת
בני
תורה
הר נוף
ירושלים

גליון ח - ניסן תשע"ט

היכל הדעת

בירורי הלכה ממורינו הרב שליט"א

בעניין קביעות סעודה בחולי צליאק

ונוגע לעניין קידוש במקום סעודה ואכילה בסוכה וסעודה שלישית ועוד

יש לעיין בחולי צליאק שאכילת חמשת מיני דגן מוזיקה מאוד לבריאותם, ולכן אין הם אוכלים ממינים אלו כלל וכלל, איך עליהם לנהוג לעניין קידוש במקום סעודה ולעניין אכילה בסוכה ועוד לגבי כמה הלכות נוספות התלויות בשם סעודה. נידון זה לא נתפרש בדברי השו"ע ונו"כ, והוא מילתא דתליא בסברא האם אדם כזה שכל מאכלו בכל ימיו אינו כולל כלל חמשת מיני דגן, והשובע מגיע לו על ידי אכילת מיני קטניות ירקות ופירות בשר ודגים, וכן קביעות הסעודה שלו היא באכילת מינים אלו, לפי שאין לו אפשרות כלל לאכול מיני דגן, האם לגבי אדם זה משתנים הגדרים בכמה וכמה הלכות.

☆ ☆ ☆

קידוש במקום סעודה

א. קיימא לן שאין קידוש אלא במקום סעודה, וכדברי שמואל בגמ' פסחים דף ק"א ע"א, והיינו שאם קידש ולא סעד מיד בסמוך לקידוש, לא יצא ידי חובת קידוש, וצריך לחזור ולקדש. עוד קיימא לן בגמ' שם דף ק"ו ע"ב וכן נפסק בשו"ע סי' רע"א ס"ד שמשעה שחלה חובת קידוש על האדם אסור לו לטעום ולשתות לפני שמקדש, והוא דין דרבנן שאפילו טעימה כלדהו ואפילו שתיית מים אסורה. ונמצא שמי שקידש ולא אכל בסמוך לקידוש, לא קיים את הדין של קידוש במקום סעודה וצריך לחזור ולקדש, וממילא שוב אסור לו לאכול ולשתות מאומה עד שיקדש, מחמת ההלכה הנוספת שאוסרת לאדם לאכול ולשתות לפני קידוש.

מי שאינו אוכל פטור מקידוש

ב. עוד מבואר מדברי הפוסקים^א שחובת הקידוש על היין היא דוקא אם הוא אוכל, שאז נתקן הקידוש על הסעודה ובמקום הסעודה, אבל מי שאינו אוכל כלל, כגון

^א ספר המכריע מובא בספר שיורי ברכה (לברכי יוסף) סו"ס ער"ב.

ריה • _____ • היכל הדעת - בירורי הלכה ממורינו הרב שליט"א

שאינן לו מאכלים^ב או שהוא מתענה^ג [או שניזון באינפוזיה, שלא נחשבת לאכילה^ד], אינו חייב בקידוש. וממילא כיון שלא חלה עליו חובת קידוש לפני הסעודה, אין לו איסור לשתות ולאכול דבר מה לפני קידוש.

מה נחשב סעודה ל'קידוש במקום סעודה'

ג. ונחלקו הראשונים והפוסקים להלכה מה נחשב "סעודה" לעניין קידוש במקום סעודה^ה, האם בעינן דוקא פת או מיני תרגימא, או דאף בשתיית יין סגי לקיים דין של קידוש במקום סעודה. ולעיקר פסקו הראשונים והפוסקים שבעינן סעודת פת או מיני דגן, ודעת הגאונים שאף בשתיית יין מקיים דין של קב"ס. ויש מהפוסקים שנקטו שאף אכילת פירות חשיבא סעודה לעניין זה, אמנם הכרעת האחרונים שאין להקל בדבר. ולעניין הכרעת הדין אי סמכינן על שיטת הגאונים ראה להלן בסמוך.

והנה את"ל שבשתיית יין יוצאים יד"ח קב"ס [וכדעת הגאונים המובאת בשו"ע], נמצא שמי שאין לו מאכלים מה' מיני דגן ויש לו יין, חייב הוא בקידוש דהואיל ויש לו יין הרי שלשיטת הגאונים נחשב היין "לסעודה" וחייב הוא בקידוש, ויכול הוא לקיים בשתיית היין את הדין של קידוש במקום סעודה, וממילא אסור לו לשתות משקים ולאכול שאר מאכלים [כגון מיני ירק] עד שיקדש על היין.

והנה להלכה השו"ע והרמ"א העתיקו את דעת הגאונים הסוברים שאפשר לקיים קב"ס בשתיית יין [אלא שנחלקו הדעות האם סגי ברביעית יין של הקידוש, או דבעינן רביעית נוספת מלבד היין של הקידוש^ו]. והמשנ"ב הביא את דעת רעק"א וספר תוספת שבת שהביאו בשם רבנו יונה שסעודה היא רק בחמשת מיני דגן ולא ביין [ולכן כתב המשנ"ב שאין לסמוך על שיטת הגאונים בקידוש הלילה אלא במקום הדחק, ולגבי קידוש היום סמך טפי על שיטת הגאונים].

ב) שם. וכן הוא בכף החיים סי' רע"ג אות ד' [והביא שם גם משו"ת הגאונים].

ג) סי' רע"ג שעה"צ ס"ק ב'.

ד) שו"ת מנחת יצחק ח"ח סי' ל' אות ה'.

ה) ונידון זה של שם סעודה לעניין דין קב"ס, לא שייך לנידון האם אפשר לצאת ידי חובת סעודת שבת בלי פת. דאף שלקיום סעודת שבת ויום טוב בעינן פת דוקא ובלי שאכל פת לא יצא ידי חובת סעודה, מ"מ לעניין קידוש במקום סעודה הוא לכאורה נידון אחר, ובלא"ה אנשים אלו שאינם יכולים לאכול פת, יתכן שבאכילתם הקבועה יוצאים גם יד"ח סעודת שבת, וכדלהלן.

ו) וכתב המשנ"ב לעיקר את הדעות שסגי ברביעית של קידוש, ושי"א דבעינן עוד רביעית נוספת מלבד מה ששותה בקידוש. ובשעה"צ צידד שבקידוש שחרית אפשר להקל דסגי ברביעית של הקידוש, ואילו בקידוש הלילה בעינן ב' רביעיות של יין, והוסיף בשעה"צ שם דגם בזה ששותה ב' רביעיות יין יל"ע לעניין קידוש הלילה אם לסמוך על זה, כיון דכמה ראשונים חולקים על שיטת הגאונים.

קידוש במקום סעודה למי שכל מאכלו הוא דברים שאינם מחמשת מיני דגן

ד. ויש לעיין מה הדין באדם שכל מאכלו וכל קביעתו היא רק באכילה שאין בה ה' מיני דגן כלל, וכגון באותם חולי צליאק, שהם ניזונים ממיני קטניות ושאר ירקות ובשר ודגים, האם נימא שכיון שכל אכילתם היא בלי פת מחמשת מיני דגן, הרי הם כאדם שאין לו מאכלים או שהוא מתענה, דאין עליהם חובת קידוש כלל כיון שאין אצלם סעודה כלל, או נימא שכיון שזה עיקר צורת סעודתם כל הימים, לגביהם אכילה זו נחשבת "סעודה", והם חייבים בקידוש, וממילא יאסר להם לאכול בלי קידוש.

ועיין בדברי הרשב"ם פסחים דף ק"א ע"א שביאר ב' טעמים להא דאין קידוש אלא במקום סעודה: [א]. על פי דברי המדרש, דכתיב וקראת לשבת עונג, במקום שאתה קורא לשבת כלומר קרייה דקידוש, שם תהא עונג. [ב]. א"נ סברא היא מדאיקבע קידוש על היין, כדתניא לקמן זוכרהו על היין, מסתמא על היין שבשעת הסעודה הוקבע, דחשיב. [ועיין תוס' ורא"ש שהביאו את הטעם הראשון].

ומעתה יש לדון ולומר שאדם שמאכלו הוא פת ושאר דברים הטפלים אל הפת, אזי אם לא עשה את הקידוש במקום סעודת פת לא יצא, אב"א דאין זה מקום עונג דיליה, ואב"א דאין חשיבות לסעודתו זו. אבל אדם כזה שאינו אוכל פת כלל וכל קביעות סעודתו היא אך ורק בשאר מיני מאכלים, ממילא זו הסעודה שלו והיא סעודה חשובה לדידה וכן היא העונג שלו.

וכן מטין משמיה דהחזון איש זצ"ל^(ז) שהורה למי שכל מאכלו היה מיני ירקות, דחשיב קידוש במקום סעודה באכילה זו^(ח). וכן מטין משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל^(ט).

(ז) ספר ארחות רבנו שבת עמ' רי"ד, ובחוט שני הלכות שבת פרק פ"ה סי"א.

(ח) והגרי"ח קניבסקי שליט"א הראה מקום לכעין זה מהמשנה והגמ' בסוכה דף כ"ח גבי דיני ישיבת סוכה דאיתא התם ששמאי הזקן פחת את המעזיבה כאשר כלתו ילדה, וזאת לשיטתו שיש לחנך למצות סוכה גם קטן הצריך לאמו, והרי מאכלו של התינוק הוא רק חלב שיונק מאמו, וחזוין שאם זהו כל מאכלו הרי זו קביעות סעודה לגביו. וואף שהיה מקום לומר שהטעם ששמאי פחת את המעזיבה היה לצורך שינה בסוכה, מ"מ משמע שגם לצורך אכילה עשה זאת, וכך גם נקט הגרי"ל שטינמן זצ"ל [מובא בספר שלמי תודה על הלכות סוכה], וחזוין מהתם שקביעות סעודה אינה דוקא בפת ומיני דגן.

(ט) ושמעתי שהורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל לחולה צליאק שיאכל תמרים לאחר הקידוש, דתמרי סעיד, וכבר כתב בן הפמ"ג בא"א סי' רע"ג ס"ק י"א, ואף שלדינא הפוסקים לא הביאו את דברי הפמ"ג הנ"ל, מ"מ כיון שדין זה שמי שכל מאכלו הוא מבלי חמשת מיני דגן, שם "סעודה" ידידה נקבע לפי רגילותו כל ימות השנה, אין לו מקור ברור מדברי הפוסקים, וכאשר בא לעשות קידוש על היין ולברך, הוא נוגע לחשש ברכה לבטלה, כל טצדיקי דאית לן למיעבד עבדינן. ולכן שאף שדעת הגרי"א זצ"ל היתה לעיקר שסעודתו שקובע עליה כל השנה נחשבת סעודה לענין קב"ס, מ"מ הורה שיאכל תמרים לצאת טפי דין קב"ס, וכנ"ל.

ונראה שאם בשאר ימות השנה כאשר בא לשבוע מאכילתו, אוכל הוא פת תירס וכדומה, וכך סדר קביעותו, א"כ גבי לגבי דין קידוש במקום סעודה יצטרך לאכול פת ידיה, דכל כמה דאיכא לאשווי לאכילתו צורת אכילת קבע יש לעשות כן^(א).

לשמוע קידוש מאחר

ה. ויש שהביאו את השמועה בשם החזון איש והוסיפו שישמע בכה"ג קידוש מאחרי^(א), ויצא על ידו ידי חובה^(ב). ויש לעיין אמאי לא יעשה את הקידוש בעצמו^(ג), ולכאורה י"ל דהיות והוראה זו היא מילתא דתליא בסברא, כל היכי דאיכא למיעבד טצדקי ולא להיכנס לחשש ברכה לבטלה עדיף טפי, ולכן אם יכול לשמוע קידוש מאחר הכי אריך למיעבד^(ד).

אמנם יש לדון עוד בדבר, דהנה בגוונא שישמע קידוש מאחר ויכוון לצאת ידי חובתו, י"ל שיצא ממנ"פ, דאי נימא שסעודתו זו נחשבת סעודה, והוא חייב בקידוש, הרי שמע קידוש, ואכל מיד את מאכלו וקיים דין קידוש במקום סעודה. ואי נימא שאין אכילתו נחשבת סעודה ואינו יכול לצאת בה ידי חובת קב"ס, נמצא שהוא פטור מעיקרא מקידוש.

אלא שיש להעיר בזה, דלשיטת הגאונים כיון שהוא יכול לצאת ידי חובת קב"ס על ידי שתיית יין, נמצא שיש עליו מצוה לקדש על היין ולשתותו ולקיים קב"ס, ואם ישמע את הקידוש מאחר ולא ישתה יין, נמצא שעל הצד שאין אכילתו הרגילה נחשבת סעודה, לא קיים מצות קידוש כלל. ונהי שלא קיימ"ל כהגאונים לקולא, אבל לחומרא מיהא בעינן לחוש לדבריהם, וכיון שיש בידו לשתות יין הרי מחוייב הוא בקידוש, ואסור לו לאכול ולשתות שאר מידי עד שיקדש ויסעד במקום הקידוש, ע"י שתיית היין.

(א) אמנם מסתבר שאם רגיל בכל ימות השנה לאכול פת העשויה מתירס, וכעת הביאו לפניו גרגרי תירס, אף אם הוא שבע משני המאכלים בשווה, מ"מ יש לומר שכאשר אוכל הוא פת ידיה חשיב טפי קביעות סעודה.

(יא) עיין בספר מעשה איש ח"ה שהביא משמיה דהגר"ח קניבסקי שליט"א, שכך הורה החזון איש לגר"מ סולובייצ'יק זצ"ל. ושם הוסיפו במוסגר "שישמע מאחר".

(יב) והורה החזון איש שאדם כזה אסור לו לאכול לפני שיקדש שהרי הוא חייב בקידוש, כיון שחשיב שיש לו סעודה.

(יג) ואפשר לפי שבעובדא הנ"ל בפקודת הרופאים כל מאכלו של הגרמ"ס זצ"ל היה מיני ירק, וגם נאסר ביין, ולכן היה צריך לשמוע קידוש מאחר.

(יד) וכעין מה שהבאנו לעיל הערה ט'.

ולכן י"ל דאף בגוונא שיוצא ידי ברכת הקידוש מאחר, יש לו לשתות יין בשיעור כזה דמהני לדעת הגאונים לצאת בו ידי חובת קידוש.

קביעות סעודה בסוכה

ו. לעניין ברכת לישוב בסוכה כתב השו"ע סי' תרל"ט ס"ח דנהגו שאין מברכים על הסוכה אלא בשעת אכילה, והוסיף הרמ"א והכי נהוג. לפי כל הנ"ל מסתברא דדין סוכה כדין קידוש במקום סעודה, דכוונת חז"ל היתה שאדם יסעד את סעודתו בסוכה ולא מחוץ לה, ואצל איש זה אין זו כשאר אכילת עראי דשאר אינשי, כיון שזו אכילתו הקבועה בכל ימות השנה. ואפשר שיש להביא ראיה לזה שיש להשוות בין דיני סוכה לדיני קידוש, דהפוסקים דימו עניין קביעות בדיני סוכה לדיני קידוש [עיינ ברבנו יונה ברכות דף ל"ו ע"ב].

אמנם גם לגבי דיני סוכה אף שעיקר הסברא נותנת שמי כל מאכלו הוא מיני ירקות זוהי קביעות דידה, ויכול לברך לכו"ע לישוב בסוכה על אכילה זו, ומסתברא שאסור לאדם כזה לאכול אכילה כזו מחוץ לסוכה, כיון שאכילה דידה שונה בהגדרתה משאר אינשי [וגם בכל אדם שרגיל לקבוע סעודתו בימות החול מבלי אכילת פת, מטין משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל שאין לו לאכול אכילה זו מחוץ לסוכה, ועיין משנ"ב סי' תרל"ט סוס"ק ט"ו, שכתב בשם כמה אחרונים דנכון להחמיר שלא לאכול בשר ודגים וגבינה חוץ לסוכה, ודוקא בקביעות, אבל שלא בקביעות אין להחמיר כלל].

מכל מקום כיון שלדעת הרבה ראשונים והגר"א מברכים ברכת לישוב בסוכה על כל כניסה לסוכה, כשיטת הרי"ף והרמב"ם, ועיין בט"ז סו"ס תרל"ט ובמשנ"ב שם ס"ק מ"ח, שמי שמתענה בסוכות יש לו לברך על כל כניסה לסוכה [ושם בשם הח"א דה"ה מי שיצא יציאה גמורה מהסוכה לאחר האכילה וחוזר ונכנס ולא יאכל עד הערב, וקודם האכילה יצטרך לצאת שוב לבית הכנסת, שבזה לכו"ע צריך לברך]. וכבר כתבנו שעיקר סברא זו של קביעות רק על מיני ירק היא סברא שאין לה מקור ברור, לכן כל היכי דאיכא לצרף צדדים נוספים ולצאת מבית הספק עדיף טפי. ולכן יש לצרף שיטות אלו של ברכה על כל כניסה לסוכה, ולכן גם לדעות הנוקטות שאין לברך ברכת לישוב בסוכה רק בשעת אכילה, מ"מ בהצטרף ב' הסברות יש להקל ולברך בשופי. [ועיין כע"ז במשנ"ב שם סוס"ק ט"ז ודו"ק].

ונראה שאם כאשר רוצה לשבוע, קביעותו כל השנה היא על לחם תירס וכדומה, אזי כאשר בא לברך לישוב בסוכה, יברך באופן שהוא רגיל לקבוע את סעודתו כל השנה.

אכילה בסעודה שלישית

ז. כמו כן יש לדון לעניין אכילה לפני הבדלה, דקיימא לן שמשעת השקיעה אין לאכול לפני הבדלה, ומי שהתחיל בסעודתו לפני השקיעה ממשיך ואוכל. וכתב השו"ע סי' רצ"ט ס"א שכל זה בהתחיל בסעודה אבל התחיל בשתיה פוסק. ומקורו בסוגיא דפסחים דף ק"ה ע"א, ועל פי זה מי שאוכל בסעודה שלישית רק מיני פירות וכדומה, צריך להפסיק אכילתו בשקיעת החמה. אמנם נראה שמי שסדר קביעות אכילתו היא רק במיני ירקות ופירות ושאר מאכלים שאינם מחמשת המינים, יכול להמשיך את סעודתו. דכל הטעם המבואר בגמ' פסחים שם שהבדלה אינה קובעת, פירש הרשב"ם דכיון שהתחיל בסעודת השבת מבעוד יום זהו כבוד השבת שיהיה גומר סעודתו אף לאחר שהחשיך. משא"כ בשתיה דלאו דבר חשוב הוא ולכן מפסיק ומבדיל. וכ"ה בתוס' שם דלשתיה מפסיקין, פירוש לשתיה בלא סעודה, דאין בה קביעות ולכן מפסיקין.

חזינן שעיקר הטעם להבדיל בין שתיה לאכילה, דאכילה יש בה חשיבות משא"כ בשתיה, וא"כ באלו שמאכלם הוא תמיד בלא פת וזוהי קביעותם מסתבר שאינם צריכים להפסיק, ודין סעודתם כדין מי שאוכל פת וכמו לעניין קידוש במק"ס וכנ"ל. אמנם גם בזה נראה שאם כל ימות השבוע רגיל לשבוע כשאוכל פת תירס וכדומה, וכך סדר קביעותו, אזי גם לעניין סעודה שלישית יוכל להמשיך לאכול אחרי השקיעה, רק באופן שאכל פת ידיה.

העולה מכאן הנ"ל:

א. חולה שאסור לו לאכול מיני דגן, וכל מאכלו הוא מיני אוכלים שאינם מחמשת מיני דגן, והוא קובע סעודתו על מאכלים אלו, נקטינן לעיקר שזו היא סעודתו לעניין קידוש במקום סעודה, ויכול הוא לקדש בברכה^(ז).

וישתדל לשתות, אם הדבר אפשרי, בקידוש הלילה לכתחילה עכ"פ ב' רביעיות מהיין או ממיץ ענבים, ובשעת הדחק ברביעית אחת סגי [ובקידוש היום סגי ברביעית אחת], וכן ישתדל לכתחילה אם באפשרותו שמאכלו יכלול תמרים.

ונראה דכל מה שאפשר לאשווי לאכילתו צורת אכילת קבע יש לעשות כן ולכן אם רגיל לשבוע רק כאשר קובע סעודתו על פת תירס וכדומה, י"ל שזוהי צורת קביעותו ורק באופן זה יקדש בברכה.

ויש לידע שאדם זה אסור לו לאכול ולשתות לפני קידוש, דכיון שנקטינן

(ז) |אמנם במקום דאפשר יש הידור שישמע קידוש מאחר, וגם באופן זה ישתדל לשתות, אם הדבר אפשרי, בקידוש הלילה לכתחילה עכ"פ ב' רביעיות מהיין או ממיץ ענבים, ובשעת הדחק ברביעית אחת סגי [ובקידוש היום סגי ברביעית אחת]. וכן ישתדל לכתחילה אם באפשרותו לאכול תמרים.

שסעודתו שסועד כל ימות השנה נחשבת סעודה, ממילא מחוייב הוא בקידוש, דיכול הוא לקיים קידוש במקום סעודה.

ב. לעניין ברכת לישיב בסוכה, נקטינן לעיקר שאם אוכל כקביעותו בשאר ימות השנה משאר מיני מאכל, יכול לברך ברכת לישיב בסוכה [אף לדעות שעיקר הברכה היא בשעת אכילת פת או חמשת מיני דגן]. ומסתבר שאסור לו לאכול אכילה כזו מחוץ לסוכה. מ"מ כיון שדעת הרבה פוסקים שגם מי שאינו אוכל כלל מברך לישיב בסוכה, בודאי אפשר לצרף את דעתם להלכה ולברך על אכילתו הקבועה לישיב בסוכה, אף שאין בתוכה פת וממיני דגן.

ונראה דכל מה שאפשר לאשווי לאכילתו צורת אכילת קבע יש לעשות כן ולכן אם רגיל לשבוע רק כאשר קובע סעודתו על פת תירס וכדומה, י"ל שזוהי צורת קביעותו ורק באופן זה יברך.

ג. לעניין סעודה שלישית, אם התחיל סעודתו של שאר מינים [שאין בהם פת וכדלעיל] נראה דיכול להמשיך אף לאחר השקיעה כיון שזוהי קביעותו [וכמו דהוי סעודה לעניין דין קידוש במקום סעודה], ונחשב לדידיה כאילו התחיל בסעודת פת שאינו פוסק.

גם בזה נראה שאם כל ימות השבוע רגיל לשבוע כשאוכל פת תירס וכדומה, וכך סדר קביעותו, אזי גם לעניין סעודה שלישית יוכל להמשיך לאכול אחרי השקיעה, רק באופן שאכל פת דידיה.



השימוש בכיריים של גז ביום טוב

נהוג עלמא שבעת הצורך מבשלים ביום מאכלים לצורך היום, ולשם כך מעבירים אש ומדליקים את הלהבה אשר בכיריים של הגז, והנה בשנים האחרונות מייצרים כיריים עם מנגנון בטיחות, למנוע מצב בו הלהבה נכבית ואז דולף גז החוצה ומסכן את בני הבית. ולשם כך המציאו מנגנון שפועל באופן כזה שבשעה שהלהבה כבויה נסגר השסתום המוביל את הגז באופן אוטומאטי. וזאת כיון שסדר פעולת השסתום הוא על ידי מגנט, שנשאר פתוח כתוצאה מחום האש, דחום האש יש בו כוח טבעי [אנרגיה] הנותנת כוח במגנט, ואז הוא נפתח, ובשעה שאין בו את כח החום אין למגנט אפשרות להחזיק את השסתום, ואז הוא נסגר וממילא אין אפשרות לגז לצאת החוצה. מנגנון זה פועל בין בשעה שהכיריים מחוברות לכוח החשמל ואז ישנו מצת המבעיר את האש, ואז כוח החשמל פועל במגנט, ובין כאשר הכיריים מנותקות מכוח החשמל, שאז חום האש הבא מהגפרור נותן כוח במגנט. ויש לברר האם מותר להשתמש עם כיריים כאלו ביום טוב, או שמא יש בזה משום מלאכת בונה האסורה ביום טוב.

[תיאור מקצועי - המפסק בנוי משלשה חלקים: א]. מפסק מכני [שסתום]. ב]. אלקטרומגנט. ג]. חיישן [טרמוקופל]. בניסיון הדלקה לוחצים על המפסק ומסובבים לצורך הזרמת גז, שסתום האלקטרומגנט מתכווץ, קצה החיישן הנמצא בצמוד ללהבה מתחמם ומעביר מתח חשמלי שגורם לשסתום להישאר מכווץ ומעבר הגז פתוח, ובמקרה והגז כבה תוך מספר שניות השסתום משתחרר וסוגר את מעבר הגז].

בונה ביום טוב

ונראה שבפעולה זו יודו כו"ע שהדבר אסור, אף החולקים על החזון איש בעניין חשמל, שהרי סברת החולקים היא שהדלקה וכיבוי המתג אינו אלא שימוש ואין זה מעשה בניין וגמר כלי, אבל בנידו"ד שמכניס כוח במערכת מסתברא טפי שיש בזה משום בניין או מכה בפטיש.

מלאכת מבעיר

ב. מלאכת הבערה הותרה ביום טוב לכל צורכי יום טוב, ולכן מותר להעביר מאש קיימת כדי להדליק אור וכדומה, וכל הני הוי בכלל צורכי אוכל נפש.

ויש שרצו לטעון שפעולה זו שמחמם את נצרת הגז היא בגדר הבערה, ואמרינן בה מתוך ושריא. אמנם נראה שזה אינו, דיש לדחות שאין זה מוגדר כמבעיר, שהרי אינו רק מחמם ומבעיר את המפסק אלא מתכוין להכניס בו אנרגיה. ולו יצויר שהיה מאוורר בראש השסתום והיה מתחיל לפעול בשעה ששמים שם גפרור האם היינו אומרים שיש כאן הבערה שמותרת ביום טוב, פשיטא שלא, שהרי מה דהתירו ביום טוב הוא מלאכת הבערה לצורך אוכל נפש ואמרינן גם מתוך במלאכת הבערה, אבל כאן בנידון זה הוא לא עוסק בהבערה אלא בבניין.

ויש שדנו להתיר פעולה זו על פי דברי מגן אברהם סי' תק"א ס"ק י"ג שדן על דברי השו"ע שם ס"ו שהתיר להסיק בכלים שלמים ביו"ט, ויש לעיין אמאי אין בזה איסור סותר, והביא את דברי היראים שלמד מכאן שאין סתירה בכלים, והמג"א תירץ דקושיא מעיקרא ליתא, שכיון שההבערה הותרה

א. אסור לעשות מלאכה ביום טוב שנאמר [שמות י"ב, טז] לעניין חג הפסח, "כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם". ואיתא במשנה מגילה דף ז: אין בין שבת ליום טוב אלא מלאכת אוכל נפש בלבד, דהיינו שמלאכות האסורות בשבת אסורות גם ביום טוב מלבד מלאכות הנצרכות לאוכל נפש שהותרו ביום טוב כדכתיב אך אשר יאכל הוא לבדו יעשה לכם, אלא שחלוק יום טוב משבת שעונש המחלל שבת הוא בחטאת או בסקילה, וביום טוב עובר בעשה ובל"ת ולוקה. ונחלקו הראשונים בביאור גדר מלאכות אוכל נפש שהותרו ביום טוב. ומבואר בגמ' בביצה שלא כל מלאכת אוכל נפש הותרה אלא מלישה ואילך, אבל קצירה דישה וכו' נאסרו, [ונחלקו הראשונים האם נאסרו מדאורייתא או מדרבנן].

ולעניין מלאכת בונה ביום טוב לצורך אוכל נפש, עיין ברמב"ם פ"א מיו"ט הל"ב והל"ד ובמ"מ שם שאסרו מן התורה אף לצורך אכילה. ודעת התוס' שבת דף צה. ד"ה רודה ס"ל שאסור מדרבנן. [עיי"ש שהקשו דהואיל ומותר לגבן ביו"ט מן בתורה, א"כ גם בנפל ביתו ביו"ט יהיה שרי לבנותו, דנימא ביה מתוך שהותר לצורך גיבון ה"נ נתיר שלא לצורך, ותירצו שאסור מדרבנן משום עובדין דחולין]. אמנם העיקר להלכה כדעת הסוברים שבניין אסור ביום טוב מן התורה.

ובנידון דידן שעל ידי פעולתו גורם להכנסת כוח החשמל בתוך המערכת כדי שתוכל לפעול יש בזה משום מלאכת בונה או מכה בפטיש שאסור לעשותן ביום טוב.

למצוא אוכל נפש ה"ה הסתירה שנעשית עמה בחדא מחתא, ונהי שאסור לבקע עצים לצורך הבערה, היינו משום שהיא מלאכה בפני עצמה, עכ"ד. אמנם יש לעיין בזה דשם המלאכה נעשית בבית אחת עם חברתה, משא"כ הכא שאלו ב' פעולות נפרדות ואחת באה אחר חברתה. ועיין אור שמח פרק כ"ג משבת ה"ב שדן לחדש שאין שייך בזה מלאכת סותר כיון שמבערו לגמרי, וכמו כן דן שהשורף נייר שכתובים עליו אותיות שאינו חייב משום מוחק, ודימה לדין שורף עצמות בפסח שאין בו משום שבירת עצם בפסח, דשורף אינו שובר, וציין למג"א הנ"ל. ולכאורה לדברי האור שמח יש בזה גדר אחר, שפעולת סותר היינו שאדם שובר כלי שלם ואחרי השבירה יש לפני שברי כלים, אבל אם כילה את הכלי תו אין ליתן בפעולה זו שעשה גם מלאכה אחרת, דאין כאן ב' מלאכות. [וכעין שכתבנו לדון גבי מי שיוורה חץ בבעל חיים והרגו האם חייב גם על נטילת נשמה וגם על צידה או שמא כיון שהרגו אין בזה שם צידה, ולפני כשלישים שנה, שנכנסתי לקודש פנימה קמיה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א לדבר עימו בכמה הלכתא דשבתא, שאל אותי על היוורה חץ כנ"ל, ואמרתי לו שלענ"ד אינו חייב אלא אחת, ומרן שליט"א אמר שלדעתו חייבים גם משום צד, והביא ראיה מהשולח דג מן המים שחייב תרתי, אמנם לכאורה יש לעיין בראייתו, דשאני שולה דג שבתחילה שולה אותו והוא בידו ואח"כ מת בגלל שיבש כסלע, וכיון שיש ב' שלבים חייב שתיים, אבל במי שיוורה חץ והורג מיד שם הפעולה היא הריגה ולא צידה.

מעשה או גרמא
ד. ולעניין השאלה האם מעשה זה מוגדר כ"מעשה" או כ"גרמא" שמעתי ממור"ר הגר"ש גלבר שליט"א דמסתבר דהוי מעשה ולא גרמא מג' טעמים: א. יתכן ומשך זמן קצר כזה מוגדר כמעשה. ב. בהלכות שבת דהוי זורה ורוח מסעייתו שאף שיש כאן גרמא מ"מ כיון שכך היא דרכו, וזה סדר פעולת המכשיר אין זה גרמא. ג. גם בהלכות רציחה אם מעשה הרציחה מתחיל מיד כגון שכפה עליו כלי ואח"כ מת מכוח ההבל, מ"מ אנו אומרים שמתחילת הפעולה מתחילה הרציחה. וא"כ גם במכשיר זה מתחילה הפעולה מיד. שהרי חום האש מתחיל את פעולתו מיד ומסתיים לאחר כמה שניות.

מתכוין או אינו מתכוין
ד. לכאורה יש לדון האם בפעולה זו נחשב האדם מתכוין שהרי בלעדי פעולה זו לא יצליח להדליק את הגז, האם לדמות לשפחות המדליקות את תנור בית החורף שהתרה"ד מובא ברמ"א סי' רנ"ג ס"ה, דן אותן כאינו מתכוין כיון שהיו להן ב' כוונות כוונה עיקרית להדליק את תנור בית החורף וכוונה משנית של חימום המאכלים. או דילמא הכא חמיר טפי. וכעין זה יש להסתפק בדור חשמל כאשר אדם מוציא מים נכנסים אחרים במקומם, האם נחשב מתכוין או לא, אלא ששם יש חילוק נוסף שאף אם מתכוין להכנסת המים יש לדון האם מתכוין לחמם ולבשל אותם, או שמא לגבי החימום חשיב אינו מתכוין. ולכאורה מסתבר טפי שהיות ופעולה זו הכרחית להפעלת האש הוי בגדר מתכוין, ואף את"ל דלא חשיב מתכוין, מ"מ הוי פ"ר דניחא ליה, ואסור.

מתעסק
ה. דיני מתעסק שווים בשבת וביום טוב, ולכן אף אם האדם אינו יודע מפעולה זו שעושה, וחשיב כמתעסק, יש בו איסור.

הכנסת כוח בחומר
ו. נתבאר לעיל שמה שיש לדון לאסור את הפעלת כירי הגז הנ"ל הוא משום שעל ידי העמדת הגפרור ליד המבער נמצא שמכניס כוח לגשם ויש בזה משום בניין ומכה בפטיש. והנה גבי מתיחת שעון בשבת נחלקו הדעות ודעת החיי אדם דיש לאסור את מתיחת השעון משום מכה בפטיש ודימה נידון השעון לגמ' בעירובין דף קב: שאסור לתקן נימא של כינור בשבת, והחזון איש דן בדברי החיי אדם, וחידש שסיבת האיסור היא הכנסת רוח בגשם, ויש לעיין האם נימא שכיון שהחיי אדם לא חש לזה וא"כ עכ"פ לפי דעתו של ח"א לא חוששים להאיסור משום הכנסת רוח בגשם.

ויש לחלק בין שעון שאינו אלא שימוש בכלי קיים שמכניסים בו אנרגיה פשוטה ולא מתוחכמת, ולכן דינו כמו מתיחת קפיץ של דלת שאינו נחשב ככונה לכו"ע כיון שאין כאן

לצורך אוכל נפש ה"ה הסתירה שנעשית עמה בחדא מחתא, ונהי שאסור לבקע עצים לצורך הבערה, היינו משום שהיא מלאכה בפני עצמה, עכ"ד. אמנם יש לעיין בזה דשם המלאכה נעשית בבית אחת עם חברתה, משא"כ הכא שאלו ב' פעולות נפרדות ואחת באה אחר חברתה. ועיין אור שמח פרק כ"ג משבת ה"ב שדן לחדש שאין שייך בזה מלאכת סותר כיון שמבערו לגמרי, וכמו כן דן שהשורף נייר שכתובים עליו אותיות שאינו חייב משום מוחק, ודימה לדין שורף עצמות בפסח שאין בו משום שבירת עצם בפסח, דשורף אינו שובר, וציין למג"א הנ"ל. ולכאורה לדברי האור שמח יש בזה גדר אחר, שפעולת סותר היינו שאדם שובר כלי שלם ואחרי השבירה יש לפני שברי כלים, אבל אם כילה את הכלי תו אין ליתן בפעולה זו שעשה גם מלאכה אחרת, דאין כאן ב' מלאכות. [וכעין שכתבנו לדון גבי מי שיוורה חץ בבעל חיים והרגו האם חייב גם על נטילת נשמה וגם על צידה או שמא כיון שהרגו אין בזה שם צידה, ולפני כשלישים שנה, שנכנסתי לקודש פנימה קמיה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א לדבר עימו בכמה הלכתא דשבתא, שאל אותי על היוורה חץ כנ"ל, ואמרתי לו שלענ"ד אינו חייב אלא אחת, ומרן שליט"א אמר שלדעתו חייבים גם משום צד, והביא ראיה מהשולח דג מן המים שחייב תרתי, אמנם לכאורה יש לעיין בראייתו, דשאני שולה דג שבתחילה שולה אותו והוא בידו ואח"כ מת בגלל שיבש כסלע, וכיון שיש ב' שלבים חייב שתיים, אבל במי שיוורה חץ והורג מיד שם הפעולה היא הריגה ולא צידה.

[ויש שרצו לטעון שפעולה זו מותרת דאינה אלא המשכת מצב, וכדין קורה שנשברה שמותר לסומכה בשבת ואין בזה משום תיקון, עיין גמ' שבת קנא:, אבל זה אינו, שהרי כאן בפעולתו יוצר מצב חדש של הכנסת כוח החשמל במערכת, שהיא כשלעצמה פעולה האסורה, ולאחר שיש כבר חשמל במערכת, אז אפשר לשמור על המצב שבו הצינור נשאר פתוח].

מוליד ביום טוב
ג. איתא במשנה ביצה דף לג. אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים, וביארו בגמ' משום דקא מוליד ביו"ט. וריהטת הסוגיא וכך משמע מן הראשונים שאיסורו מדרבנן, דלא כהט"ז שס"ל שאסור מן התורה.

ועיין לשון הרמב"ם פ"ד מיו"ט ה"א שכתב שאסור להמציא אש ביו"ט שהרי אפשר להמציא אותה מבערב. והראב"ד השיגו שהיה צריך להביא את טעם הגמ' משום מוליד. ועיין במ"מ שם ובט"ז סי' תק"ב ס"ק א' דכוונת הרמב"ם דיש להדלקה זו דין מכשירי אוכל נפש וכיון שאפשר לעשותה מערב יום טוב לכן אסור לעשותה ביום טוב. ועיין בט"ז שהקשה דלפ"ז לצורך חימום דהוי אוכל נפש גופיה צריך להתיר להמציא אש חדשה, ותירץ שיש איסור מן התורה לברוא דבר חדש.

ובגוף לשון הרמב"ם דמשמע מיניה שהאיסור הוא מלתא דמכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותה מערב יום טוב, א"כ צריך להיות הדין שאם נכתה לו האש או שהיה אנוס מלהדליקה מערב יו"ט דיהיה שרי להדליק ביום טוב גופיה, וכדין מכשירין שא"א לעשותה מבערב. ובאמת יש מן האחרונים שרצו להתיר בזה, עיין ברכי יוסף סי' תק"ב וברדב"ז בלשונות הרמב"ם סי' ק"נ. אמנם אין כן דעת הפוסקים להלכה, אלא בכל גוונא אסור

אלא פעולה פשוטה ותו לא מידי, משא"כ בשעון לדעת האוסרים יש בזה פעולה מורכבת של הפעלת גלגלי שיניים וכו'. ואילו בחימום השסתום שמייצר חשמל הרי יש כאן מעשה חשוב ומורכב שבזה כאמור אף החולקים על החזון איש מסתבר שיאסרו כיון שהוא לא רק מכניס רוחניות בחלקים דהכא על ידי החום מייצר כח חשמל. שבזה מסתבר שלכו"ע יהיה אסור. אמנם עדיין יש לעיין האם אסור לעשות זאת מדאורייתא או שמא כיון שזו פעולה שחוזרת על עצמה ואינו תיקון גמור בכלי, יאסר רק מדרבנן, ונפק"מ להתיר אמירה לנכרי לצורך יו"ט.

מכשירי אוכל נפש

ז. מכשירי אוכל נפש הם הדברים המכניסים את האפשרות להכין אוכל נפש, ואם היה אפשר לעשותן מערב יום טוב, אסור לעשותן ביום טוב, ואם אי אפשר היה לעשותן מערב יום טוב, אזי הלכה שמותר ואין מורין כן.

ובמכשירי אוכל נפש מצינו שלא כל המכשירין הותרו, ולעניין בונה כתבו הראשונים שעשיית כלי גמור אסור ורק תיקון סכין ושיפור הותרו משא"כ יצירת כלי חדש. ושורש ההבדל הוא בין דבר שהוא תיקון חשוב וגם יעמוד לימים הרבה שבזה לא התירו לעשות במכשירי אוכל נפש. ואף ששני התיקונים נאסרים משום מלאכת בונה, וכה"ג בשבת יהיה חייב חטאת בשניהם מ"מ ביום טוב שאני.

ונראה שפעולה זו של יצירת כוח בחומר אינה פעולה לימים הרבה ואין להגדירה כפעולה חשובה, ולכן הרי היא ככל מכשירי אוכל נפש שמדינא מותרים אלא שההלכה ואין מורין כן. ואין זה נחשב כאפשר לעשותו מערב יום טוב, כיון שהרגילות היא לעשותו ביום טוב וגם יש בזה משום הפסד שלכן דיינינן ליה, כאי אפשר לעשותו מבעוד יום. [יל"ע מדברי הרמב"ם שנתן טעם באיסור המצאת אש משום שאפשר לעשותו מאתמול, עיין במגיד משנה ובט"ז סי' ק"ב שיוצא מתוך דבריו שהמצאת אש חשיבא אפשר לעשותה מבעו"י, אלא שדברי הט"ז הנ"ל יש לעיין בהם טובא וכאמור לעיל גבי הבערה באות ג'].

וגם מצד יצירת מעגל חשמלי ובונה לדעת החזון איש, מובא בשם גאון אחד שליט"א שאין לאסור ביום טוב, דהוי בכלל מכשירי אוכל נפש, כמו תיקון שיפור וכדומה, שהלכה ואין מורין כן. אמנם שמעתי שהשתא שאלו קמיה אודות אלקטרומגנט זה והורה לאיסור ואמר שיש בזה תיקון גמור. [ויש לעיין אם קרסה כל מערכת החשמל וצריך להרים את המתג הראשי האם גם זה חשיב תיקון קל או שמא חמיר טפיל]. ולכן יש לדון להקל להשתמש ביום טוב במקרה גם אלו שבכל שבת מחמירים כדעת הנוקטים שיש איסור בפתחת דלת המקרה. וטעם ההיתר כיון שכל האיסור הוא משום גרם הפעלת התרמוסטאט, שהוא תיקון קל והוא בכלל היתר דמכשירי אוכל נפש שא"א אפשר לעשותן מאתמול, אלא שבכל זה הלכה ואין

מורין כן. ובכל זה יש לעיין האם יהיה מותר להפעיל מיקסר לצורך אוכל נפש ונימא שהוא בכלל מכשירי אוכל נפש שהלכה שמותר ואין מורין כן. והרי בשניהם הפעולה היא הפעלת חשמל ביום טוב. אלא שבזה יש לדון שלא כל מילתא התירו במכשירין וכמו שאסרו להוליד אש ביום טוב אף לצורך אוכל נפש וא"כ חזינן שיש פעולות שנאסרו, וכמו שאסור לחתך את הניר כדי לצלות עליו וכדומה, ובר מן דין יש לדון לאסור מצד ההולדה החשמל עצמה, וכמו שנקט הבית יצחק גבי שבת, אלא שא"כ יש לשאול גם בהפעלת האלקטרומגנט נימא בו איסור מצד מוליד הזרם, ויש לאסרו דומיא דהולדת אש.

וכעין זה יש לדון האם פתיחת פקק חשיבא פעולה חשובה והוי תיקון גמור ולא נימא בו היתר דמכשירין או לא הוי רק תיקון קל. ומסתברא דהוי תיקון גמור וכעשיית כלי ואין בו היתר דמכשירין.

ויש שרצו לומר דכיון שההגנה הזאת אינה לצורך תיקון האוכל, אלא לבטחון בעלמא ואינה שייכת לסדר הרגיל של תיקון האוכל אין זה נחשב בכלל מכשירין, כיון שהוא דבר מיותר. אמנם יש לדון בזה דמאחר שכך הדבר מותקן ואין אפשרות אחרת להדליק את האש תו הוי חלק ממערכת ההדלקה.

[ושמעתי בשם גאון אחד שליט"א שדן שבפעולה קבועה אין היתר דמכשירין ולכן בכיריים אין לסמוך על הא דהוי מכשירין, ולע"ע לא מצאנו מקור לחילוק זה].

הלכה ואין מורין כן

ח. והנה אף שלהלכה מכשירי אוכל נפש מותרים מ"מ כאשר שואלים את הרב מה ההלכה בזה אין הוא רשאי להורות היתר. וכל שכן שלא לדרוש בפירקא ועיין ברש"י ביצה דף כח: שהטעם שלא יבואו לזלזל ולהתיר אף במכשירין שאפשר לעשותן מבערב.

ויש לעיין בהאי דינא דהלכה ואין מורין האם מותר לאדם לומר לאשתו שתעשה מלאכה, האם כמו שלעצמו מותר אם יודע את ההלכה ה"נ שרי לומר לאשתו, או דאמירה לאשתו היא כעין הוראה ואסור, עוד יש לעיין האם מותר לאדם ת"ח לעשות מלאכה בפני אשתו, האם זה נחשב כהוראת היתר או שכל שלא מוציא בפיו שרי.

והנה בהלכה זו שאין מורין כן, איתא ברש"י שאם רואה מאן דהו עושה מלאכה אין צריך למחות בידו, וממילא מכ"ש שאין צורך לדרוש בפירקא שהדבר אסור. אלא ששמעתי דכיון שהיו צדדים שמא הדבר אסור מדינא לכן החליט מרן הגר"נ קרליץ שליט"א כן לפרסם ברבים, אמנם כיון שאין זה מוכרע לגמרי לאיסור כתב בלשון יש להמנע ולא כתב בלשון איסור.

ועיין בפוסקים הרבה פרטי דינים בדין זה של ההלכה ואין מורין כן.

הרב ש. י. נסים קרליץ
רמת אהרן
רח' ר' מאיר 6, בני ברק

בס"ד, יום אד"ב תשע"א

בענין הדלקת גז ביום - טוב

כפי המצוי כיום במבערי הגז הביתיים מותקן בהם
שסתום בטחון (העשוי למנוע דליפת גז כשהאש
נכבית),

ובכל הבערת אש נוצר ע"י החום זרם חשמלי (במעגל)
המחזיק את שסתום הבטחון, וזאת אעפ"י שאינו
מחובר למערכת החשמל.

על כן יש להמנע ביו"ט מלהבעיר את הגז בכיריים
אלו, אלא ידליק מעיו"ט לכל היו"ט.

ש. י. נסים קרליץ

הדברים נכונים וג"א מצטרף

חיים קניבסקי

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

בספר "הסוכה" מובאת הוראתו המפורסמת של דו"ז הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, בעניין הוצאת אדם ישן מתוך הסוכה, וז"ל שמעתי מפי הגרש"ז (שליט"א) כי איסור שינה חוץ לסוכה לא נאמר אלא בעת שהולך לישון. אולם מי שישן כבר, אינו בר חיובא ופטור מן המצוות. לפיכך יש לדון שמותר להוציא אותו תוך כדי שינה מן הסוכה. גם לפי זה מי שנרדם לאונסו חוץ לסוכה, אין חיוב להעיר אותו, משום דלא קעביד שום עבירה.

ואמר דלא דמי לתפילין שכן חייבין להעיר את הישן בתפילין, דשאני התם משום דהוי בזיון לתפילין. וכן אינו דומה למה שחייבים להעיר כהן שישן באהל המת, דשאני התם משום שהמשך הטומאה הוא גם כשאדם ישן וקעביד עבירה לאונסו וכו'.

והעיר דלפי זה צ"ע מהבן איש חי [שנה א' פרשת האזינו ה"ח] שמחייב להעיר למי שנרדם חוץ לסוכה. וכן ציין לשדה חמד [מערכת י"ד, כלל ל"ב] שהאריך בזה, והביא מספר "מתת ידו" שהוכיח מזה שהישן ביום בציצית אינו חוזר ומברך, לפי שגם הישן הוא בר חיובא ומקיים מצוות. גם להדיא כתב שם שאם אחד ישן בסוכה ובא חברו והוציא אותו תוך שנתו חוץ לסוכה וישן שם, שביטל את חברו ממצוה, וצ"ע, עכ"ד. [הדברים היו למראה עיני הגרש"ז א וחלק מהמובא שם היה מכת"י]

ובמילואים לספר הליכות שלמה דיני תפילה, הביאו שהגרש"ז א צ"ל הרחיק בזה יותר, ודן שם עוד האם יש חיוב להעיר לקריאת שמע אדם שישן בשעה הקרובה לסוף זמן קר"ש, ודן לומר שמצד הסברא נראה ברור שמעיקר הדין בשעה שאדם ישן אין עליו חיוב לקרות קריאת שמע והרי הוא כשוטה גמור ולא יענש על זה שלא התפלל מצד ביטול עשה משום שהוא אנוס. וכן נקט שמי שישן ויש עליו בגד של ד' כנפות בלי ציצית שאין צריכים להסירו, שאין לבישתו בשעת שינה לבישה המחייבת כלל דהרי הוא כשוטה.

וכתוב שם שכל זה אמור במי שהלך על דעת לישון את כל שנתו בסוכה ואחר כך הוציאוהו שלא לדעתו, אך אם בשעה שהלך לישון היה בדעתו שיוציאו אותו הדבר אסור.

ושורש סברתו היא, שאדם הנמצא במצב של שינה איננו שולט על דעתו והרי הוא כשוטה, וכמו שפשוט שמותר להוציא שוטה מן הסוכה, ה"נ שרי להוציא את הישן דגם הוא אינו בגדר בר חיובא.

והרבו הלומדים והחכמים לדון ולתמוה ולהעיר על חידושו זה, והרינו בזה להציע שוב את הדברים ואת מה שיש לבאר ולברר בנידון זה.

דברי הפוסקים שאדם ישן חשיב כאינו בר חיובא

א. מתבאר מתוך דברי הגרש"ז א צ"ל שסבר שאדם בשעת שינה אינו בר חיובא ופטור מן המצוות, וכבר נקט כסברא זו בשו"ת שאילת יעב"ץ ח"ב סי' צ"ז, וז"ל דישן לאו בר דעת הוא לגמרי לא למצוה ולא לעבירה לא נשכר ולא נענש, וכן מצינו בלוט שלא ידע בשכבה ובקומה, עכ"ד. והקשו הלומדים על דברים אלו ממה דחזינן בכמה וכמה הלכות שהישן נחשב בר דעת וגם מקיים מצוות בשעת שנתו.

הקושיא על שיטות אלו מהנותן גט דמוכח שישן

דינו כבר דעת

ב. בגמ' גיטין דף ס"ז ע"ב תנן מי שאחזו קורדייקוס [ופרש"י דהוא שם של שידה השולטת כששותה יין הרבה

מגיתו], ואמר כתבו גט לאשתי לא אמר כלום, אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס וחזר ואמר לא תכתבו גט לאשתי אין דבריו האחרונים כלום, ואיתא בגמ' שם דף ע' ע"ב אין דבריו האחרונים כלום, אמר רשב"ל כותבין ונותנין גט לאלתר, ורבי יוחנן אמר אין כותבין אלא לכשישתפה, וביארו בגמ' שריש לקיש מדמהו לישן, ורבי יוחנן מדמהו לשוטה. וקשה דמבואר מגמ' זו שישן הוא בר דעת.

דברי השו"ע שיש להעיר את הישן לקריאת שמע

ג. כתב השו"ע סי' ס"ג ס"ה אם היה ישן מצערים אותו ומעירים אותו עד שיקרא פסוק ראשון והוא ער ממש, מכאן ואילך אין מצערים אותו כדי שיקרא והוא ער ממש, שאף על פי שהוא קורא מתנמנם יצא. ומקורו בגמ' בברכות דף י"ג

ע"ב אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה, בפסוקא קמא צערן טפי לא תצערן. ולכאורה משמע שבשעה שאדם ישן חייב הוא במצוות ולכן יש להעירו^א.

דברי הפוסקים שיש להעיר כהן שנמצא באהל

עם מט

ד. כתב הרמ"א יור"ד סי' שע"ב ס"א, ומקורו במהרי"ל דכהן שישן ונמצא עמו מת באותו בית צריכים להקיץ את הכהן ולומר לו שיצא מתוך אהל המת. וחזינן שאף בשעה שישן הרי הוא בר חיובא ועובר עברות.

דברי הראשונים בירדו גשמים ועלה לישון בביתו

ה. ולכאורה יש להקשות עוד מהסוגיא בסוכה דף כ"ט ע"ב היה אוכל בסוכה וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיגמור סעודתו. היה ישן תחת הסוכה וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיאור. איבעיא להו, עד שיעור או עד שיאור, אלא אימא עד שיעור ויעלה עמוד השחר.

ועיין בר"ן [דף י"ג ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה היה] שהביא את הגירסאות השונות בגמ' ואת גירסת הגאונים, שכתבו שאם לא נעור עד עמוד השחר שאין מטריחין אותו עד שיגמור שנתו, ולא גרע מסעודה דאמרינן בה עד שיגמור סעודתו, וחוכך אני וכו' שמא סעודה אין לה זמן ידוע אבל בלילה כל שעלה עמוד השחר הוי כגמר לגבי סעודה, ומיהו אם תקפתו שינה משמע ודאי פטור משום מצטער, עכ"ל. ובב"י סי' תרל"ט ס"ו ביאר שכל הסוגיא קאי על בני הבית אם מעירין אותו או לא שהרי האדם עצמו ישן הוא.

מבואר מדברי הר"ן והגאונים, שדימו את הישן מחוץ לסוכה, למי שהתחיל סעודתו ולמצטער, שישן אינו כשוטה אלא הוא חייב במצוות ואסור לו לישון חוץ לסוכה, ומעיקר הדין היה צריך להעיר את הישן מחוץ לסוכה לאחר שעלה עמוד השחר, ואף שהלך לישון בהיתר. ויש לעיין לסברת הגרשז"א שבזמן השינה חשיב אינו בר חיובא, א"כ מדוע היה צריך להעירו נימא שכעת אינו בר חיובא. ובפרט שהליכתו היתה בהיתר גמור.

^א והנה רש"י פירש שם בסוגיא בד"ה בפסוקא, דאיירי במתנמנם, וכן הוא ברא"ש סו"ס ג' ובתרי"י [דף ז' ע"ב ד"ה אמר שמע] ועיין ברמב"ם פ"ב מק"ש ה"ג שכתב היה ישן, ועיין כסף משנה שהביא את דברי הראשונים הנ"ל ולכן מפרש דגם הרמב"ם איירי במתנמנם, ונקט לשון ישן כיון שכך כתוב בגמ', אבל אה"נ כוונתו שהוא מתנמנם. ולפי הבנה זו אין כל קושיא מדין קר"ש שהרי מתנמנם אינו נחשב כישן. אמנם בשו"ע העתיק את לשון הרמב"ם כפשוטה בישן. אמנם עדיין אפשר לפרש בדברי השו"ע שאיירי במתנמנם, שהרי מסיום דבריו בשו"ע משמע שבשאר פרשיות קר"ש סגי במתנמנם, וא"כ י"ל שבתחילה כשאמרו ישן איירי במתנמנם, ולפוסק ראשון צריך להעירו לגמרי. וכן ציינו לדברי המקור חיים [לבעל החות יאיר] שביאר כך את דברי השו"ע, וסיים שלשון הש"ס ריש פרק היה קורא לא משמע כן.

בדברי הירושלמי שמצות סוכה היא כל שבעה בלי הפסק

ו. ועוד הקשו מדין הירושלמי [ברכות פ"ג מ"ג] מה בין סוכה ומה בין לולב, סוכה אינה טעונה ברכה אלא לילי יום טוב ראשון בלבד, לולב טעון ברכה כל שבעה. סוכה נהגת בלילות ובימים, לולב אינו נהג אלא ביום. והקשו הרי תלמוד תורה נהג בלילות ובימים, ודחו סוכה אפשר ליה ליבטל תלמוד תורה אי אפשר ליבטל. ועיין שם בביאור הפני משה ומה שכתב בפירוש מבעל החרדים, שבסוכה אין המצוה פוסקת כלל דאפילו בשעה שיושן מקיים מצוה, וחזינן דהישן מקיים מצוות סוכה.

בדברי הפוסקים שהישן בכסות יום בלילה אינו מברך

בבוקר

ז. עוד הקשו מדברי הפוסקים סי' ח' סעיף ט"ז, במי שישן בטליתו שיש לו לברך בבוקר כיון שלילה לאו זמן ציצית, ובמשנ"ב שם ס"ק מ"ב הביא שכיון שיש פוסקים הסוברים שכסות יום חייבת בלילה, ספק ברכות להקל. ולכאורה צ"ע דאף אי נימא שחייבת מ"מ הרי הוא ישן בה, ולדעות דישן אינו בר חיובא והוא כשוטה, נימא דהוי הפסק.

דברי רב האי גאון בשני אחים שיש להם רק

סוכה אחת

ח. עוד הקשו מדברי רב האי גאון המובאים בשערי תשובה ריש סי' תרל"ט, במעשה של שני אחים שלא היה להם מקום לשניהם בסוכה שהורה רב האי גאון שכל אחד ישן בלילה אחר, והקשו אמאי לא נתן עצה שכשהאחד הולך לישון יוציאנו אחיו באמצע הלילה.

תירוץ הגרשז"א על חלק מהקושיות הנ"ל

ט. והנה על חלק מהקושיות הנ"ל כבר עמד הגרשז"א עצמו וכתב לדחות שאינם שייכים לנידונו, ועמד על משמרתו שהישן חשיב כאינו בר חיובא, אלא שסיים שנראה דודאי ראוי שיקצינו משנתו כדי שיקרא קר"ש ויתפלל, שאף שאין עליו חיוב כלל ולא יענש ע"ז שלא התפלל משום ביטול עשה דאנוס הוא, מ"מ סברא הוא שיש לזכותו שלא להפסיד קיום מצות ק"ש ותפילה, ושאינו מסוכה דהתם אין מוטלת עליו מצוה לישן בסוכה אלא שאסור לישן מחוץ לסוכה, אלא הרי זה דומה לישן בליל יום טוב ראשון של סוכות, דודאי מצוה להעירו כדי שיאכל כזית בסוכה ולא יפסיד את המצוה. [וכך העידו משמו שנשאר בדעתו שבמקום הצורך והדחק, כגון בשיבה שרי להוציא את הישן]².

עיונים בדברים הגרשז"א

י. והנה יש לעיין במש"כ הגרשז"א לבאר את הדין של כהן הישן באהל המת שהטעם שחייבים להעירו הוא משום

² והיה מקום לומר שמצות שינה בסוכה עניינה הוא ההליכה לישון ולא השינה עצמה, וא"כ כל שהלך לישון תו לא איכפת לן במה שהוא כעת מחוץ לסוכה. אלא שהגדרה זו צ"ע מה שדנו הראשונים אם צריכים להעיר את הישן בביתו מפני הגשמים, ומה מקום יש לדון בזה אם כאשר ההליכה לישון היתה בהיתר.

שהמשך הטומאה הוא גם כאשר האדם ישן וקעביד עבירה לאונסו, וצ"ע בכוונת דבריו שהרי בשעה שישן אינו בר חיובא ופטור מן המצוות, וא"כ אמאי אינו פטור גם מן העברות [וכמו שמצינו בשו"ת היעב"ץ הנ"ל שכתב שאינו בר דעת לא למצוה ולא לעבירה לא נשכר ולא נענש].

ועוד יל"ע, בגוף דברי הגרשז"א שדן לחלק בין היכי שהוציאו אותו בלי ידיעתו שפשיטא ליה שאין בזה איסור, לבין היכי שידע שיוציאו אותו והלך לישון על דעת כן, ויש לעיין מאי שנא והרי סו"ס בשעה שישן הוא פטור מכל המצוות.

ישן הוא בר חיובא ואינו שוטה אלא שמעשהו בשעת שינה חשיב מעשה בבלי דעת

י"א. וכדי לנסות לבאר את הדברים יש להקדים דנראה פשוט שאין לומר שאדם ישן חשיב אינו בר חיובא וכשוטה שפטור בעצם מכל המצוות, אלא באמת הוא בר דעת גמור וחייב בכל המצוות והעברות, אלא שכיון שבזמן השינה בפועל אין לו דעת, אזי כל עשה שנעשית תוך כדי שנתו אינה כלום, והיינו שמעשים שעושה אדם ישן הם מעשים שנעשו בכבלי דעת.

וכעין דוגמא לדבר³ מה שמצינו בתוס' בב"ק דף ד' ע"א ד"ה כיון בשם הירושלמי, שישן שהביאו אצלו כלים ושבירן פטור, ואם הלך לישון ליד כלים חייב. ולא אמרו שכיון שהזיק בשעת השינה חשיב כדין שוטה שהזיק. ולכאורה לפי הבנת היעב"ץ והגרשז"א היה צריך להיות לכאורה פטור לגמרי, לא נשכר ולא נענש. וחזינן באופן ברור שהישן אינו כשוטה, ולכאורה הביאור בזה הוא שמצרפים את הדעת שלפני השינה למעשים שנעשו בבלי דעת בשעת השינה. ונמצא שאף שהוא ישן בשעת עשיית הנזק, מ"מ אינו נחשב מזיק באונס.

ולפי מהלך זה יש לבאר את כל הקושיות והתמיהות דלעיל, דודאי ישן נחשב בר דעת, ואם אמר לתת גט כשהיה ער, ואח"כ אחזו קורדייקוס וכעת הוא ישן, ס"ל לר"ל שכותבין לו גט לאלתר, שהרי באמת הוא בר חיובא גמור, אלא שדינו כישן, וכיון שאין אנו צריכים את העשייה שלו בשעת השינה, תו אין שום חסרון במה שבשעת כתיבת הגט הוא ישן.

וכן מה שנקט היעב"ץ שהישן אינו בר דעת ודינו כשוטה, איירי במי שבא על אשה תוך כדי שנתו, ושם הנידון האם מעשה שעשה תוך כדי שינה נחשב כמעשה של בר דעת, בזה סבר היעב"ץ שאין לעשה שלו שם מעשה, אך אין מזה ראייה כלל שבשעה שהוא ישן דינו כשוטה לכל דבר⁴.

³ והוא רק כדמות ראייה, דפשיטא דשאני דיני נזיקין דתליא באונס גמור וכו'.

⁴ ועיין גם בדברי הגרשז"א זצ"ל, שבתוך הדברים העיר מהנידון של אדם שהתחיל להתפלל בכוונה והמשיך כששפתיו נעות בלי כוונה, ודן שמא מי שהולך לישון ונתכוין למצוה לפני השינה שפיר מקיים את המצוה גם כאשר הוא ישן, ואי נימא שישן הוא כשוטה, מה מהני מה שכיון קודם, סו"ס כעת הוא שוטה ואינו בר חיובא. ולכאורה יש לעיין מה

ביאור הנידון של כהן ישן דהוי איסור בלי מעשה

יב. ולפיכך א"ש מה שלגבי טומאת כהן כתבו הפוסקים שיש להעירו, די"ל דשם העבירה אינה על ידי מעשה, אלא עצם המציאות של כהן באהל המת היא האיסור, ובזה אין הבדל בין כהן ער לישן, וגם ישן עובר עבירה באונס ומצוה להעירו. וכמו שכהן כשהוא ער ואינו יודע שיש עמו מת באהל שודאי מצוה להודיעו ולהפרישו משום שעובר עבירה באונס, ה"ה אם ישן גם עובר כהאי גוונא באונס⁵, כיון שגם ישן הוא באמת בר חיובא⁶.

הישן מחוץ לסוכה לא עבר איסור אלא ביטל עשה ובדין הוצאת ישן מהסוכה

יג. והנה לגבי גוף מצוות ישיבת סוכה כתב רע"א בחידושו לסוכה דף כ"ה ע"א שהאוכל חוץ לסוכה לא עבר איסור אלא ביטל עשה⁷, ועל כן יש לומר שבאופן שמוציאים אדם ישן מהסוכה, אין הישן נחשב שמבטל עשה, שהרי ביארנו שאין המעשה של הישן כלום, ונמצא שהשינה מחוץ לסוכה אינה כלום, היות ונעשית בזמן שאינו בדעת.

אכן כל זה במי שהלך לישון כדרכו והוציאוהו שלא מדעתו, אבל באופן שהלך לישון על דעת שיוציאו אותו לאחר מכן, י"ל שמצרפים את דעתו שבתחילה למה שישן בחוץ בסוף ונמצא ששנתו בחוץ נעשתה על ידו ובדעתו מלכתחילה, הגע עצמך מי שילך לישון בסוכה כשודאי לו שבעוד שעה היא מתפרקת, האם יהיה שרי לו לילך לישון בסוכה כזו, פשיטא שהוא נחשב כמי שהולך לכתחילה לישון חלק מהשינה מחוץ לסוכה, וא"כ י"ל שבשינה כזו מחוץ לסוכה מבטל את המצוה.

שדימה הגרשז"א את הנידונים והרי לשיטתו ישן הוא כשוטה ופטור, ומה הדמיון למתפלל בלי כוונה, ששם הוא ודאי בר חיובא ובר דעת אלא שחסר לו דעת למעשהו. ומוכח לכאורה שגם הגרשז"א זצ"ל ס"ל שבעצם חשיב בר דעת אלא כל הנידון הוא על מעשה שנעשה בבלי דעת כאשר הוא ישן.

⁵ ונראה דמש"כ הש"ך סי' שע"ב ס"ק ג' דהוי איסור בשוגג, כוונתו באונס.

⁶ ועיין שו"ת אג"מ יור"ד ח"א סי' ר"ל, שדן בשאלה של כהן שצריך שידיקו בו אבר ובשר ועצם ממת, ובתוה"ד בענף ד' ד"ה ומש"כ, כתב לדחות את סברת השואל שכיון שבשעת הניתוח הכהן מורדם תו לא יהיה בזה איסור. וכתב על זה האג"מ איני רואה בזה שום היתר דישן אינו פטור ממצות ואיסורין ורק מדין אנוס לא מתחייב בעונשין על מה שעשה איסור כשהיה ישן, וא"כ כשיכניס את עצמו לכך הרי אינו אנוס, וברור שאף אם לא יצוה שיתנו לו איסור ויטמאוהו בעת שישן, אבל יודע שכשיישן יעשה איסור, הוא אסור וגם יתחייב בעונשין דשמיא, עכ"ד.

⁷ וז"ל רע"א, דאין על האכילה איסור כלל שלא לאכול חוץ לסוכה, אלא דמוטל עליו לקיים מצות עשה שיהיה אכילתו בסוכה, ואם אינו הולך לסוכה לאכול אכילתו שם, מבטל מצות עשה וכו', והרי אפילו מצות ציצית ס"ל למרדכי דבהולך בבגד ד' כנפות בלי ציצית דאינו עובר בעשה, דאין איסור על הילוך בבגד בלא ציצית, אלא כשהולך בבגד כזה מוטל עליו המצוה לעשות ציצית, ובאינו עושה מבטל המצוה בשו"א⁸, עיין מג"א סי' י"ג ס"ק ח', עכ"פ בסוכה פשוט דמקרי רק שב ואל תעשה, כנלענ"ד. [וזה דלא כמו שכתב בשו"ת אבני נזר סי' תפ"א אות ה' שיש איסור לישון ולאכול חוץ לסוכה, והסוכה היא המתיר את האכילה, וצ"ל ללשון שבגמ' "מחיצה המתרת"].

ולכן אין להקשות מדברי רב האי גאון בשני אחים שיש להם סוכה אחת, שיוציאו את הישן, שכיון שידוע שיוציאו אותו, לא אהני לן מידי, דבכה"ג נחשב שהלך לישון מחוץ לסוכה.

ביאור הנידון במי שישן בביתו בשעת הגשמים

יד. ובעניין הקושיא מגשמים שאין מטריחין אותו, יש לומר שכשאדם הולך לישון בשעת הגשמים מחוץ לסוכה הרי הוא כביכול מתכנן לישון חלק מהזמן בפטור וחלק שלא בפטור, שהרי בזמן שאין גשמים אינו פטור, ולכתחילה מונח במעשהו הליכה לשינה גם על הזמן של הפטור וגם על הזמן שלא פטור – ודומה הדבר למי שהלך לישון בערב סוכות מבעוד יום מחוץ לסוכה על דעת להמשיך לישון גם כשתחשך שלכאורה ודאי מצוה להעירו, דאדם זה תכנן מראש לישון מחוץ לסוכה".

ואף שבנידו"ד מותר לו ללכת לישון בביתו מדין מצטער, מ"מ בזמן שהפסיקו הגשמים יש במעשהו ביטול מצוה באונס שהרי בפועל כל השינה מחוץ לסוכה היתה מדעתו, וא"כ אף שאנוס הוא מ"מ מצוה להעירו כדין מי שמבטל מצוה באונס" וכמו בטומאה שמצוה להעירו.

החילוק בין מי שהוציאוהו מחוץ לסוכה שאינו מבטל מצוה לבין הישן ולא יקרא קר"ש

טו. ולפי הנ"ל יש מקום לחלק בין הישן בזמן קריאת שמע לישן מחוץ לסוכה, דבסוכה המצווה היא לישון בסוכה, והשינה גופא הוי קיום המצוה, ובשינה חוץ לסוכה עצם מצב השינה היא ביטול העשה, ובזה אמרינן שאם באותה שעה הוא ישן ואינו בדעת, אין הוא נחשב כלל למבטל עשה, שהרי מצב של שינה מוגדר לגבי עשייתו כאינו בר דעת. אבל בקריאת שמע ביטול העשה הוא במה שלא קרא קר"ש, והשינה היא רק הסיבה וההכ"ת לזה שלא קרא, וא"כ יש לומר דחשיב מבטל עשה באונס, שהרי אין עצם השינה ביטול, אלא המציאות שלא קרא קר"ש, וא"כ הוי ביטול עשה באונס ומצוה להעירו.

^ח ונפק"מ גם לעניין בל תוסיף, במי שהולך לישון בערב שמחת תורה בסוכה על דעת להמשיך לישון בסוכה גם כשתחשך, האם נימא בזה שאינו עובר על ב"ת כיון שהוא אנוס בשנתו, או דילמא כיון שהלך לישון מלכתחילה על דעת לישון גם בלילה הרי זה כמי שתכנן מראש לישון בסוכה בשמיני. [ועיין בספר תורת המועדים סי' תרס"ו ס"ק ב' שהביא בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א שלא צריך לחוש לזה שהוא נראה כבל תוסיף, כיון שהלך לישון בהיתר, ומה שממשיך לישון אחר כך הוא אנוס, ולא גזרו רבנו על כך, עכ"ד. ונראה דכיון שכל האיסור לשבת בשמיני בסוכה אינו ממש בל תוסיף, שהרי אינו מתכוין לשם מצוה, ורק האיסור בזה הוא "שלא יהיה נראה כמוסיף" עיין משנ"ב סי' תרס"ו ס"ק ה', בזה שפיר י"ל שאם הלך לישון בהיתר תו לא ניכר שהוא עובר על בתל תוסיף].
^ט ובגוף הנידון אם ביטול עשה באונס חשיב ביטול עשה יש להרחיב, ואין לדמות לנדון המדרכי במי שנקרעה טליתו בשבת שמותר לו ללבוש ד' כנפות בלי ציצית, דשם את העשה בכל מקרה לא יקיים וע"כ מחדש המדרכי שאין איסור לבישת תו לא ניכר שהוא עובר על בתל תוסיף].
עשה שהרי העשה בכל מקרה לא יתקיים, אבל בנידו"ד איירי במי שמבטל את העשה באונס בזה שיושן חוץ לסוכה.

הישן נחשב כבר חיובא ומקיים מצוה בשעת שינתו

טז. ונראה שאף להבנה זו שכל עשייה שנעשית בשינה אינה כלום דלא נעשית מתוך דעת, מ"מ חשיב בשעת השינה מקיים מצוה כל רגע ורגע, והטעם כיון ששינה זו היא תוצאה של הליכה לישון מתוך דעת, על כן מקיים מצוה בכל רגע שיושן [וכמו מי שיושן חוץ לסוכה בשעת ירידת גשמים דנחשב כמבטל מצוה, ה"נ חשיב כמקיים מצוה].

ובזה א"ש מה שהקשו מדברי הירושלמי שמשמע ממנו שמקיים מצוה בשינה, דאח"כ בכל רגע שיושן הוא מקיים מצוה, ולכן גם א"ש ממצות ציצית שכסות לילה חייבת, והמצב של שינה אינו נחשב הפסק דסו"ס מקיים הוא מצוה בשינה.

אלא שלפי זה יש לדון שאף אי נימא שכאשר מוצאים אותו מהסוכה כשהוא ישן, אין בכך ביטול עשה, מ"מ מפסיד הוא את קיום המצוה, ומגלן להתיר להפסיד לאדם קיום מצות עשה, וכמו דמסתבר שאין להסיר מאדם ער טלית שיש בה ציצית, שאף שאינו מבטלו מעשה מ"מ מונע ממנו מלקיים מצות עשה.

וכל מה שיש לדון בזה הוא בהיכי תימצי שיש לאדם המוציא זכות להוציאו וכגון שני בחורים בשיבה, שלשניהם זכות שווה בסוכה, שהדעת נותנת שעדיף שהאחד יפסיד קיום מצוה מאשר חברו יבטל מצוה אפילו באונס.

הנרדס לאונסו

יז. בעניין מי שנרדס לאונסו מחוץ לסוכה האם יש להעירו, שכתב הגרש"א שגם בזה אין צורך להעירו, צריך לומר שאיירי שההירדמות היתה באונס, אך אם הוא מתנמנם חובה עליו ללכת כעת לישון בסוכה, ויש עוד אריכות בנידון זה והארכנו במקום אחר.

העולה מכל הנ"ל

יח. הנראה מכל הנ"ל שאין בכל ההשגות בכדי לבטל את הוראת הגרש"ז אועירבאך זצ"ל, ושורש החילוק כאמור שאכן הישן מקיים מצוות אלא באמת הוא בר דעת גמור וחייב בכל המצוות והעברות, אלא שכיון שבזמן השינה בפועל אין לו דעת, אזי כל עשייה שנעשית תוך כדי שנתו אינה כלום, והיינו שמעשים שעושה אדם ישן הם מעשים שנעשו בבבלי דעת. וכפי שכתבנו ליישב על פי הנ"ל את כל ההשגות.

^י ומובא ששאלו את הרב מטשעבין זצ"ל האם מותר לישון יחידי בסוכה, ואמר דשרי כיון ששומר מצוה לא ידע דבר רע. והקשו על דבריו שהרי בשעת השינה הוא כשוטה וכאינו בר חיובא, ולהנ"ל א"ש שודאי בשעת השינה נחשב מקיים מצוה, ודו"ק.

ארבעת המינים חיבור האדם אל מקור החיים

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

סוכות תשע"ו

ה' אל יראיו. אך כדי להטעים את הדברים בשפה השווה לכל נפש יתכן לבאר את סדר הדברים באופן זה.

כתיב "כי האדם עץ השדה" והוא משל על התנהגות האדם השלם בעולם שנדמה הוא לעץ השדה, מה עץ יש בו גזע שורשים ענפים עלים ופירות כך הוא האדם, וכפי שמצינו בכמה מקומות בחז"ל המתארים את הדמיון בין האדם לבין עץ השדה, ואת החלוקה שבתוך כלל ישראל¹ בין העץ ופרותיו לבין העלים והענפים. אך בשונה מאותו עץ שאין בו רוח חיים, האדם מורכב מגוף שמקורו מן הארץ ונשמה שהיא חלק אלוקי ממעל.

והנה כל עץ למינהו זקוק תדיר ליניקה ולמקור מים, ובלעדיו הוא כמש ויבש ובטל מן העולם, וכך גם האדם שיש בו חלק אלוקי ממעל ומחברים בו גוף ונשמה שורשיו נטועים בשמים ומשתלשלים ומתחברים לגוף אשר בארץ². גם הוא צריך יניקה רצופה בבחינת ועלהו לא יבול. והנה גוף האדם חיותו על ידי אכילה ושתייה, ובלעדיהם אין לו תקוה, כך גם הנשמה זקוקה למזון שמחיה אותה, ומזון זה הם התורה והמצוות, כהא דדרשו הוי כל צמא לכו למים, אין מים אלא תורה, ומוצאי מצא חיים.

ארבעת המינים צריכים השקיה תדירית של מים ומהם שגדלים על כל מים או במקום מים, והלכה היא שאם הם יבשים הם פסולים, והיינו שהמים נחוצים לעיקר גידולם, ומבלי היניקה המתמדת הם כלים ונפסדים.

לאחר הימים הנוראים עת ביקשנו זוכרנו לחיים, התחילה שנה חדשה שבה כל אדם מקבל חיים מחדש, חיים אלו זקוקים ליניקה מתמדת כדי שלא רק הגוף יוכל לחיות אלא ביחד עמו גם הנשמה, ולזאת ניתנה לנו מצוה זו של ארבעת המינים³, שההלכה בכולם שהיבש פסול בהם,

¹ וכן מצינו שאומות העולם חלוקים מעם ישראל שהם כמו עלים וקליפים ועם ישראל אחוזה בעיקר האילן והם פירות האילן [זה"ק אמור צ"ז א'].
² כתוב בקדמונים ששורש הנשמה היא בשמים ומשתלשלת לארץ ונאחזת בראש של האדם בסוד "בהלו נרו עלי ראשי".
³ והוא ביום הראשון לחשבון עוונות.

ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים ענף עץ עבות וערבי נחל, מצוה דאורייתא זו שהיתה נוהגת בזמן שבית המקדש היה קיים כל שבעה ימים, ומנהגם של אנשי ירושלים היה ליטול את הלולב לכל מקום שהלכו עמו. הוי אומר שצורת המצוה בשנים קדמוניות היתה שכל אחד ואחד היה נושא עמו במשך ימי הסוכות ארבעה מינים הכוללים פרי ומיני ירק, ומכיון שסדר קיום המצוות ניתן לעם ישראל ממתן תורה ושום מצוה ממצוות הבורא לא תשתנה, הוי אומר שגם בדור שלנו שכל תרבויות העולם השתנו לאין הכיר, ופלאי המדע ותחבולותיו משנים את התנהגויות יושבי הארץ, משנה לא זזה ממקומה ומצוות ארבעת המינים נשארת ככתבה וכלשונה, ועמך בית ישראל ממשיכים לחפש ולתור בהקפדה יתירה אחר ארבעת המינים בתכלית ההידור ונוטלים אותם בימי המועד, ובשעת התפילה וההושענות מנענעים ומסובבים אותם כנגד רוחות השמים.

והנה בלי ספק מי שלא חונך על ברכי התורה והמצוות משחר טל ילדותו יתמה על מה ולמה מסתובבים אנשים בני ברית במשך היום עם פרי וירק בידיהם⁴, ובפרט בדור של קידמה שהשימוש העיקרי הוא במכשירים מתוחכמים מעשה איש ותחבולותיו. ובפרט מי שאינם בני ברית יתמהו בכפלים על הנהגה שכזו שבני אדם מקיפים ומסובבים ומנענעים אנא ואנא פירות וירקות לרוחות השמים⁵.

והמעין בדברי רבותינו ימצא דברים נשגבים עד למאוד במצוה חביבה זו של ארבעת המינים, הן בפשט והן ברמז ובדרש ולמעלה בקדש בסוד

⁴ ובשנים קדמוניות היה דרך בני אדם לשמוח בעת האסוף בזרעונים ובעטרות של שבילים, עיין משך חכמה ויקרא כ"ג מ"ב על הפסוק בסוכות תשבו שביאר שמצוות ד' מינים היא על דרך הטבע משא"כ ישיבת סוכה שהיא כנגד הטבע, עיי"ש.

⁵ והנה סמוך ונראה ממש לאמירת דברי תורה אלו, בעת נסיעה למסירת שיעור בחול המועד, שח בפני הנהג המסיע שביום טוב ראשון התארח אצלו אדם שלעת עתה עדיין אינו שומר תורה ומצוות, והלה התלווה עמו לבית הכנסת ובשעת נטילת הלולב והנענועים הוא היה כולו כמתמיה האם מדובר פה בשבט אפריקאי או אינדיאני, וכאשר חברו אמר לו שכל התמיהות הם בגלל חסרון הידיעה והחיבור אל הקדש, המשיך לתמוה ושאל האם נכרי שיראה כזאת לא יחשוב שמדובר בשבטים מארץ נידחה.

ועיין בירושלמי שמבאר משום דכתיב "לא המתים יהללו י"ה ולא כל יורדי דומה" ויבש חשיב כמת¹.

והדרך היחידה של האדם היושב בארץ ומחובר בנשמתו לשמים היא להיות דבוק ויונק מן הקדש וזו היא הדרך היחידה שבה יש לו קיום רוחני עלי אדמות². רק כאשר האדם משקה את עצמו תדיר ושומר על לחלוחית קבועה אז הוא יכול לחיות, אז הוא פרי הדר ואז הוא מהודר.

וזהו גם עניין הנענועים לכל רוחות השמים, שכתבו הקדמונים שהוא הורדת השפע לעולם, וכל ירידת השפע הגשמי לעולם שלנו הוא אך ורק דרך החיבור והיניקה מן הקודש³, לא לחינם אנו נוטלים את ארבעת המינים ומנענעים, כל הלכה וכל מנהג מושתת על עומק לפנים מעומק, על דברים שלימדנו חז"ל ורבותינו במשך כל הדורות.

אדם מן השורה לא יבין לעולם את התוכן העמוק והרם גבוה מעל גבוה של שורש המצוות והמעשים, הוא מסתכל עליהם במבט שטחי ואז עלולים לעלות בליבו תמיהות, אך השתול בחצרות בית ה' ויודע ומאמין, ישכיל לדעת שכל מצוה וכל עשייה שורשה מגיע עד לשמי שמים.

ובארבעת המינים מצינו במדרש ויק"ר פרשת אמור, שהם כנגד ד' סוגי בני אדם בכלל ישראל. והאתרוג מסמל את מי שיש בו טעם ויש בו ריח, דהיינו גם לומד וגם בעל מעשים. והלולב שהוא כנגד התמרים מסמל את מי שיש בו תורה ואין בו מעשים טובים, והיינו טעם בלי ריח וכו'.

¹ ועיין ספר כד הקמח לרבנו בחיי ערך לולב: ארבעה מינין אלו שבהן הנפש הצומחת הם רעננים כל השנה מתקיימים בלחותם יותר משאר הפירות ולחותן הוא חיותן כי הלחות בפרי כמו הדם בגוף החי ולכן נצטוו בארבעתם להיותם הדר ולעשות אות וסימן לדרכי החיים לפי שתורתנו נקראת אורח חיים ובה נמצא החיים והטוב והמות והרע והזהירה אותנו [דברים ל'] ובחרת בחיים, וגם אנחנו הדבקים בה נקראים חיים [שם ד'] ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כלכם היום וגו'. ושאר האומות שלא היו ראויים לקבל אותה נפרדים הם מן החיים, לשבח בהם לשם יתברך הנקרא אלהים חיים, ואלו היו המינין האלה יבשים לא היה בזה אות וסימן לדרכי החיים, ומה אמרו בירושלמי יבש פסול משום שנא' [תהלים קט"ו] לא המתים יהללו י"ה.

² ותהילים קט"ו השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם, לא המתים יהללו י"ה ולא כל יורדי דומה, ולפי הנ"ל הסמיכות מלמדת אותנו שהארץ נתן לבני אדם אבל בלי החיבור לחיים אזי כל הנשמה וכו'.

³ ואף שמצינו שגם אומות העולם יש להם שפע וגם מי שלא שומר תורה ומצוות, מ"מ ביארנו במקום אחר שאכן ישנם ב' מהלכים בעולם לשפע, יש על ידי קיום התורה והמצוות בבחינת אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמכם, ויש בחינה של בעלי חיים, שהקב"ה זן את כל העולם כולו, וזהו בחינה של מזון שאינו תלוי בתורה ובמצוות.

ויש להתבונן בטעם נטילת הלולב שהוא כנגד מי שיש לו טעם, והרי הלולב הוא בלי טעם ובלי ריח, ואמאי לא נוטלים תמר שהוא אכן עם טעם ובלי ריח. וקושיא זו שאל המגיד את הבית יוסף.

עוד יש להתבונן מי הם אותם לומדי תורה שאין בהם מעשים טובים, והרי הלומד שלא על מנת לקיים טוב לו שנהפכה שלייתו על פניו, ובשלמא מי שיש לו מעשים טובים מבלי תורה איירי בעם הארץ שלא קרא ולא שנה, אך מי הוא זה הלומד ואינו מקיים.

וראיתי מבארים שהוא כנגד מי שמחזיק תורה, שיש לו שכר של לומד תורה אף אם לא למד אלא החזיק באחרים שלומדים⁴.

ולפי זה יש לומר שלכן אין נוטלים את פרי התמר ורק את הלולב, לרמז שלמרות ששכרו כלומד תורה, אך באמת אין לו את מעלת הפרי, ששכר זה הוא רק ללומדי התורה ממש שעליהם נאמר "עין לא ראתה אלוקים וזולתך".

דעת לנבון נקל שמי שעדיין לא זכה להיות שתול בחצרות בית ה', אין לו לעת עתה מושג והבנה בגודל עומק המצוה של ארבעת המינים, וגם הלומדים עמלי התורה מתעלים תדיר ומשיגים יותר ויותר בעניין עומק המצוות בעת הם יונקים ומתקרבים למעלה בקדש⁵.

וממוצא הדברים למדנו שכלל ישראל מורכב מכל המינים וכולם מאוגדים ומתחברים זה לזה⁶, אך אין לך אף מין מתוך הארבעה שיכול לחיות בלי מים, ובמיוחד הערבה שהיא כמישה ומתייבשת מיד בהעדר לחלוחית, ולצערנו בדור זה של עקבתא דמשיחא שמסבב כל הסיבות סיבב צורה כואבת של כלל ישראל צריכים אנו במיוחד לתפילה של יבואו רחוקים ויכירו ויתנו לך כתר מלוכה.

⁴ עיין ספר יצפנני בסכה מאמר ט"ז, ועיין שם שהביא בשם ספר הכתב והקבלה שעלי הלולב הם כתאומים בכל עלה ישנה כפילות, וזהו מה שלולב נלמד מכפות תמרים והכתיב "כפת" ומרמזו שיש באחזקת תורה כמין עלים כפולים. ובאמת המקום היחיד שאדם מקבל שכר שלא על עמלו ממש זהו שכר המחזיק תורה.
⁵ עד שהיחידים המיוחדים יחיד הסגולה עמלי התורה בקדושה וטהרה זוכים להשגות גבוהות ולהכיר ולהבחין גם במין אתרוג הכשר, ודו"ק.
⁶ אך האתרוג קובע לו מקום בפני עצמו ואינו מחובר אלא רק מתקרב.

סוכה שהמחיצות שלה עשויות שתי בלי ערב

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין

ליל שבת קדש פרשת האזינו תשע"ו

באחד מהמקומות הציבוריים בנו השתא סוכת ענק שאמורה לאלכס המון רב של בני תורה בשמחת בית השואבה, ולצורך כך השקיעו הון רב בבניית סוכת גדולה מאוד שעשויה באופן שהמחיצות שלה אינן מגיעות לקרקע וישנו מרחק של יותר מעשרה טפחים מהמחיצות עד לקרקע, ולצורך השלמת המחיצות הניחו באותו חלל מחיצות של ברזל כדוגמת מה שמניחים כוחות הבטחון לחסום כבישים וכדומה, והם מחיצות של שתי בלבד, ויש לברר האם סוכה זו כשרה או פסולה, וכן יש לדון האם מהני כעת לתקן את הפסול או שמא מכיון שכבר הניחו את הסכך אז יש לחוש לתעשה ולא מן העשוי.

מחיצות של שתי או של ערב לעניין דפנות הסוכה

א. אחד הנידונים בהלכות סוכה, הוא הנידון האם דפנות של שתי או של ערב מועילות להכשר סוכה, ושורש הנידון הוא דברי הגמ' בסוכה דף ז' ע"א והתניא דופן סוכה כדופן שבת ובלבד שלא יהא בין קנה לחברו שלשה טפחים. עיין סוכה דף י"ט ע"א סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין אביי אמר כשרה אמרין לבוד. ומאידך מצינו בגמ' סוכה דף ט"ז ע"ב, שפס ארבעה ומשהו מתיר בסוכה משום דופן ומוקים ליה בפחות משלשה סמוך לדופן וכל פחות משלשה כלבוד דמי. והקשו בתוס' ד"ה בפחות, למה הצריכו פס ד' ולא סגי בפחות מזה ויעמידנו בפחות מג' לדופן ונימא ביה לבוד, וכמו דאיתא בדף ז' ע"א, ואין שייך לחלק בין סוכה של ג' דפנות לסוכה של ד' דפנות. ותירצו תוס' דכיון שמבואר בעירובין דף ט"ז ע"ב דכל מחיצה שאינה שתי וערב אינה מחיצה, ולכן בעינן מחיצה שיש בה ד' טפחים.

מבואר מדברי תוס' שלא מהני לבוד לדופן סוכה, אך אכתי קשה שתוס' לא ביארו אמאי בדף ז' ע"א מבואר שמהני לבוד. עוד קשה שבסוגיא בעירובין איירינן גבי מקום שגודלו יותר מב' סאתיים,

ומצינו כמה דרכים בישוב סתירת הסוגיות אליבא דתוס':

[א]. המהרש"א – מחלק בין מחיצות שתי למחית ערב, עיי"ש.
[ב]. המגן אברהם – מחלק בין ג' מחיצות לבין ד' מחיצות. דבר מחיצות מהני לבוד, משא"כ בג' מחיצות, והטעם שכאשר אנו נזקקין לקולות של דיני סוכה שמחיצה שאינה גמורה שמה מחיצה, בזה בעינן שהמחיצות תהיינה גדורות היטב מבלי דיני לבוד. וכן העתיקו המשנ"ב סי' תר"ל ס"ק [ג]. החזון איש – חולק על המג"א וס"ל שאין לחלק בין ג' מחיצות לבין ד' מחיצות וס"ל שדין לבוד מהני רק כאשר יש כבר רוב מחיצה והיינו ד' טפחים, אבל לבוד לא מהני כלל בשום דופן של סוכה. ולדעת החזון איש פסול דאורייתא. [ומה שרצה מג"א לחלק בין סוכה של ד' מחיצות שמהני לבוד לסוכה של ג' מחיצות אין בזה סברא, ועיין גם בתוס' שמבואר מהם להחידא שאין לחלק בזה בין ד' לג'].

נמצא שלדעת החזון איש כל סוכה שצריכים להכשירה ע"י לבוד של שתי או ערב, אי אפשר לסמוך עליה לעניין סוכה.

האם שייך לומר בזה דכיון שיש מחלוקת לסמוך בשעת הדחק על המקילים

ב. האם יש לדון בזה קולא בשעת הדחק, ולסמוך על דברי מג"א, והדברים נפק"מ לעניין סורגים שבמרפסות, עיין שו"ת שבט הלוי ח"ט ס' קל"ט מש"כ בזה, ויש לדון בדבריו, ועוד חזון למועד אי"ה.

ובמה שיש נוקטים שבמחלוקת בדברנן אפשר לסמוך על המקילים, אינו כלל ברור וקשה לסמוך על זה בעניין הוראה, ובפרט שלדעת החזון איש הוא פסול דאורייתא.

האם יש חסרון של תעשה ולא מן העשוי

ג. כיון שצריכים לחוש לדעת החזון איש דכל הכשר הסוכה תליא בזה, וצריך לתקן גם פסים של ערב בסוכה, יש לדון אם יש חסרון של תולמ"ה.

ויש להוכיח שאין בזה חסרון מכמה טעמי:

[א]. כתב הרמ"א סי' תרל"ה שאין לעשות הסכך קודם הדפנות ואם עשה טפח סמוך לסכך מותר לסכך קדם שישה שאר דפנות, מידי דהוי גבי חוטט בגדיש. וה"נ הוי בסוכה זו טפח סמוך לסכך דמהני. [ב]. נחלקו האחרונים כמה מחיצות בעינן לדין תולמ"ה בסכך הקודם לדפנות: דעת הגר"א דבעינן ג' מחיצות, ויש מהאחרונים שהוכיחו מדין סוכה שהיא כמבוי ויש לי לחי בדופן השלישית דמיגו דהוי דופן לשבת הוי דופן לסוכה. ושאל העמודי אור סי' ל"ט איך מהני והרי סוכה זו היתה פסולה ביום חול ורק בשבת שבתוך הסוכות נתכשרה, וא"כ הסכך קדם לדפנות, ומוכח שאם ישנם ב' דפנות כמבוי לא הוי חסרון של תולמ"ה. ועיין קהילות יעקב סוכה סי' ו' שביאר שכל שיש לו שם אהל אין חסרון של תולמ"ה, כיון שמהות החסרון של סכך קודם לדפנות שאין לסכך שם אהל, אך אם ישנם כבר ב' דפנות הוי שם אהל אליהם, אף שאינו כשר לסוכה.

והוא ע"פ דברי הט"ז סי' תרל"ה ס"ק ד' ששורש הפסול הוא משום דכתיב "חג הסוכות תעשה" והיינו הסכך שבעינן שיהיה לשם צל והיינו אהל וכל שלא עשו את המחיצות לפני הסכך לא היה לסכך שם אהל.

וממילא י"ל שכל שלגבי שבת יש לו שם מחיצה כבר נחשב אהל, כיון שלא בעינן לזה דיני סוכה, וממילא י"ל שגם לעניין מחיצת שתי או ערב, דמהני כיון שלגבי שבת שם מחיצה עליו.

העולה מהנ"ל:

[א]. סוכה שהמחיצות שלה הם שתי או ערב יש לתקן את המחיצות שיהיו לכל הפחות שתי וגם ערב, דבלא"ה לדעת החזון איש וכך ריהטת דברי התוס' שהסוכה פסולה.
[ב]. אם עשו מחיצות של שתי או ערב בלבד, אם ישלימו ויעשו את המחיצה כדיון, אין חסרון של סכך קודם לדפנות.

בענין ברכת לישוב בסוכה

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

דרשת שבת שובה תשנ"ה

בענין ברכת לישוב בסוכה נחלקו הראשונים מתי יש לברך האם על כל כניסה וכניסה לסוכה או רק בשעת אכילה. והשו"ע והרמ"א סי' תרל"ט ס"ח סתמו כדעת ר"ת דאין מברכים על הסוכה אלא בשעת אכילה. אמנם דעת הגר"א בביאורו שם דהעיקר כדעת הרי"ף והרמב"ם שעל כל כניסה וכניסה לסוכה יש לברך וכתב החיי אדם שכן נהג הגר"א. והיות ובהלכה זו מצינו מבוכה גדולה וסתירות בדברי הפוסקים ראינו לברר את הפרטים בזה.

הרא"ש ו"העם לא נהגו כי רגילין העם שאין מברכין על הסוכה אם נכנס בה לטייל בה ושינה אלא דוקא בשעת אכילה הלכך ראוי שיברך תחילה ברכת המוציא שמתחיל הסעודה ואח"כ יברך על הסוכה, ומה שאין מברכין על הסוכה בשעת השינה ואע"פ שמצינו בה חומר יותר מבאכילה דאוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישינים שנת עראי חוץ לסוכה היינו טעמא דשמא לא יוכל לישן והוי ברכה לבטלה. ור"ת פירש לפי שעיקר הקבע שאדם עושה בסוכה היא אכילה אבל שאר טיול ושינה שעושים בשינה טפלים לגבי האכילה והיא פטרת. ורב האי גאון כתב הנכנס בסוכה חברו לבקרו מנהג ידוע הוא שיברך בין סעד בין לא סעד ואסיקנא דכל שעה שנכנס לישב בה דמברך ואע"פ שבירך ביום טוב ראשון חוזר ומברך ביום טוב שני דגמרינן מתפילין דתניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהם דברי רבי וקיי"ל כוותיה דאמר רבא כ"ז דמנח להו מברך ורב מרי נמי אמר כ"ז דמנח להו מברך וכן הלכה עכ"ד הרא"ש.

ומבואר מדברי הרא"ש – שמנהג העולם היה שלא לברך אלא בשעת אכילה והוקשה לרא"ש דלכא' שינה חמירא מאכילה דאוכלין עראי חוץ לסוכה ואין ישינים חוץ לסוכה – ותירץ ב' תירוצים: [א]. דשמא לא ירדס. [ב]. בשם ר"ת שעיקר הקבע שאדם עושה בסוכה היא האכילה ושאר הדברים השינה והטיול טפלים לה ונפטרים בברכתה.

והנהגה יל"ע בדברי הרא"ש: [א]. אמאי לא קשיא ליה דאין מברכין על הטיול ולתירוצא קמא של הרא"ש באמת יקשה דאין מברכין אטיול. [ב]. תו קשיא דאף לתירוצו של הרא"ש דשמא לא ירדס מ"מ יברך על עצם השחייה בסוכה דלא גרע מיושב בסוכה. [ג]. בדעת ר"ת הסובר שברכת האכילה פוטרת שאר השתמשויות כגון שינה וטיול, יל"ע במי שלא אוכל בסוכה דאז אין מה שיפטור את השינה האם גם אז ס"ל דפטור מברכה דלא תקנו כה"ג ברכה, או שמא בהא מודה דיברך. [ד]. האם סברת הרא"ש היא כר"ת דבאמת לא מברכים אלא על האכילה, או שמא במסקנת דבריו – שהביא את דברי רב האי הסובר שהנכנס לסוכה חברו בין אוכל בה בין שאינו אוכל מברך ודברי הרי"ף שבכל פעם שנכנס לסוכה מברך – חזר בו מדבריו בתחילה.

ג. ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר – דמקור דברי ר"ת נמצא בתוס' רבי יהודה החסיד בברכות דף יא: בסוגיא דברכת התורה וברכת אהבה רבה שפוטרת את לימוד התורה של כל היום והוקשה לראשונים שם בסוגיא אמאי אדם שמפסיק מלימודו והולך לעסקיו וחוזר ללימודו לא חוזר ומברך ברכת התורה וכתב הרי"ה החסיד וז"ל "וכבר שאלתי מר"ת מנוחתו כבוד, על ברכת הסוכה אם צריך לברך כשנכנס לישן בה כי הייתי מחשב כי אין צריך לברך כי שמא לא יוכל לישן בה וכשהוא ממש סמוך לשינה אין יכול לברך מפני

א. כתיב בסוכות תשבו שבעת ימים על האזרח בישראל ישוב בסוכות ודורשים חז"ל בגמ' סוכה דף כח: ת"ר תשבו כעין תדורו מכאן אמרו כל שבעת ימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה אוכל ושותה ומטייל בסוכה ומשנן בסוכה.

ובגמ' שם דף מה: נחלקו אימתי מברכים על ישיבת הסוכה, ולמסקנת הגמ' אמר רבי יוחנן אחד זה ואחד זה שבעה, אמר רב יוסף נקוט דרבה בר רב חנה בידך דכולהו אמוראי קיימי כוותיה בסוכה. והיינו שהן על סוכה והן על לולב יש לברך כל שבעה ובהמשך הסוגיא שם, ת"ר העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו, נכנס לישב בה אומר ברוך אשר קדשנו וכו'.

ונחלקו הראשונים למסקנת הגמ' שסוכה מברך עליה כל שבעה, האם בכל פעם שנכנס לסוכה לאכול או לישון מברך או שמא מברך רק בשעת האכילה.

לשון הרי"ף [דף כב. מדפי הרי"ף] ואסיקנא דכל שעה שנכנס לישב בה מברך לישב בסוכה, דגמרינן לה מתפילין דתניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהם דברי רבי וקיי"ל כוותיה וכו' עיי"ש.

וכ"ה ברמב"ם פ"ו מסוכה ה"ב וכתב הרב המגיד שם שמקור דברי הרמב"ם לברך בכל פעם שנכנס לישב בסוכה, הוא מדברי הרי"ף. ודעת הגאונים שאפילו נכנס בה מאה פעמים ביום חייב לברך וכן דעת הרמב"ם. עכ"ד. ובהגמ"י אות ק' הביא שכ"ה דעת הבה"ג והיראים ורבנו שמחה.

וכ"כ תוס' בסוגיין ד"ה אחד זה, אין סוכה ולולב שוין לברכה דאלולב אין מברך אלא פעם אחת ביום אבל סוכה כל אימת דנכנס לה כדי שיאכל וישתה וישן ואפילו עשר פעמים ביום מברך אכל אחת ואחת מידי דהוה אתפילין כל זמן שמניחן, והיינו טעמא דסוכה דאי מתרמי ליה סעודתא לא אפשר למיכל חוץ לסוכה אע"פ שכבר אכל בו ביום בסוכה וכן תפילין כל היום מצוותן שהיו מונחין בראשו ובזרועו, אבל לולב אין עיקר מצוותו אלא פעם אחת ביום כדאמרין [דף מב.]. מדאגביה נפיק ביה. וכ"ה הריטב"א.

ב. **והנהגה ברא"ש** בסוגיין פ"ד סי' ג' הביא את מחלוקת הראשונים אימתי מברכים ברכת לישוב בסוכה שדעת הרמב"ם שיש לקדש מעומד כדי שיברך לישב בסוכה עובר לעשייתן ודעת הרא"ש שמקדש בשיבה שמצות ישיבת סוכה אינו מעשה הישיבה אלא העיכוך בסוכה ושפיר מיקרי עובר לעשייתן אם מברך אחר הישיבה. ובהמשך דבריו מביא את דעת רבו המהר"ם מרוטנברג שהיה מברך לישב בסוכה קודם ברכת המוציא אף ביום חול, וטעמו דבגמ' קאמר "נכנס לישב בה מברך" הלכך ראוי שתקדום ברכה לברכת המוציא מיד אחר הישיבה, וכתב ע"ז

השינה שקפצה עליו ולכן נהגו שלא לברך, והשיבני כי על כל מצוות סוכה שקיים מסעודה אחת ועד סעודה אחרת כגון שינה וטיול ושנון ברכת לישב בסוכה שבירך בסעודתו פוטרתו מלברך עליהם, ואם שם אין צריך על השינה מטעמו של רבנו יעקב, ואפילו הסיח דעתו משינה והלך למלאכתו ושוב נמלך לישן, כש"כ בכאן שדעתו כל שעה לחזור אל הלמוד שיש לו מותר המנהג שלא יצטרך לברך, ועל הטיול ועל השנון לא שאלתי ממנו כי אם על השינה לפי שבשינה מצינו שאסור לישן חוץ לסוכה שינת עראי והחמירו בה יותר מבאכילה שאכילת עראי מותרת חוץ לסוכה, וכיון דברכין על האכילה כש"כ על השינה אלא א"כ יהא טעם לחלק אבל בטיול ושינון לא מצינו איסור חוץ לסוכה". עכ"ד.

מבואר בדברי הר"י החסיד דס"ל דדבר שאפשר לעשותו חוץ לסוכה לא מחייב ברכה ולכן כל שאלתו היתה רק לענין שינה דאפילו שנת עראי אסורה חוץ לסוכה, ולכן כאשר סבר שהטעם דבשינה לא מברכים שמא לא ירדם, לא הוקשה לו שסו"ס יברך על עצם הישיבה, דכיון שזה שרי לעשות חוץ לסוכה לא בעי ברכה. [אך מתשובת ר"ת לכאן, נראה שמדינא יש לברך על שינון וטיול אלא שנפטרים בברכת האכילה].

ולפ"ז יש לפרש גם את תירצו הא' דהרא"ש שביאר למה לא מברכים על השינה שמא לא ירדם, ולא חש לעצם הישיבה בסוכה, דס"ל להרא"ש כדעת ר"י החסיד ולכן גם לא הוקשה לרא"ש שביברך על הטיול.

ד. ובגוף דברי ר"ת שהסתפקנו לעיל מה הדין באדם שלא אוכל בסוכה, שאז אין ברכת אכילה שתפטור את שאר הדברים האם מברכים על שינה טיול ושינון, היה נראה לומר דתלוי בהבנת סברת ר"ת דמלשון הרא"ש היה מקום ללמוד שתקנו ברכה על עיקר הקבע של הסוכה שהיא האכילה וכל שאין אכילה לא תקנו ברכה כלל אבל מדברי ר"ת המובאים בחידושי ר"י החסיד שם, "שכל מצוות סוכה שמקיים מסעודה אחת ועד סעודה אחרת ברכת לישב בסוכה **שבירך בסעודתו פוטרתו מלברך עליהם**" מדויק שכוונת ר"ת שברכה שבירך בסעודה פוטרת עד הסעודה שאחריה ואי לאו שבירך אין מה שיפטור אכן גם מדברי הרא"ש בסוגיין קשה לומר בדעת ר"ת שתקנו ברכה דוקא על האכילה ולא על שאר המצוות כי לשון הרא"ש "והיא פטרתן" משמע יותר שאם לא בירך על האכילה צריך לברך על שאר המצוות.

ואם הדברים נכונים בשיטת ר"ת – שכישי אכילה מברך לישב בסוכה ופותר את שאר המצוות עד האכילה הבאה אבל כשאין אכילה צריך לברך על שאר המצוות ואף על ישיבת הסוכה – יש לומר שדברי רב האי גאון המובאים ברא"ש שכתב וז"ל "הנכנס בסוכת חברו לבקרו מנהג ידוע הוא שיברך בין סעד בין לא סעד" אינם סותרים לדברי הרא"ש דלעיל דשפיר י"ל שהנכנס לסוכת חברו ואינו אוכל, שאז אין כאן ברכה על האכילה שתפטור את הישיבה, צריך לברך על הישיבה [ושכל המנהג שביארו ר"ת קאי על סוכת האדם עצמו אבל בהולך לסוכת חברו בעי ברכה ועי' לקמן שכן משמעות הגר"ז סי' תרל"ט סעיף י"ד וכך הבינו השע"צ ס"ק צ"ג].

[ולפ"ז לא קשה כלל קושיית הק"נ אות נ' שהקשה דלמסקנה שהביא הרא"ש את דברי רב האי גאון ודברי הר"י לכאן חזר בו ממ"ש בשם ר"ת שהמנהג לברך רק בשעת האכילה, דכאמור מדברי רב האי גאון אין כלל סתירה לדברי ר"ת, ומה שהביא מהר"ף "ואסקינא וכו'" אינו רק לעצם המחלוקת אי סוכה יום א' או ז' ימים אבל לא לעצם הנידון אי הברכה בכל עת שנכנס או הברכה רק על האכילה. וכן דברי

ב"י שהביא את הרא"ש בחדא מחתא עם דברי הר"י והרמב"ם והתוס' קאי על גוף הדין דפסקין סוכה מברך עליה כל ז'.

אכן מלשון הטור משמע שלא כדברינו דלעיל דבתחילה כתב וז"ל מברכין על הסוכה בכל פעם ופעם שנכנס בה ואפילו הנכנס בסוכת חברו לבקרו צריך לברך בכל פעם ופעם שאע"פ שבירך עליה ביום הראשון חוזרין ומברכין עליה כך כתבו הגאונים שצריך לברך בכל פעם ופעם ור"ת פירש כיון שעיקר קביעות שאדם עושה בתוך הסוכה היא האכילה מברך על האכילה ופותר כל הדברים אפילו השינה שהיא חמורה מהאכילה שהרי אוכלין עראי חוצה לה ואין ישנין עראי חוצה לה, אפ"ה כיון שהאכילה עיקר פטרת השאר עכ"ד. לכאן מתוך דברי הטור נראה שהבין – שרב האי גאון קאי בשיטת הגאונים שעל כל פעם ופעם שנכנס לסוכה מברך. **ולפ"ז נצטרך לבאר** את דברי הרא"ש כפי שכתב הק"נ שם אות נ' שהרא"ש ס"ל להלכה שמברכים על האכילה שהיא עיקר כדעת ר"ת [וא שם ס"ל שדברים שמותר לעשותם חוץ לסוכה אין מברך עליהם] וכפי שכתב הרא"ש לעיל מינה לחלוק על דעת רבו המהר"ם מרוטנברג ולברך לישב בסוכה לאחר המוציא מחמת **המנהג** שמברכים רק על האכילה, ומה שהביא את דעת רב האי גאון זה קאי לשיטות החולקות, וכפי שהעיר בק"נ אות ס'.

ה. וכשיטת ר"ת – מצינו שפסקו הרבה ראשונים – וכ"כ התוס' ברכות דף יא: ד"ה בתירוצו הראשון. דעת הרב המגיד פ"ו מסוכה הי"ב שכן המנהג, ועי' סמ"ק מצוה צ"ב שכתב וז"ל ובכל שעה שנכנס לאכול מברך לישב, ואותה ברכה פוטרת שינה וטיול [ונכתב בהגהות רבנו פרץ שם ואותם שמברכין לישב בסוכה ואין אוכלין שם רק יושבים שם שעה אחת טועים גמורים, דחשבו כעין תדורו בעיניו, וקרוב אני לומר שמברכין ברכה לבטלה]. ועי' אורחות חיים סי' ל"ט וז"ל כל זמן שיכנס אדם לישב בסוכה כל ז' מברך והרב שמואל שקלי ז"ל היה מנהגו לברך אף כשהיה נכנס בה לקרות או לשנות, וכן דעת הר"י אהרון הלוי ז"ל שכל שעה שנכנס בה מברך, והר"י מקורבלי ז"ל כתב שכל זמן שנכנס בה לאכול מברך ואותה ברכה פוטרת שינה וטיול, אבל הנכנס לישן אין צריך לברך לפי שאין קבע לשינה שפעמים אדם צריך לישן ולא ישן וכן דעת ר"ת ז"ל. ועי' ברי"ף גאות עמ' פז. וז"ל והנכנס עושה בה כל שבעת הימים אפילו מאה פעמים ביום מברך על כל פעם ופעם והכי נמי הנכנס לסוכת חברו, ואמר רבנו האי הנכנס לסוכת חברו לבקרו מנהג ידוע שמברך כל זמן שנכנס לשם בין סועד בין לא סועד **ועכשיו אין כן המנהג**, והגאונים ז"ל כתבו המבקר את חברו בסוכתו מברך ובלבד שייטיל בה או יגרוס או ישן אבל נכנס ויוצא שם בלבד לא יברך [וע"ש בהגהת יצחק ירנן].

ו. והשו"ע פסק בסי' תרל"ט ס"ח **נהגו שאין מברכים** על הסוכה אלא בשעת אכילה ומוסיף הרמ"א **והכי נהוג**, אכן **בביאור הגר"א** כתב וז"ל אע"ג דלפי מסקנה דגמ' שם מו. מברך אכל פעם שנכנס בה מ"מ עיקר הקבע בסוכה הוא האכילה וכולם טפלים והיא פוטרת ועי' תוס' ברכות דף יא: **ודעת הר"י והרמב"ם עיקר**.

וכתב במג"א ס"ק י"ז דלפי דברי השו"ע מי שיושב בסוכה ולא אוכל לא מברך ושכן משמע מדברי הרא"ש סי' תרמ"ג דאפילו נכנס לישב בה קודם אכילה לא מברך [היינו שיטת הרא"ש החולק על הרמב"ם וסובר שמברכים לישב בסוכה אחר המוציא, ואף שיושב בסוכה קודם מ"מ לא מברך] מ"מ כתב המג"א דטוב שיאכל מעט בבוקר ויברך ויפטור הכל.

וכתב הח"א כלל קמ"ז דין י"ג דמדינא דגמ' לפי הראשונים יש לברך כל אימת שנכנס ואפילו ק' פעמים ביום ואף שאינו אוכל שהרי גם

הישיבה והעמידה שם היא מצוה דהוי כעין תדורו וכן נהג הגר"א, אבל מנהג כל העולם כדעת הפוסקים שאינם מברכים אלא בשעת אכילה ואפילו יושבים בסוכה קודם אכילה איזה שעה אינם מברכים דס"ל דברכה שמברכין על האכילה היא פוטרת הכל, ומ"מ אין נכון הדבר שישב כך בלי ברכה ולכן הנכון שתיכף בבואו מביהכנ"ס יברך על דבר שהוא מה' מינים וכו' יברך לישב בסוכה ולא יברך אח"כ בשעת אכילה, והעתיקו המשנ"ב ס"ק מ"ו.

המתענה או שאינו אוכל דבר המחייבו ברכה

ז. כתב הט"ז ס"ק כ' בסופו נ"ל דמי שבדעתו שאין אוכל פת כל היום וכ"ש מי שמתענה תענית חלום בסוכות חייב לברך על הסוכה בכל פעם שיכנס בה באותו יום לטיול כיון שאותו יום אין בו אכילת פת הדריגין לדין התלמוד דמברך בכל פעם שנכנס לישב שם דהא עיקר הטעם שאכילת פת הוא עיקר ופוטרו את הטפל. והעתיקו משנ"ב ס"ק מ"ח ועי' במאמר מרדכי שהשיג על הט"ז דלפי השו"ע שנוהגים כר"ת אזי הברכה שמברכים על האכילה פוטרת גם לאחריה דאל"ה הנכנס בלילה לישון ואינו אוכל בלילה יצטרך לברך וזה לא שמענו ואם תרצה לומר שהברכה שבירך ביום קאי גם על הלילה א"כ תפטור גם את היום שלאחריה עיי"ש. ומחמת דבריו כתב הכף חיים להדר לצאת יד"ח מאחר שמברך.

ובהמשך דבריו מביא המשנ"ב את דברי הח"א שכתב, ונ"ל דה"ה כשיצא יציאה גמורה לאחר אכילה וחוזר ונכנס ולא יאכל עד הערב וקודם האכילה יצטרך עוד הפעם לצאת לבית הכנסת דבזה גם כן לכו"ע צריך לברך, וכן ההולך לסוכת חברו צריך לברך שם בין יאכל שם או לא.

ודברי הח"א בנויים על הבנתו בדעת ר"ת שהברכה על האכילה פוטרת את השהייה בסוכה וממנ"פ או שברכה של האכילה הקודמת פוטרת את השהייה שלאחריה, ואפילו אם יצא והסיח דעת ושוב חוזר לסוכה ואח"כ אוכל אזי הברכה שאח"כ פוטרת את השהייה שקודם. ולפ"ז כשתהיה שהייה בסוכה בלי אכילה לפניו ולאחריה נוקט הח"א שיש לברך לכו"ע דזהו כמי שמתענה באותו יום שאין ברכה שתפטור את השהייה. ומשמע במשנ"ב שמסכים לו לדינא דאף שכתב משנ"ב שהמנהג הוא כר"ת מ"מ בכה"ג גם לר"ת צריך לברך.

אמנם כשמעיינים בדברי ר"ת המובאים בתוס' ר"י החסיד [לעיל אות ג'] חזינן שכתב להדיא שאפילו הסיח דעתו מהשינה והלך למלאכתו ושוב נמלך לישון אינו מברך וחזינן שאין צורך שהשינה תהיה סמוכה לאכילה הקודמת אלא אף שהסיח דעתו מהאכילה ויצא לעסקיו מ"מ לא מברך על השינה – **והיינו דברכת האכילה פוטרת את הטפל לה ואפילו הסיח דעתו**, אלא שיש לבע"ד לומר דאין ראייה מדברי ריה"ח הנ"ל דשמא י"ל שאחר השינה יאכל ולכן הברכה שמברך אח"כ בסעודה תפטור את השינה שקודם לה וכמו שלדעת הרא"ש מברך לישב בסוכה אחר המוציא ופוטרו השהייה שקודם לאכילה. זה אינו, דמדויק מדברי ר"ת המובאים בתוס' ריה"ח דהברכה פוטרת **מאכילה לאכילה** והיינו שהברכה שבירך לפני האכילה פוטרת את כל מצוות הסוכה עד הברכה הבאה, נמצא שכל מה שיעשה עד האכילה הבאה נפטר מברכה מכח הברכה של האכילה הקודמת. ושאינו דברי הרא"ש שהשיבה בסוכה לפני האכילה הוא אכן טפילה ממש לאכילה שלאחריה ולכן שייך שאכילה שאחריה תפטור השהייה הקודמת משא"כ שינה שהוא דבר בפ"ע מה סברא שתפטור בברכה שלאחריה. ומוכח מזה דלסברת ר"ת אף בהסיח דעתו לגמרי מ"מ ברכת האכילה פטרה את השהייה בסוכה וזה דלא כהח"א ומשנ"ב [ודברי ריה"ח הנ"ל

מובאים ברשב"א ותוס' הרא"ש שם]. ושמא י"ל שצריך המשנ"ב בזה את שיטת הגר"א, שעל כל כניסה וכניסה לסוכה יש לברך ולכן ג"כ הכא ס"ל דיש לברך, וצ"ע.

ברכת לישב בסוכה בנכנס לסוכת חברו

ח. כתב משנ"ב ס"ק מ"ח שההולך באמצע אכילתו לסוכת חברו אפילו היה דעתו בשעת ברכה לילך לשם דעת מג"א דיש לברך דהליכה הוי הפסק, ולכן אם אוכל אצל חברו דבר שאסור לאוכלו חוץ לסוכה צריך לברך לישב בסוכה, וכתב משנ"ב דלמאי דפסקינן דהליכה לא הוי הפסק א"כ בהיה דעתו לילך לסוכת חברו א"צ לברך דסב"ל.

וחזינן מדברי המשנ"ב שנקט בדוקא אם **אוכל** בסוכת חברו דבר שאסור לאוכלו חוץ לסוכה, **ולא כתב שעל השהייה** לבד מברך. ולכאור' לדעת הח"א הרי גם לגבי סוכת חברו פסק שעל הישיבה לחוד מברך ואמאי כתב המשנ"ב כאן דדוקא **באוכל** בסוכת חברו.

ובשעה"צ ביאר דאף שבב"י כתב דברי רב האי גאון בין אוכל בין לא אוכל היינו לפני הסוכות שעל כניסה לבד מברך אבל לפי מנהגנו אינו כן [ובאמת שכן כתב באורחות חיים להדיא]. ולכאור' צ"ע שהרי המשנ"ב גופיה נקט כדעת ח"א שאף לפי מנהגנו מ"מ אם אין ברכה שתפטור אזי לכו"ע מברך וא"כ מ"ש סוכת חברו וצ"ע.ג.

גם קשה מה שכתב שם בשעה"צ בשם הגר"ז – שמברך רק באוכל בסוכת חברו, ובגר"ז כתב להדיא להיפך בסעיף ט"ו שאף בלי אכילה מברך שאין שינה וטיול שבסוכה זו נפטרינן בברכה שבירך על הסוכה האחרת.

ועוד קשה שהשעה"צ נותן טעם למה הח"א כתב שאף בלא אכילה מברך בסוכת חברו דנראה טעמו דהמנהג שברכת אכילה פוטרת נוהג רק באכילה שבביתו שצריך לקבוע שם סעודה משא"כ בבית אחרים לכו"ע כשנכנס חייב לברך – וזה תימה שהח"א כתב להדיא שטעמו לברך דלכו"ע גם לר"ת כשאין ברכת אכילה שתפטור אזי מברך על השהייה וכמו במתענה וצ"ע.

[והראוני שהוא ט"ס בשעה"צ והכוונה היא דרך החיים במקום תיבת גר"ז ובמקום ח"א צ"ל גר"ז].

ומ"מ עדיין יקשה שהמשנ"ב סותר דברי עצמו – שהעתיק דברי ח"א ביוצא מסוכתו ושוב נכנס ואח"כ חוזר ויוצא שמברך אף בלא אכילה ואח"כ מעתיק דין הנכנס לסוכת לחברו רק באכילה וצ"ע.ג.

אמנם לפי מש"כ לעיל שלדעת ריה"ח רשב"א ותוס' הרא"ש שס"ל דגם בהסיח דעתו ברכת אכילה פוטרת כל המצוות בינתיים ששייכות לסוכה א"כ י"ל דגם בסוכת חברו הן פטורות ולא מברך אצל חברו רק אם אוכל שם בסוכה וכמו בסוכת עצמו ואף שהליכה בין סוכה לסוכה היא היסוד הדעת לא גרע מסוכת עצמו [ואף שיש מקום לחלק, עכ"פ מדברי האורחות חיים הובאו לעיל [אות ה'] חזינן להדיא שדברי רב האי היו קודם המנהג ולא אחר המנהג כר"ת ודו"ק, וכ"כ בדעת תורה למהרש"ם שאין המנהג כח"א.

הולך לסוכת חברו והיתה דעתו מראש על כך

ט. מי שמתכוין לילך לסוכת חברו אינו צריך לברך שוב דהרי גם לדעת מג"א נפטר בברכה שבירך בסוכתו ועי' בשעה"צ ס"ק צ"ד בשם בית מאיר שאף בלא מתכוין אם לא הסיח דעתו מלאכול אינו צריך לברך דהברכה היא על **מצות סוכה ומאי איכפת לן אם הברכה היא על סוכה זו או אחרת.**

ועובדא הוי בדידי לפני שנים שנסעתי מבני-ברק לירושלים לבקר בסוכתו של מרן הגר"ש אלישיב שליט"א וכשהגעתי לסוכתו שאלתי

אם צריך אני לברך לישב בסוכה, ואמר לי מרן שליט"א דכיון שבבוקר כשאכלתי בב"ב היתה לי כבר תוכנית לברך אצלו הרי שלכו"ע אני פטור מלברך שדעתי היתה לילך לסוכתו, ושאלתי – דהדרך הארוכה ליהוי היסח הדעת, ואמר דאין זה חשיב היסח הדעת, ולגיסיה שהיה נוכח שם אמר דהוא כן צריך לברך כיון שלפני שבא אליו הלך ללמוד בבית מדרש הלימוד חשיב הפסק. לאחר הביקור אצל הגריש"א שליט"א

העולה מכל הנ"ל

א. אכילה בסוכה – דעת השו"ע ורמ"א ומשנ"ב וכן מנהג העולם דלא מברכים אלא בשעת אכילה אבל הנכנס לסוכה ללימוד וטיול וכדומה לא מברך דנקטינן כר"ת. ודעת הגר"א וכן נהג החזו"א לברך בכל פעם שנכנס [אם הסיח דעתו מהשהייה הקודמת].

ב. שהייה בסוכה – אם שוהה בסוכה באופן שלא אכל קודם וכגון שהסיח דעתו מהאכילה הקודמת דעת המשנ"ב כהח"א דמברך לישב בסוכה. ולכאור' לפי הבנת ריה"ח בדעת ר"ת היה נראה דלא צריך לברך [אות ז'].

ג. שינה בסוכה – אם אכל מקודם ובירך ולא הסיח דעתו אין צריך לברך, אכן אם הסיח דעתו וכגון ההולכים לשמחת בית השואבה וכדומה נראה דלדעת המשנ"ב וח"א צריך לברך שוב על השינה דלא גרע מדברי הח"א במי שהסיח דעתו וחזר לסוכה שמברך על השהייה לחוד [ואף דלכאור' לפי תירוצי הראשונים שעל שינה לא מברכים שמא לא ירדם א"כ ה"נ לא יברך, י"ל דלדעת ר"ת עיקר הפטור בשינה כיון שטפילה לאכילה ותירוצ' זה נתקבל בפוסקים]. אכן לפי משנ"ב בדעת ריה"ח כה"ג מסתבר דאינו צריך לברך וכך נקט המאמר מרדכי שהמנהג שאין מברכים על השינה. [אות ז']. אמנם לדעת הגר"א וחזו"א יש לברך ככה"ג דהם נוקטים שעל כל כניסה וכניסה מברך. ועי' בדברי דו"ז מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בספר הסוכה אות כ"ג שההולך לישן ואין בדעתו לאכול דיש לברך לישב בסוכה.

ד. האוכל מיני מזונות בסוכתו – אם אוכל פת הבאה בכיסנין יותר מכביצה ולא קבע – נחלקו הפוסקים אם לברך לישב בסוכה – ובשבת ויו"ט חשיב קבע ומברך – ובחול כתב משנ"ב ס"ק ט"ז שאין כדאי לברך, ומנהג העולם לברך, וכתב המשנ"ב שמ"מ ישב אח"כ בסוכה איזה זמן, והיינו דס"ל למשנ"ב דאז יש לצרף את שיטת הגר"א דעל הישיבה מברך.

ה. והנה מנהג העולם דכשמברכין על אכילת מזונות בסוכה מקדימין לברך במ"מ ואח"כ לישב בסוכה ושמעתי מדו"ז מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל וממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שהם מקדימים ברכת לישב בסוכה לברכת במ"מ וטעמם דעל הצד שאין לברך לישב בסוכה על אכילת מזונות הרי שברכה זו חשיבא הפסק בין ברכת במ"מ לאכילה [ואף שלברכה לבטלה החמורה לא חוששים והיינו דסומכים שיש כאן סברא לברך, מ"מ לענין הפסק הואיל ויש אפשרות להקדים את הברכה לפני ברכת במ"מ שפיר טפי, אכן יל"ע דמצד תדיר ושאינו תדיר יהיה להקדים את ברכת במ"מ, אכן י"ל דבגלל חשש הפסק לא מתחשבים בהלכות תדיר],

הלכתי לבקר אצל דו"ז מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ושאלתי אם עלי לברך לישב בסוכה ואמר לי שכן, ושאלתי שבשעת סעודת שחרית חשבתי לבקר בסוכתו וא"כ דעתי ללכת לסוכת חברו ולכו"ע צריך להפטר, וענה לי שנסיעה מב"ב לירושלים היא עצמה חשובה הפסק, ע"כ המעשה. [והנה אף לדעות שעל כל שהיה וכניסה יש לברך [הגר"א] מ"מ אם לא הסיח דעת לא מברך].

ו. ברכת לישב בסוכת חברו – מנהג העולם וכן נקט המשנ"ב שאינו מברך רק אם אוכל שם ודעת החזו"א שמברך אף על שהייה לחוד אכן אם כיון קודם שיוצא לדרך שהברכה שבביתו תפטור גם את ישיבתו בסוכת חברו פטור מלברך [ועי' בשעה"צ ס"ק צ"ד מש"כ בשם הבית מאיר ושמעתי ממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שיש לחוש לדעת הבית מאיר לענין ספק ברכות].

ז. האוכל מזונות בסוכת חברו – לפי הנ"ל האוכל בסוכת חברו מיני מזונות אף אם לא קבע מ"מ אם אוכל כביצה נהגו לברך והיינו כנ"ל שמצרפים את דעת הגר"א שעל ישיבה לחוד גם מברכים.

ח. בענין ברכת לישב בסוכה בהבדלה – ישנם מנהגים שונים והנה לכאור' לדעת המשנ"ב שעל ישיבה בסוכה לחוד לא מברכים, יש לדון בהבדלה דאם הסיח דעתו מהישיבה הקודמת וכגון שהלך להתפלל ערבית ואח"כ חוזר ומבדיל אזי אם מתכוין להשאר בסוכה ולאכול אח"כ מבלי שסיח דעתו הרי ששתיית היין של ההבדלה נפטרת ע"י ברכת לישב בסוכה שיברך אח"כ בשעת הסעודה, אכן אם מתכוון להסיח דעתו אזי לדעת המשנ"ב ע"פ הח"א יש לברך כעת לישב בסוכה ולדברינו דלעיל לפי דעת ריה"ח אין צורך לברך ככה"ג ואם יברך יש לחוש כאן להפסק. ואין לומר ששתיית היין עצמה תחייב ברכה שהרי על יין לא מברכין לישב בסוכה ורק במזונות נהגו לברך עי' משנ"ב ס"ק ט"ז, וא"כ לאותם הנוהגים שאין מברכים על ישיבת סוכה אלא באכילה אזי בהבדלה לא צריכים לברך.

ולסוברים כדעת הגר"א וחזו"א בודאי שגם בהבדלה יש לברך דלא גרע מסתם ישיבה בסוכה שמברכים. [והחזו"א נהג לאכול מלוה מלכה אחר הבדלה מיד ובירך לישב בסוכה בסעודה ואמר להגר"ח קניבסקי שליט"א, שבאמת סובר כהגר"א ואפשר לברך מיד בהבדלה אבל כיון שבין כך אוכל מיד את סעודת המלוה מלכה מברך בסעודה, עי' אורחות רבינו עמ' רכ"ה].

ובעל הקהילות יעקב זצ"ל הסתפק דלדעות שלא מברכים על יין לישב בסוכה א"כ ברכה זו הוי הפסק בין בפה"ג לשתיית היין ולכן נהג לשתות יין ואח"כ אכל מזונות ובירך לישב בסוכה.

ועי' בדברי דו"ז מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל המובאים בספר הסוכה אות כ"א דעדיף לצאת ידי כל ספק לברך לישב בסוכה לפני ברכת בפה"ג ואחר ההבדלה ישתה את היין ויאכל גם מזונות.

שבת שובה תשנ"ז

בענין כשרות מיני סכך שונים ואם יש איסור בקשירת סכך לתקרה

מצויים בשוק מיני סכך שונים עם הכשרים שונים ורבתה המבוכה איזה מן הסככים הוא כשר למהדרין ומה הריעותות במיני הסכך השונים. דאף שבדר"כ אדם משתדל להיות מן המהדרין מ"מ פעמים שאדם מתארח אצל קרובים וכדומה ולהם יש סכך מסויים ואינו יודע אם יכול לאכול בסוכה זו, ואם הסכך פסול או שאינו בגדר מהודר.

גם ראינו בהרבה סוכות שמשתמשים בסכך מהודר אך כדי שלא תעיפנו הרוח קושרים אותו ופעמים שיצא שכרם בהפסדם שהחוט הוא ממין שפסול לסכך בו. ויש שדנו לפסול את הסכך אף אם הוא קשור בחוט ממין שכשר לסיכוך, והיות ויש לדון בדברים וראינו לנכון לברר ולסדר את צדדי השאלות, וכבר דנו בהרבה מן הנושאים גדולי הפוסקים שליט"א ונציע את הדברים כפי הנלענ"ד.

ובעיקר יש לדון במיני הסכך הנ"ל בכמה נידונים א. בחוט המחבר את חלקי הסכך זה לזה אם יש בו משום מעמיד בדבר הפסול לסכך. ב. אם יש בזה משום גזירת תקרה, וכל סכך וסכך יש בו פרטים שונים ונידונים שונים, ונבאר בעז"ה לגבי כל סכך מה הנידונים שבו.

סכך לנצח

סכך זה המכונה "סכך לנצח" עשוי מחתיכות עץ צרות ודקות [דיקטים] שרחובן כשתי ס"מ המחוברות ע"י חוט כותנה [ויש מהיצרנים שהשתמשו בחוט כותנה שלא נגמרה שזירתו]. ראה ציור א'. ויש לדון בזה מכמה צדדים:

איסור סיכוך במחצלת

א. ע"י שו"ע סי' תרכ"ט סעיף ו' ובנו"כ שם פרטי הדינים אימתי מחצלת כשרה לסיכוך ואימתי פסולה, ועכ"פ בנידון שלפנינו הסכך נעשה בצורה שאין שום רגילות לעשות כה"ג מחצלאות לשכיבה, וכל כוונתם של העושים היא להדיא אך ורק לשם סיכוך, כך שלכו"ע אין לפסול בזה מדין מחצלת. [ורק במקום שבנ"א עושים את אותה מחצלת לשכיבה אז לא מהני לדעת הרא"ש לכוון בפירוש לשם סכך, היינו מדרבנן גזירה מפני הרואין שלא ידעו שנעשה לשם סיכוך ויבואו לסכך בכל מחצלת, הלא"ה אין מקום לגזור בזה].

מנהג שלא לסכך בנסרים

ב. הנה סכך זה לא גרע לכאור' מסיכוך בעצים דקים המכונים "בלפונים", ועיין בשו"ע סי' תרכ"ט סעיף י"ח וז"ל וכן אסרו לסכך בנסרים שרחבן ד' אפילו הפכן על צידן שאין בהם ד', ואם אין ברחבן ד' כשרים אפילו משופים שדומים לכלים ונהגו שלא לסכך בהם כלל, עכ"ל. ומבואר בשו"ע שמדינא שרי לסכך בנסר שרוחבו פחות מ"מ נהגו שלא לסכך בהם כלל. ונחלקו הפוסקים בטעם המנהג:

א. דעת הסמ"ק – שהוא מחשש שמא יבוא לסכך באופן שהמטר לא יוכל להכנס לסוכה, וז"ל הסמ"ק [מובא בב"י סי' תרכ"ט] נסרים פחותים מד' מותר לסכך בהם, אך מ"מ צריך לעשות הסכך בענין עראי שיוכלו הגשמים לרדת בסוכה, וכדמפרש בתוספתא בפ"ק וע"כ נהגו העולם לכסות הסוכה בערבה או בגמי או בכיוצא בהן ולא בנסרים כלל ואפילו פחותים מד' דליכא משום גזירת תקרה משום דילמא אתו למטעי לסכך בענין קביעות שלא ירדו גשמים, עכ"ל. ב. ובדרכי משה אות ט' – הביא בשם הגמ"י דאם סיכך אפילו בנסרים פחותים מג' פסולה דהוי כבית ממש הואיל ובזמן הזה כולם מסככין בתייהן בנסרים שאין בהם ג'.

וכתב המשנ"ב שם ס"ק מ"ט דעכשיו בזמנינו אע"פ שלא מסככין הבתים בנסרים אפילו פחות מג', מ"מ יש לחוש לטעמו של הסמ"ק ולנהוג שלא לסכך בנסרים אפילו צרים. גם החזו"א הקפיד שלא להשתמש בבלפונים [ע"י בספר סוכה כהלכתה עמ' 178 בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א, שדעת החזו"א לא היתה נוחה מסכך זה, ואת סוכתו סיכך בענפי עץ].

והנה המנהג בעיה"ק ירושלים מזה שנים לסכך בבלפונים וגם הרבה מגדולי ההוראה נהגו כך. ובביאור המנהג י"ל דהואיל ובזמנינו אין רגילות לסכך הבתים בנסרים כלל, א"כ אם באנו לחוש בזה הרי שיש לנו לחוש לטעמו של הסמ"ק דס"ל דיש

שמקבל טומאה רק מדרבנן מ"מ פסול להיות מעמיד, ולכן מרא וחצינא וכו' פסולים להיות מעמיד.

ואילו בבה"ל סי' תר"ל ס"א ד"ה כל הביא בשם הגר"א דאף לחוששים שלא להעמיד את הסכך בדבר הפסול לסכך בו, מ"מ באותם שפסולים לסכך מהם מדרבנן לא גזרו להעמיד בהם.

ומקורו של הגר"א הוא מדברי הריטב"א בדף יא: ד"ה וכולם כשרים לדפנות וכן מדבריו דף כב: בסוגיא דמסכך על כרעי המטה.

[ובטעם המחלוקת אם שרי להעמיד הסכך בדבר הפסול לסיכוך מדרבנן, יש שדנו דהדבר תלוי בגדר האיסור להעמיד הסכך בדבר הפסול לסיכוך אם ענינו הוא גזירה בעלמא שמא יבוא לסכך בסכך כזה, או דילמא מעמיד פסול עושה שהסכך עצמו פסול – עי' בספר מקראי קודש חלק א' עמ' צ"ד בהגה ומה שרצו שם לתלות מחלוקת מג"א והגר"א דלעיל יעו"ש].

ולפ"ז יש שרצו להורות למעשה דכיון שחוטי הכותנה פסולין לסכך הוא מדרבנן ומצינו בבה"ל סי' תר"ל שנקט להקל להעמיד הסכך בדבר הפסול רק מדרבנן ואף שבסי' תרכ"ט ס"ק אוסר מ"מ הואיל וכל דינא דמעמיד במחלוקת היא שנויה, לכן יש מקום גדול להקל בזה. ועי' לקמן בסמוך מה שיש לדון בהיתר זה.

אפשרות לתירוץ הסתירה בדברי המשנ"ב

ה. אמנם עדיין יש לדון אם אפשר לסמוך להקל להעמיד הסכך בדבר הפסול לסיכוך מדרבנן ע"פ דברי הבה"ל והגר"א ריש סי' תר"ל. דהנה מקור דברי הגר"א הם כאמור בדברי הריטב"א והמעייין בלשון הריטב"א דף כא: ד"ה וחד, יראה דאפשר שיש כוונה אחרת בדבריו דז"ל וחד אמר לפי שמעמיד בדבר המקבל טומאה פירוש שהוא פסול לסכך, גזירה שמא יבוא לסכך בו. והא דתנן וכולן כשרות לדפנות בשאין הסכך עומד סמוך בהן, אי נמי דכל שאין איסורו לסכך אלא מגזירה דרבנן כגון חבילין לא גזרו בו סמיכה, וגזירה לגזירה היא כנ"ל. וחזינן דהריטב"א לא כתב בסתמא דכל שפסולו מדרבנן לא גזרו בו אלא הדגיש דדבר שאסור מטעם "גזירה" בזה התירו דלא גזרו בו סמיכה. ואף שגם גזירה היא איסור דרבנן מ"מ מצינו בכמה מקומות דגזירה קילא טפי משאר איסור דרבנן.

ויש כמה דוגמאות לזה בראשונים:

א. עי' בחידושי הרא"ה דף יד. ובריטב"א שם על המשנה מסככין בנסרים דברי רבי יהודה ורבי מאיר אוסר, שכתב באה"ד וטעמא דר"מ דאוסר לאו משום פסול שבגופן דאינהו ודאי כשרין לסכך וכדאמינא אלא משום גזירת תקרה כדאיתא בגמ' והיינו טעמא נמי דנקט אוסר ולא נקט פוסל, דהא אינן אינן פסולין בגופן אלא מגזירה וכו' יעו"ש.

ב. עי' בחידושי הרא"ה שם יד: ובריטב"א שם. ד"ה תניא כוותיה דרב, שכתב על הא דבשעת הסכנה מסככין בנסרים של ארז וז"ל והא ודאי משום הכי דחקו עצמן בסוכת נסרים בשעת הסכנה, מפני שאינן פסולין בגופן אבל לעולם בדבר שהוא פוסל בגופו אפילו בשעת הסכנה לא מהני להו כלל.

ג. עי' ברי"ף בביצה בסוגיא דרחיצה ביו"ט שכתב להדיא דגזירה קילא משבות, ודן שם הרי"ף לגבי רחיצת כל גופו בחמין שהוחמו בערב יו"ט וכתב דלאו דבר שחייבין עליו משום שבות

בסיכוך בעצים הנ"ל חשש שמא יסכך באופן שאין גשמים יורדים, והנה שיטה זו בנויה על דעת ר"ת הסובר שסוכה שאין גשמים יורדים לתוכה פסולה, והנה ר"ת גופיה התיר לסכך בנסרים שאין רחבן ד' אם לא תוקען במסמרים וכמבואר בהגהות מיימוניות פ"ה מסוכה ה"ט, גם מסברא צ"ע מהכ"ת לחדש מנהג שהוא דלא כדינא דגמ' שהתירה להדיא לסכך בנסר שאינו רחב ד"ט ולא חששו בגמ' שמא יבואו לסכך באופן שאין גשמים נכנסים, גם עצם דינו של ר"ת לא ברור אם נפסק להלכה שהרי השו"ע ורמ"א לא הזכירו דינו להלכה, ועי' בברכ"י ובמאמר מרדכי מש"כ בזה, ואף שגדולי האחרונים העתיקו להלכה את חומרת ר"ת מ"מ שמא אין לגזור גזירה חדשה לסכך בעצים דקים שמא יסכך באופן שאין המטר יורד. ומכל הלין טעמי נראה שסמכו גדולי ירושלים לסכך בבלפונים אף לכתחלה.

והנה לפי הסוברים שאין לסכך בבלפונים אפשר שגם סכך לנצח הנ"ל בכלל זה וממנהגא אין לסכך בו, אך לסוברים שבבלפונים שרינן אף לכתחלה, א"כ ה"ה בזה.

החוטאים המחברים את העצים אם יש בהם

משום מעמיד בדבר הפסול לסכך בו

ג. [א]. קיימ"ל שאין לסכך את הסוכה אלא בפסולת גורן ויקב ולא במינים אחרים, כמו כן אין לסכך את הסוכה בדבר המקבל טומאה, ונחלקו הראשונים לענין הלכה האם דבר הפסול לסכך בו כשר להיות מעמיד של הסכך או שפסול גם מלהיות מעמיד. וכתבו המג"א והגר"ז ועוד אחרונים והובא גם במשנ"ב סי' תר"ל ס"ק נ"ט דלכתחילה יש להחמיר שלא להעמיד את הסכך בדבר הפסול לסיכוך [והוא לחוש לכתחילה לדעת הראשונים שפסקו ש"מעמיד" פסול], ומשמע מדבריהם שבשעת צורך או דחק יש לנקוט לעיקר ד"מעמיד" כשר. ודעת החזו"א דלהפוסלים "מעמיד" הוא הדין גם "מעמיד דמעמיד" ויבואר אי"ה בהמשך.

[ב]. דעת הרמב"ם הובאה להלכה בשו"ע סי' תרכ"ט ס"ה שאסור לסכך בחבילים של פשתן דאע"פ שגידולן מן הארץ מ"מ הואיל ונשתנו בצורתן ולא ניכר שהם גידולי קרקע יש כאן גזירה דרבנן שלא לסכך בהן. והנה לפי זה לדעות דכל דבר שפסול לסכך בו פסול מלהיות מעמיד א"כ בכל מיני הסכך שהעצים מחוברים ע"י חוטים יש לפסול אותם לכתחלה מטעם זה. אלא שבשו"ע סי' תר"ל ס"ג פסק השו"ע בפשטות דהסומך סוכתו על כרעי המטה והכרעיים הם מחיצות אם יש בה גובה י' טפחים מן המטה לסכך כשרה. ועיי"ש במשנ"ב ס"ק כ"ט דהשו"ע ס"ל דמעמיד אע"פ שמקבל טומאה מ"מ כשר, ומ"מ לכתחלה נכון להזהר בזה כי יש פוסקים שמחמירין בזה.

האם יש לחוש למעמיד בדבר שפסולו לסיכוך

הוא רק מדרבנן

ד. אלא שמצינו לכאן סתירה בדברי המשנ"ב בדין זה אי שרי להעמיד את הסכך בדבר הפסול לסכך בו מדרבנן, דבסי' תרכ"ט ס"ק כ"ה וס"ק ח' וי"א מבואר שאפילו דבר

ולא משום רשות ולא משום מצוה וכי גזרו בשבת אבל לא ביום"ט.

הרי לן להדיא שגזירה קילא משבות. ואם כנים הדברים יתכן שבאמת אין סתירה בין פסקי המשנ"ב דמש"כ בבה"ל ריש סי' תר"ל דמותר להעמיד הסכך בדבר הפסול מדרבנן אין הכוונה בכל פסול דרבנן אלא דוקא דבר האסור מטעם גזירה [שהרי מקור הדברים הם בריטב"א וכו"ל], ומש"כ המשנ"ב סי' תרכ"ט ס"ק ח' י"א וכו"ה שאסור להעמיד הסכך בדבר הפסול מדרבנן שם איירי בדבר שהוא פסול בגופו והיינו דבר המקבל טומאה מדרבנן ועל זה באמת אין לנו מקור בדברי הריטב"א להקל.

ואם כן כשדנים על מעמיד בחוט כותנה שבוה פסול בגופו מדרבנן כיון שנשתנה, אין הדבר ברור להיתר. [ועי' ביכורי יעקב סי' תרכ"ט ס"ק ג' ומשנ"ב ס"ק י'].

[אלא שאכתי יש לדון דכיון שחוט הכותנה הוא טווי, ועיין רש"י שבת דף סג. [הובא בשעה"צ סי' תרכ"ט ס"ק כ'] דחוטם שנטוו ואח"כ קולעים אותם הוא בכלל אריג עיי"ש ומן התורה אין מסככין בהם].

והנה הזכרנו לעיל שישנם יצרנים שמשתמשים בחוטי כותנה שלא נגמרה שזירתן, ועושים זאת כדי להרויח קצת דלא חשיב נשתנה ולדעת הרמב"ם אפשר שאינו פסול, והנה אף שגם דבר זה לא ברור מ"מ לדעת רש"י אין עצה זו מעלה ארוכה.

ושמעתי ממור"ר מרן הגר"ש ואזנר שליט"א שלפני כמה שנים נתן הכשר על סכך לנצח שעיקר טעמו להקל בחוטי כותנה אלו, כיון שהחתיכות העץ יכולות לעמוד ברוח מצויה גם מבלי החוטים והחוטים הם לתוספת בעלמא ולכן אין לחוש בזה למעמיד וסיפר לי שניסה את הדבר בסוכתו למשך כמה ימים והעצים עמדו היטב.

והנה לפ"ז אם יעמוד סכך זה במקום שבו אינו יכול לעמוד ברוח מצויה רק ע"י החוטים שוב הדר דינא שיש לחוש בזה משום מעמיד בדבר הפסול לסכך בו מדרבנן. [גם יל"ע במציאות שאם עומדים העצים לבדם הם יציבים יותר מאשר ע"י כשהם במצב שמחברים ע"י החוט].

גזירת תקרה

ו. והנה מרן הגר"ש אלישיב שליט"א דן לומר שאין לסכך ב"סכך לנצח" זה מטעם אחר וז"ל בתשובה הנדפסת בספר אז נדברו ח"ב סי' ס"ו "הנה גופא דעובדא הכי הוה הביאו לפני מחצלת עשוי מעצי "דיקט" דקים וארוגים בחוטים ואמרתי לשואל כי יש לדון עפ"י מש"כ הרשב"א הו"ד בב"י סי' תרכ"ט דכיון שהנסרים תקועים במסמרים הרי כל הנסרים כנסר אחד רחב ויש בהם משום גזירת תקרה [הדיון בתשובת הרשב"א היה כשיש מרחק בין נסר למשנהו ולכן כתב דיש שחולק ע"ז אבל כשהנסרים מונחים אחד ע"י השני קבועים במסמרים לכו"ע הוה כנסר רחב אחד וכמ"ש המג"א סי' תרכ"ו ס"ק ו' ובסי' תרל"ב ס"ק א']. והנה "דיקט" מין עץ הוא המתקלף לחתיכות דקים ולא מצינו בנסרים חילוק בין עץ עבה למין עץ דק, גם בנסר ד' אם יש בו נקבים נראה שלא יצא מכל נסר,

ומכיון שהם דבוקים ע"י אריגה הרי נעשה משום זה כנסר רחב ד' ויש לדון משום פסול נסר ד' גם במקום שאין מנהג אנשי המקום לשכיבה.

[וזאת ועוד, איכא לבירורי מה טיבם של החוטים המחברים את החתיכות, אם הוי ממין שמסככין בו דאל"כ יש בו גם משום מעמיד בדבר שאין מסככין בו], עכ"ד דברי מרן הגר"ש אלישיב שליט"א.

והנה היה מקום לדון בדברים ולחלק שדוקא שהנסרים מחוברים באופן שהוא חתיכה אחת יש בזה משום נסר ד' אבל במחצלת הנ"ל שמתקפלת אינו דומה כלל לנסר ד' [והצעתי את הדברים לפני מרן הגר"ש שליט"א ואמר לי שאה"נ שומע הוא את החילוק אבל מ"מ עדיין אין דעתו נוחה ליתן לזה הכשר לכתחלה]

וכעת ראיתי בסוף ספר "הסוכה" פסקים בשם דו"ז מרן הגר"ש ז"ל אויערבאך וצ"ל שדעתו שאין בסכך לנצח משום גזירת תקרה כיון שהעצים דקים ורכים מאד ודינם ככל מחצלת העשויה לסיכוך.

גם ממור"ר מרן הגר"ש ואזנר שליט"א שמעתי שדעתו שאין לחוש בזה משום גזירת תקרה ומטעמים הנ"ל, ואף בזמנו נתן הכשר ליצרן מסויים.

עוד היה מקום לדון בדברים דממתי נחשיב עצים מחוברים כנסר אחד דפשטות ריהטת דברי הרשב"א בתשובה ח"א סי' רי"ג מורה דנקט לעיקר שסכך שמחובר במסמרים [כפי המתואר שם בתשובה] אין בו משום גזירת תקרה, ויל"ע עד איזה שיעור ריוח בין העצים עדיין נגדיר את הדברים שאין כאן נסר אחד רחב, ועי' בשו"ת אבנ"ז סי' תע"ג שנוטה לומר דכל שגשם יכול לירד בין העצים תו לא הוי בכלל נסר רחב ד' יעו"ש. וא"כ בהני סכך לנצח יש ריוח בין העצים ובודאי שהגשם יורד דרכו וא"כ אימא יסבור דבכה"ג אין דינו כנסר ד', וצ"ע. וראה לקמן אות י"ב ט"ו.

גזירת חבילה

ז. והנה חכם אחד שליט"א יצא לדון לפסול את הסככים הנ"ל משום גזירת חבילה דאיתא במשנה סוכה דף יב. חבילי קש וחבילי עצים אין מסככין בהם וכולן שהתירן כשרות. וביארו בגמ' דהטעם משום גזירת אוצר דפעמים אדם בא מן השדה וחבילתו על כתיפו ומניחה ע"ג הסוכה ליבשה ועיי"ש ברש"י שמניחה ע"ג הסוכה שלא לשם צל ופסולה, ואח"כ קודם החג נמלק עליה שיהיה לשם סכך והוי תולמ"ה, והלכך גזרו חכמים שאין לסכך בחבילה אף כשכוונתו לסיכוך גזירה אטו הא. וכמה היא חבילה עי' בתוס' שם דף יב. בשם הירושלמי דאין חבילה פחותה מעשרים וחמשה קנים. ועיין בפוסקים שגזירת חבילה חמירא טפי ואפילו בדיעבד הסוכה פסולה. וטען אותו חכם דה"נ בהני סכך לנצח שהנסרים קשורים זה לזה ויש בכל חבילה יותר מכ"ה נסרים דיהיה אסור לסכך בהם עד שיתיר.

אמנם לכאורה הדברים צע"ג ונראה שאין לחוש בזה כלל דהנה יש להקשות בכל מחצלת נאסור משום חבילה והרי קיימ"ל להלכה דמחצלת שאינה עומדת לשכיבה [וכפי שנתבאר בסי' תרכ"ט ס"ו] כשרה לסיכוך לכתחילה והטעם מבואר

סכך לנצח מעצי במבוק

י. לאחר שנים יצא לשוק סכך לנצח הדומה ממש לסכך לנצח המתואר לעיל אלא שבמקום נסרים מעץ עשו היצרנים חלקי קני במבוק. והנה הריוח בסכך זה הוא שאין לרדן בו משום גזירת תקרה דאין רגילים לסכך כלל תקרות באופן זה, וכל מה שיש לרדן בו הוא מצד המעמיד בחוט הכותנה וכפי שהארכנו לעיל.

סכך לנצח – המכונה קיינעס – וכדו'.

יא. בסכך זה דאגו היצרנים שבמקום חתיכות העץ ישתמשו עם קנים העשויים מעץ טבעי. וכן החוט המחבר הוא חבל טבעי מצמח הגווה שלא עושים בו שום שינוי אלא מקלפים אותו מקליפתו ומקבלים חבלים טבעיים ללא עשיית שום פעולה. ולכאור' בזה אין חשש כלל דאין בזה משום גזירת תקרה, ואין בזה חשש מעמיד כלל, [והנה שמעתי שיש מורי הוראה בעיה"ק ב"ב שלא רצו לתת הכשר לסכך זה וחששו משום גזירת "מעמיד" מחמת החבלים הנ"ל ודימו זאת לדברי השו"ע סי' תרכ"ט סעיף ה' שכתב דבחבלים של פשתן פסולה, דכיון שנשתנה צורתן פסולה וה"נ נשתנתה הצורה, אמנם נראה דאין בזה כל חשש דבהמשך הסעיף מבואר דבשל גמי ושל סיב כשרה, וההבדל בין ב' הדינים הוא דבשל פשתן כיון שצריכים לשרותו ולנפצו ולסורקו חשיב נשתנה ופסול, משא"כ של גמי ושל סיב דהם חבלים טבעיים שגדלים כך סביב האילן אין לפסול, וה"נ לכאור' בצמח הגווה, וכך הורה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א.

בריא"ז [דף ז. מדפי הרי"ף] דגזירת חבילה היא דוקא באוגר עצים כדי לטלטלן ממקום למקום משא"כ אם העצים קשורים לצורך תשמישן אין בזה משום גזירת חבילה. ועיי"ש שלמד מדין מחצלת לנידון אחר. ועוד י"ל דגזירת חבילה היא דוקא כשהעצים קשורים מבחוץ כחבילה בזה יש לחוש שמא יבוא מן השדה וישכח וכו' משא"כ אם החיבור בין העצים נעשה ביניהם אינו דומה כלל לצורת חבילה. שו"ר בגליון צהר ח"ג עמ' נ"ט תשובת מרן הגרי"ש שליט"א שכתב שאין בזה כל שום פקפוק וב"ה שזכינו לכיון לטעמים שכתב שם.

חשש קבלת טומאה בסכך זה

ח. והנה חכם אחד יצא לפסול את כל הסככים הנ"ל ואמר שהם פסולים מדינא ואף למ"ד מעמיד כשר, מ"מ הכא שהם מחוברים בחוטים גרע טפי, וחיליה ידיה משו"ת אג"מ ח"א סי' קע"ז שדן גבי תריסים מעץ המחברים באריג דכיון שהאריג מקבל טומאה ומחבר את העצים יחדיו הרי שכל העצים כולם נידונים כדבר המק"ט ופסולים מדינא לסכך בהם. והנה לכאור' בפשטות יש לחלק דשאני בנידון האג"מ שאריג מחבר בין העצים, משא"כ הכא דהוא חוט בעלמא, ולכן אין לחוש בזה כלל.

קשירת הסכך

ט. ולענין לקשור את הסכך לתקרת המרפסת ע"י חוט הכשר לסיכוך נראה דאין לאסור בזה, ואין לחוש בזה משום סכך הקבוע לתקרה וכפי שיבואר להלן באורך אות ט"ז אלא שיש להזהר שלא לקשור בדבר הפסול לסכך דאז יש בזה משום מעמיד.

סיכוך ברשת עץ העומדת מעל מרפסת לצורך צל

וזה מעשה הרשת פסים דקים של עץ המחברים זה לזה, רוחב הפס הוא בין שתיים לשלושה ס"מ, והריוח שבין פס לחברו משתנה בין יצרן ליצרן, העצים מחוברים זה לזה ע"י מסמרים. כאשר צורת החיבור הוא כעשרה פסים בצורת שתי ועליהם עשרה פסים בצורת ערב ומניחים אותה מעל מרפסת [המכונה פרגולה] למטרת צל וקובעים אותה לכלונסאות המרפסת במסמרים למען תעמוד ימים רבים [ראה ציור ב']. וישנם רשתות מעין אלו אלא שקבועות בתוך מסגרות ואת המסגרות קובעים לפרגולות הנ"ל. [ראה ציור ג']

ויש לדון ברשתות האלה האם הם כשרים בעצמם לסכך, ואם לאו האם כשרים לכה"פ להיות מעמיד לסכך כשר.

וראינו לבאר בזה את כל הצדדים בשאלה זו דפעמים הנפק"מ לענין דיעבד כגון במתארת אצל חברו וכדו' אם יש צדדים להקל בזה. והנה בנידון סכך זה יש לברר כמה נושאים [א]. אם יש בחיבור העצים לזה לזה משום גזירת תקרה. [ב]. אם יש לפסול משום סכך הקבוע במסמרים. [ג]. משום סכך הקבוע כל השנה ולא נעשה לשם סוכה. [ד]. סוכה ישנה [ה]. מעמיד בדבר המקבל טומאה.

חשש גזירת תקרה בחיבור העצים זה לזה

יב. הנה בנידון זה עלינו להביא את דברי הרשב"א בתשובה סי' רי"ג ומה שדנו הפוסקים בביאור דבריו. וז"ל השאלה, סכך העשוי מנסרים שאין ברחבן אלא טפח והם תקועים במסמרות של ברזל והם משולבים בשליכת הסולם ואין בפתח השליכה שלשה טפחים ובחג מכסים אותן בהדס ובערבה, אם פוסלין את הסכך מחמת המסמרות לפי ששמעתי בשם אחד גדול שנתאכסן בבית אחד מבני עירנו וצוה להסיר המסמרות מן הסכך, הודיענו טעמו אי משום שמקבלין טומאה ואי משום כך מאי שנא משיפורין של ברזל שאם יש ריוח ביניהם כמותן כשרה.

תשובה – אותו חכם אסר לא מאותו טעם שאמרת אסר שאותן המסמרות אין פוסלין את הסכך המרובה מהן ואולי אסר מפני מה שאסר אחד מרבתי ז"ל דכיון שהנסרים תקועים במסמרות הרי כל הנסרים כנסר אחד רחב ארבעה ויש בו משום גזירת תקרה ויש שנחלקו עליו ואתה הנח להן כיון שנהגו אע"פ שאינן נביאים בני נביאים הם, עכ"ד.

והנה פשוט ויהיט הרשב"א שלדינא לא ס"ל כאותו חכם דסו"ס דהניח לאותם אנשים לנהוג כמנהגם, אלא שניסה בדרך אפשר לבאר מה טעמו של אותו חכם. וכתב דכיון שהנסרים תקועים במסמרות א"כ יש לדון את כל הנסרים כנסר רחב ד' שפסול מגזירת תקרה. ובפשטות נראה שהסיבה לפסול בזה דחשיב כה"ג כסכך פסול ונמצא שהאדם היושב בסוכה יושב תחת סכך פסול ואע"פ שהיו מכסים את הנסרים הנ"ל בסכך כשר מ"מ יש לדון זאת כנסר רחב ד' שהניחו עליו סכך כשר. והרשב"א לא זכר בדבריו כלל שיש לדון בזה משום מעמיד בדבר הפסול לסכך בו והיינו שיש כאן סכך שעומד ע"ג דבר הפסול מחמת גזירת תקרה וכן לא הזכיר בדבריו לפסול מטעם לבוד, אלא כל עיקר טעמו לבאר את דעת החכם הנ"ל דחיבור נסרים ע"י מסמרים יש לדון בו דחשיב נסר אחד.

והנה הרשב"א לא פירש אמאי לא נקט להלכה כדעת אותו חכם, ולכאור' היה נראה בכונתו דגזירת חז"ל שלא ישבו בסוכה תחת נסר רחב ד' טפחים שמא יבוא לשבת תחת תקרת ביתו, כל זה הוא דוקא בנסר רחב ד"ט כשהוא כולו עשוי מעץ דאז שפיר י"ל דיש לחוש שמא יבוא לישב תחת תקרת הבית, משא"כ כיש ריוח בין העצים אין סברא כלל לדמות זאת לנסר, וכיון דעסקינן בגזירה דרבנן אין לנו אלא מה שגזרו ומנלן לחדש בזה, ולפ"ז אף אם העומד מרובה על הפרוץ מ"מ אין צורתו כנסר ויהיה שרי. עוד י"ל דלפ"ז היה מקום לומר דלדעת הרשב"א אם יהיה נסר רחב ד' שניקבו אותו בהרבה חורים אף שהעומד מרובה על הפרוץ מ"מ כיון שאין צורתו כנסר ולא יבואו לטעות בו לא גזרו בזה חכמים.

[וזכר לדבר דנחלקו ע"י סי' בנסרים רחבים ד' המונחים על גבי תקרה ונטל אחת מבנתיים או פקפק האם כשרים הם לסכך דיש שיטות בראשונים הסוברות דכיון שעשה מעשה בגוף הסכך תו לא יבוא לטעות ולשבת תחת תקרת הבית ועי"ש שיש החולקים בזה. ולפ"ז היה אפשר לומר דבסכך

כזה שלעולם א"א לטעות בו ולישב תחת תקרת הבית דהרי הוא מנוקב וגשמים יורדים דרכו ואינו דומה כלל לתקרת הבית לא גזרו בזה חכמים].

יג. ויש לדון להרשב"א מה יהיה הדין במי שיקח נסרים ויצרפם אחד לשני בסמוך ע"י מסמרים או יניחם בתוך מסגרת אחת. בצורה מהודקת בלי מסמרים [ראה ציור ד']. ובסברא נראה לומר דכל שחיברו כמה עצים לנסר ד' הרי הוא בכלל הגזירה ואף שיש קצת אוירים דקים ביניהם כדרך שיש כשמחברים עצים, מ"מ נראה הדבר כנסר אחד רחב ד' ופסול [וכן הוא משמעות המג"א סי' תרל"ב ס"ק א']. וצ"ע דברי האבנ"ז בתשובה סי' תע"ג שדן בנידון כזה [וז"ל בדבר הסכך שנהגו לעשות טבלאות מרובעות ארכן ורחבן כאמה וכאמתים ובאמצען כולו חלל ורק הסוכב הוא עץ כעובי אצבע ויותר מעט והחלל מכוסה בקנים, היינו שיש חריץ בהסוכב בצד הפונה להחלל ומניחים קנים שקצותיהם נסמכים על החריץ שבסוכב ויש שמדביקים הקנים בדבק בתוך החריץ שבהסוכב ובכולם שפת גובה החריץ לעומת עובי הקנים ויותר מעט]. וכתב לדון מסברא שטעמו של הרשב"א שלא אסר הוא מחמת שהגשמים נכנסים בין הנסרים וה"נ דכוותיה ודן להביא ראיה ממחצלת, ואח"כ כתב לחלק דשמא שאני מחצלת שאין הקנים דבוקים בדבק משא"כ הכא ולכן מסיק דלכתחלה אין לסכך בדבוקים אבל אם נהגו לסכך בהם אפשר אין למחות בידם. ומבואר מדבריו דאם אינם דבוקים אין לאסור לדינא, [ובגוף ראייתו ממחצלת יש לחלק דשאני מחצלת שהיא רכה ואינה דומה כלל לנסר רחב ד' משא"כ בלוח עץ שיש בתוכו קנים דדומה טפין].

אבל גם על עצם סברתו של האבנ"ז יש לדון ולומר דכל שחיבר קנים זה לזה בצורה צפופה הרי שדינו כנסר אחד, וכך ריהט דברי מג"א לאיסור אף להרשב"א. ואף דהמג"א איירי בקבען במסמרים, נראה דאם הקנים מהודקים היטב אזי גם בלי מסמרים דינם כנסר אחד דאין המסמרים סיבה אלא סימן דחשיב נסר אחד. ולעיל אות ו' הזכרנו את דבריו מרן הגריש"א שליט"א שדן בכל סכך לנצח המחובר ע"י חוטים שיאסר מטעם נסר ד' אף להרשב"א, אמנם כתבנו דיש מקום לחלק ולומר דכיון שהוא רך ונכפף ודומה טפי למחצלת אין בו את חשש הגזירה, והבאנו את דעות גדולי ההוראה בזה ומשמע תקחנו.

יד. ועי' ב"ח סי' תרכ"ו שמשמע מדבריו דטעם הפוסלים הוא משום דאמרינן בכה"ג לבוד להחמיר והרשב"א שחלק עליהם ס"ל דלא אמרינן לבוד להחמיר, ובמג"א ס"ק ו' הקשה על הב"ח דלא משמע ברשב"א כלל שיאסר מטעם לבוד.

ובביכורי יעקב ס"ק ח' כתב לדינא לאסור אם חיבר עצים ועשאן כסולם וכדברי השואל ברשב"א וכתב וז"ל באה"ד כתב הרשב"א שדעת קצת ראשונים להחמיר משום גזירת תקרה והוא הסכים עימהם במקום שנהגו ומשמע שם אפילו יש יותר מג"ט ביניהם ולכן ראוי לצאת ידי הפוסקים הללו שלא לחבר אותן השליכות במסמרות קודם שיעלם, וכו' – והנה מבואר מדברי הביכור"י שכל שיש עצים המחברים זה לזה במסמרים אפילו יש ריוח ניכר ביניהם יש להחמיר בזה.

והנה מה שלמד ביכור"י דהרשב"א ס"ל לאסור במקום שנהגו, לכאור' אין דבריו מוכרחים דסגנון הרשב"א מורה טפי שנקט להקל רק התבטא בלשונו "הנח להם במקום שנהגו", אבל אין הכרח כלל

שהרשב"א יסבור לדינא לאסור. ועי' ברעק"א בהגהותיו על הביכור"י נדפס בתוספת ביכורים, שדן לומר שכל מה שאסר אותו חכם המובא ברשב"א זה רק כנגד הנסרים אבל לא כנגד האויר שביניהם דאין האויר נעשה כנסר לפסול ישיבה תחתיו, והביכור"י דן לדחות דבריו דפשוט דברי הרשב"א שכל החתיכה נעשית כנסר אחד רחב ד' ואין לישיב תחתיו.

ועי' בחיי אדם כלל קמ"ו דין ל"א וז"ל אותן שעושין סריגות מעצים דקים ומחוברים יחד והן רחב ד', יש להסתפק דאפשר דדינן כנסר שיש בו רוחב ד"ט דפסול, ואע"פ שנותן עליו סכך כשר, אפשר שיש לאסור, מ"מ אין למחות בנוהגין היתר, כיון שנותן עליו סכך כשר ל"ש גזרת תקרה, וציין למג"א סי' תרכ"ו ס"ק ו'. ומבואר מדברי הח"א שנסתפק בדבר אם מחבר כמה עצים יחדיו והיינו דלא בריא ליה אם בכה"ג גם הרשב"א יאסור, ומ"מ לענין דיעבד אם נתן עליו סכך כשר ל"ש בזה גזירת תקרה. [יל"ע למה לא שייך בזה גזירת תקרה הרי אין הסכך ביניהם אלא עליהם ובשלמא אם הסכך הכשר הוא בין הנסרים הרי הוא מפריד וחוצץ ביניהם וי"ל דאין בזה גזירת תקרה, אבל כשמונח מעליהם אמאי מבטל הוא את הגזירה, ואולי כיון שניכר לכל שהניח סכך כשר תו לא חישנין שמא יבוא לישיב תחת תקרת ביתו, וצ"ע. ועדיין יש לברר מקור דברי הח"א שאם יש סכך כשר ביניהם הרי זה כשר לדעת הרשב"א].

טו. ועי' בשו"ת אמרי יושר ח"א סי' מ"ג שדן בנידון מי שהכניס נסרים לתוך מסגרת ותקע מסמר בקצה כדי שלא יצאו הנסרים, וסיכך בה את הסוכה, ודן לפסול בזה מחמת דברי הרשב"א בתשובה. ובתוך הדברים הקשה אמאי דן הרשב"א לפסול את הסכך והרי בציוורו של הרשב"א הניחו ע"ג הנסרים סכך כשר ובאופן שהסכך הכשר רבה על הנסרים וא"כ מהכ"ת לפסול את הסכך, ומכח קושיא זו הכריח האמרי יושר שהרשב"א פסל את הסכך מדין **"מעמיד"** דהיות והמעמיד פסול לסכך משום גזירת תקרה א"כ הסכך שעליו גם פסול. והקשה מדברי הרשב"א על הפמ"ג בא"א סי' תרכ"ט ס"ק י"א שדן אם לפסול מעמיד בנסר רחב ד' דשמא הוי גזירה לגזירה.

והנה המעצין בגוף דברי האמרי יושר יראה דס"ל: א]. דבציוור המובא בתשובת הרשב"א הדיון לפסול מטעם מעמיד, דהואיל ומניח סכך כשר על הנסרים תו אין טעם לפסול משום נסר ד'.

ב]. אם לא יניח עצים בינתיים, לסברת מורו של הרשב"א יש לפסול ולרשב"א כשר, אמנם אין זה לכתחילה. ג]. אם מניח קנים בתוך מסגרת עץ, אזי אם מחבר את הקנים בקצה ע"י מסמר פסול **מדינא** דהיינו אף הרשב"א פסול דהוי נסר ד', אבל אם לא תקע מסמר ומסיר את הקנים ביד מתוך המסגרת אין בזה חשש רק **מחמת מעמיד**. [ויל"ע אם הציוור שעליו קאי האמרי יושר שיכול להסיר ביד מיירי שהקנים מחוזקים היטב או שהם רופפים].

אלא שלכאור' אין זכר בדברי הרשב"א שפסל מטעם מעמיד. ובפשוטות כוונת הרשב"א בשם מורו דכיון שהם מחוברים יחדיו הרי שהם נידונים כנסר אחד רחב ולא יועיל כלל להניח ביניהם סכך כשר, וכהבנת הביכור"י שהובא לעיל אות י"ד וביותר דנתבאר לעיל אות ה' בשם ריטב"א ורא"ה דדברים שנאסרו משום גזירה לא פסלינן להו להיות מעמיד דהוי גזירה לגזירה. וא"כ מנלן לאפושט מחלוקת ולומר שהרשב"א חולק בזה וס"ל דגם בכה"ג אסרינן משום מעמיד, ודו"ק. ואכתי צ"ע בפשט דברי הרשב"א מכח קושית רעק"א דאין לנו מקור לאסור ישיבה מתחת האויר שבין הנסרים וא"כ אפשר להניח סכך כשר במקום האויר ואמאי יפסל, וצ"ע.

סכך הקבוע לתקרה במסמרים וקשירת הסכך לתקרה ע"י חוטים

טז. והנה בהרבה מהסוכות הנסרים הנ"ל מחוברים כל השנה במסמרים לפרגולה ויש לדון דאף אם נידון שאין בנסרים הנ"ל משום חשש נסר רחב ד', או עכ"פ לענין דיעבד וכמו שנבאר לעיל [אות יב-טו] מ"מ אפשר דיש לחוש בזה כיון שהסכך מחובר לתקרה במסמרים, ושאלה זו נוגעת גם לכל סכך לנצח וסכך קיינס דשמעתי שיש מגדולי המורים פעה"ק שאסרו על המשווקים למכור חוטים טבעיים כדי לחבר את הסכך לכלונסאות כדי שלא יעוף ברוח וטעמם דע"י החיבור נעשה הסכך קבוע ויש בו פסול, שו"ר שהדברים נדפסו בשו"ת אבן ישראל ח"ח סי' מ"ד לגאון רבי ישראל יעקב פישר שליט"א ראב"ד העדה החרדית, ולכאור' נראה לענ"ד דאין בזה חשש כלל בין בחיבור במסמרים וכ"ש בחיבור ע"י חוט טבעי וכפי שיבואר לקמן.

ע"י תוס' סוכה דף ב'. ד"ה כי שנתקשו אמאי אסרינן שגשמים בחג סימן קללה הם והרי יכול לקבוע את הסכך במסמרים באופן שלא ירדו גשמים לסוכה, דכמו שמצינו גבי דפנות דאפילו אם הן קבועות מ"מ כשרות כיון שראויות לעשותן עראי ה"נ נימא בסכך, ותירצו וז"ל בסככה שעיקר הסוכה על שם הסכך לא מתכשרה עד דעביד ליה עראי, עכ"ל ומתבאר מדברי התוס' הנ"ל שאין לקבוע את הסכך לתקרה במסמרים דבעינן סכך עראי, וכן העתיק בשעה"צ סי' תרל"ג ס"ק ו' בשם תוס' ור"ן דהסכך אינו כשר מהתורה עד דעביד ליה עראי, דהיינו שלא יקבע את הנסרים במסמרים.

ולכאור' יש להקשות בזה, דבסוגיא דף טו. גבי תקרה שאין עליה מעזיבה מבואר להדיא דסגי בנוטל אחת מבנתיים ועי"ז נתכשרו שאר הנסרים לסכך אף שלא פקפק אותם כלל והם מחוברים במסמרים, [ועי"ש בראשונים שדנו אך ורק משום גזירת תקרה, עיין בר"ן וברמב"ם], ולא חששו כלל לזה שהנסרים קבועים במסמרים. וכן פסק השו"ע סי' תרכ"ו ס"ג גבי הסרת הרעפים והכשרת הלאטיש וכן מבואר בתרה"ד סי' פ"ט להדיא.

ונראה מזה שלא אמרו תוס' ור"ן דסכך הקבוע במסמרים פסול אלא בגוונא שעושה אותו כתקרה גמורה שאין הגשמים יכולים להכנס לתוכה, וזהו קבע שנאסר בסכך, אבל כל שיש ריוח בין נסר לנסר תו אין קפידא בזה שהם מחוברים לגג במסמרים. וכ"כ בספר חמד משה סי' תרל"א אות ד', והוכיח כן מדברי הגמ"י הלכות סוכה פ"ה ה"ט שהביא את שיטת ר"ת שכתב שאין לסכך בסכך

פנימית, וז"ל דכל ימות השנה דייר התם ורוב תשמישו וסעודתו ושינתו שם, והנה רשת זו שאנו דנים עליה נעשתה למטרת צל בלבד ואינה ראויה למגורים והוי ממש כסוכת גנב"ך.

סוכה ישנה

יח. אכן כיון שרשת זו נמצאת כל השנה מעל המרפסת נמצא שיש לסוכה זו דין סוכה ישנה ובעינין לחדש בה דבר. וישנם ב' אופנים לחדש בה דבר: א. אם חמתה מרובה מצילתה, - הרי בזה שיוסיף עליה סכך כבר חידש בה דבר [ויש למדוד היטב את שטח הנסרים שברשת, דפעמים צילתה מרובה מחמתה]. ב. אם יסיר רשת אחת ושוב יניחה מחדש לשם צל הרי שחידש בה דבר.

מעמיד בדבר הפסול לסכך

יט. עוד יש לדון אם העצים שברשת יכולים לעמוד גם מבלי המסמרים, דאם אינם יכולים לעמוד בפני עצמם רק בסיוע המסמרים, א"כ יש לחוש בזה משום מעמיד בדבר הפסול לסכך. ולכן יש לדון בזה בכל מקרה לגופו.

כ. העולה מהנ"ל:

מסגרת שיש בתוכה נסרים הסמוכים זה לזה

ה. ולענין מסגרת שיש בתוכה נסרים הסמוכים זה לזה באופן שאין ריוח ביניהם כלל ומניחים אותה על הסוכה לסכך, אזי אם הנסרים קבועים ע"י מסמר וכדו' לכאן, יש לאסור בזה משום נסר רחב ד' וכמשמעות מג"א סי' תרל"ב ס"ק א' [ודלא כשו"ת אבנ"ז סי' תע"ג ע"י לעיל אות י"ג] ואם אין מחוברים במסמרים אלא שקבועים בחוזק ג"כ יש לאסור דלכאן הוי כנסר אחד רחב ד'. ואם הם רפויים ולא מחוברים כלל בזה לכו"ע מסתבר דשרי.

ו. ואם הנסרים אינם מהודקים זה לזה אלא שהכניסו אותם לתוך נקבים מפולשים בתוך מסגרת באופן שאין הם מחוברים כלל אלא אפשר להוציאם ולהכניסם בקלות ממש, ואת המסגרת הזו מניחים על הפרגולה באופן שכעת לא יוכלו לצאת ממקומם, ראה ציור ה', יש לדון דאפשר דכה"ג אין שום חשש דמצד גזירת תקרה הרי אין הנסרים מחוברים כלל, ומה שאח"כ שמים אותם במתוך מסגרת הרי זה לא גרע מנסרים שמניחים אותם על הגג זה ליד זה, אמנם אם יקבעו את הנסרים הנ"ל בתוך המסגרת באופן שאינם יוצאים בקל שוב הדר דינא למה שהובא לעיל ס"ק א', וצ"ע.

מעובה דאל"ה אמאי גשמים סימן קללה בחג [היינו ראיית תוס' דלעיל] וכתב מעשה שהר' שמעון גיסו של ר"ת קבע הסכך במסמרים ופסלה ר"ת משום דמצלת מן הגשמים, הרי דעיקר הקפידא משום דמצלת מן הגשמים ובלא"ה לא קפדינן במסמרים.

ונראה שזוהי גם כוונת האגודה המובא במג"א סי' תרכ"ז ס"ק ב', וא"כ ברשת זו שהגשמים יורדים בתוכה בשופי, וכן במיני הסכך לנצח שגם בהם יורדים גשמים בשופי אין לכאורה לאסור לסכך בה מטעם שקבועה במסמרים או מטעם שהסכך קשור לכלונסאות. [שוב הראוני שמו"ר מרן הגר"ש ואזנר שליט"א כתב בזה להיתרא ותשובתו מודפסת בגליון זה].

סכך הקבוע כל השנה ולא נעשה לשם סוכה

יז. עוד יש לדון ברשת זו דכיון שהיא קבועה כל השנה ולא נעשתה לשם סוכה כלל, שמא דינה כדין סוכת היוצרים שמבואר בגמ' סוכה דף ח: שהפנימית פסולה כיון שדר בה בקבע. אכן נראה דאין לחוש בזה דעיי"ש ברש"י ד"ה

רשת עץ המונחת מעל מפרסת

א. יש לדון אם יש בזה משום גזירת תקרה ומסברא היה מקום לומר דבכה"ג הרשב"א היה מיקל וכן על לאבני נזר, אבל כיון שאין הדבר מבואר להדיא ומצינו לכמה מגדולי האחרונים שנקטו דפסול או שעכ"פ אינו לכתחלה, א"כ אין להשתמש בזה לכתחלה, ויל"ע אם יניח עליהם סכך כשר אם מהני, וצ"ע. גם לענין דיעבד צ"ע אם יש מקום לסמוך על דעת האבנ"ז.

ב. אם הרשת הנ"ל עומדת במרפסת כל השנה דינה כסוכה ישנה וצריך לחדש בה דבר.

ג. יש לעיין במציאות בכל רשת אם יש לחוש משום מעמיד הנסרים זה לזה ע"י המסמרים.

ד. אין לחוש לזה שכל הנסר מחובר למרפסת במסמרים דכיון שהגשם נכנס בשופי תו לא הוי תקרה קבועה.

מחצלות

כא. לפני כמה שנים שווק סכך העשוי כמחצלת ממש והיה לו הכשר מכמה רבנים שליט"א ובערב סוכות פורסם ע"י אחד מנותני ההכשר שאין הוא מכשיר את הסכך הנ"ל ובהודעה נכתב דכיון שנתברר שאין קוצים אלא בצד אחד, לכן הוסר ההכשר. והעולם תמה דבפוסקים לא נזכר שום רמז אם יש קוצים בצד אחד של המחצלת או בשני צדדים, וביורנו את פשר הדבר, והוסבר לנו דהרב הנ"ל לא אחז בנתינת "הכשר" על המחצלת אלא בנתינת "פסק" שמחצלת זו כשרה לסכך וכיון שאמרו לו שיש קוצים במחצלת ותו אינה ראויה לשכיבה, ממילא לכו"ע כשרה היא לסיכון, אבל לאחר שנתברר לרב הנ"ל דרך מצד אחד יש לה קוצים א"כ אין לנו ראייה ברורה שהמחצלת כשרה דסו"ס ראויה היא לשכיבה וצריכים אנו להכנס בשאלה האם מחצלת זו עומד לשכיבה או לסיכון ואם האומן שעשאה לצל או לשכיבה. וכיון שמציאות זו לא נתבררה על ידו לכן הסיר את ההכשר.

והנה בגוף דין מחצלת מבואר הדבר בפוסקים סי' תרכ"ט ס"ו ובנו"כ, ועיי"ש במשנ"ב ס"ק י"ח בשם מג"א שכתב וז"ל "ודע דבמקומות הללו כל מחצלת עשויה לשכיבה וא"כ אפילו עשאה לסיכון גם אין מסככין בהם", וטעמו ע"פ סברת הרא"ש דבמקומות שעשויים לשכיבה א"כ איכא מראית עין ואסורים אפילו כיון לשם סכך. וצריך לברר בכל עת וזמן מה המציאות, ומסתבר שהדבר תלוי במקום שבו רוצים לסכך ולא במקום שמייצרים את הסכך.

קשירת הסכך כדי שלא יעוף ברוח

במקומות רבים רוח קלה ביכולתה להעיף את הסכך, והנה הסכך צריך שיהיה ראוי לעמוד ברוח מצויה ואם לאו פסול. ופעמים שיושבים בסוכה גם כשיש רוח שאינה מצויה, והנה יל"ע באיזה אופן אפשר להדק את הסכך כדי שלא יעוף ברוח, ושורש השאלה דלדינא אנו מחמירים לכתחלה לחוש לפוסקים הסוברים דאין להעמיד את הסכך בדבר הפסול לסכך בו, [אף שבדיעבד מבואר בפוסקים שלא חוששים להנך פוסקים אלא נקטינן לעיקר כסברת הראשונים דשרי להעמיד את הסכך גם בדבר המקבל טומאה וגם בדבר הפסול לסכך בו]. ולדעת החזו"א יש להחמיר לכתחלה גם על מעמיד דמעמיד.

אלא שהעירוני דמדברי החזו"א סי' קמ"ג ס"ק ב' מבואר דכה"ג הוי מעמיד אחד, דהיות והקרשים העליונים כשרים לסכך א"כ תו הוי חלק מהסכך וכמו שבגוף הסכך עצמו לא אמרין שהסכך התחתון הוא מעמיד לסכך העליון אלא הכל חשיב סכך אחד, ה"ג הכל חשיב סכך אחד, שעומד ע"י חוטים. אלא שיש לדחות דשאני הכא שניכר הדבר שהעצים העליונים הונחו שלא לשם סיכון אלא לשם העמדת הסכך ואינן בטלים אליו גם ברוב הפעמים הם נחשבים כסכך פסול דלא הונחו לשם צל, וא"כ י"ל דבכה"ג נחשבים הם כעצים בפני עצמן וממילא החוטים הקושרים אותם חשיבי מעמיד דמעמיד וצ"ע.

והנה אם הסכך עומד בפני עצמו ורק שם את הקרשים הנוספים לתוספת חיזוק אזי אין בזה חשש כלל כמבואר בחזו"א שם. ורק בגוונא שאין הסכך יכול לעמוד ברוח חזקה אזי יש לשער כל מקרה לגופו דיתכן פעמים שכל סמיכת הסכך הוא רק ע"י המעמידים ופסול.

העמדת הסכך על גבי דפנות רחבות ד' טפחים

כה. ע"י פמ"ג סי' תרכ"ט בא"א ס"ק י"א שדן אי שרי להעמיד הסכך על גבי דפנות רחבות ד"ט דהואיל ופסולות לסכך מגזירת תקרה אפשר שפסולות למעמיד אלא שסיים דאפשר דהוי גזירה לגזירה. והנה למה שנתבאר לעיל אות ה' דכל דבר שנאסר מגזירה לא גזרינן בו משום מעמיד בודאי שיש להכשיר וכמדומה שכן המנהג.

והנה חכם אחד שליט"א רצה לדון ולאסור להניח הסכך ע"ג כלנסאות דכיון שהכלונסאות לא הונחו לצל תו הוי סכך פסול וא"כ פסול למעמיד, ושוב נסתפק דאפשר דאם העמידם למטרת העמדת סכך לשם צל סגי, ומסיק שראוי להחמיר שיתכוין בשעה שמניח את הכלונסאות שיהיו לשם צל, והנה לכא' היה מקום לומר דאין בזה חשש כלל דכיון שכל הפסול בכה"ג הוא משום מעמיד והחשש במעמיד שמא יבוא לסכך בו, ובכה"ג אם יבוא לסכך בו תו הוי כבר לשם צל בודאי, ודו"ק.

כב. והנה כיון שאנו חוששים לכתחלה לא לחבר את הסכך כשהמעמיד פסול לסכך א"א לקשור את הסכך בחבלים המצויים בשוק דרובן ככולם עשויים מפשתן או פלסטיק ובשו"ע סי' תרכ"ט מבואר דאין לסכך בחבלים של פשתן וכמבואר הטעם בפוסקים משום דנשתנה נפסל מדרבנן לסכך, וכן חוטי פלסטיק אין לסכך בהן כיון שפלסטיק הוא מין הפסול לסכך וכל הפסול לסכך נפסל להיות מעמיד לכתחלה.

ועי' לעיל אות ה' מש"כ בארוכה דלכא' אין להכשיר בזה אף לדעת הבה"ל סי' תר"ל, דיש לחלק בין סכך הפסול מדרבנן לסכך הפסול מגזירה, יעו"ש.

והעצה לזה לקשור את הסכך ע"י חוטים טבעיים והיינו עלי לולב [באופן שאין בזה משום מוקצה למצוות] או בחוטי "גווה" טבעיים וכדומה.

אמנם א"א לקשור ע"י הפשתן הנמכר עם האתרוג דכיון שהוא פשתן מנופץ פסול הוא לסכך וממילא אין להשתמש בו כמעמיד.

כג. ואפשר גם להניח קרשים עבים פחות מרוחב ד"ט בכמה מקומות מעל הסכך, ואפשר להניח גם קרשים העשויים מעץ סנדוויץ [שיש ביניהם דבק] ולא אמרין דבכה"ג הוי מעמיד ע"י הדבק או מעמיד דמעמיד כיון שהדבק אינו מין שרגילים לסכך בו. [שמעתי ממו"ר הגר"ש גלבר שליט"א והסכים לזה הגר"נ קרליץ שליט"א].

כד. ויל"ע אם שרי להניח קרש על גבי הסכך ולקשורו בצידו לקרש. אחר [עי' ציור ו'] דלכא' בכה"ג הוי מעמיד דמעמיד ולהפוסקים דמעמיד דמעמיד כשר א"כ ה"נ לא שניא, דהקרשים הם מעמיד אחד והחוטים הם מעמיד נוסף.

עיונים בדין תשבו כעין תדורו

עובדא באדם שנסע ליום טוב של סוכות להיות עם הוריו, ובהתקרב ליל יום טוב הגיעו אורחים נוספים ובשל כך לא היה מקום די הצורך ללון בסוכה לכל האורחים ונשאלה השאלה מה חובתו של הבן במצות סוכה באופן זה. ויש לעיין בזה בכמה נידונים:

- [א]. הולכי דרכים שיוצאים בודאי שבמקום שיגיעו לשם לא תהיה להם אפשרות לבנות סוכה האם מותר להם לצאת לדרך או שזא כיון שבודאי יהיו מבלי סוכה הרי הם מבטלים מצות סוכה.
- [ב]. מתי חשיב הולך לדבר מצוה שדינו כדין העוסק במצוה שפטור מן המצוה.
- [ג]. האם מותר לצאת לטיול בחוה"מ סוכות באופן שלא תהיה לו סוכה לאכילתו.
- [ד]. אדם שנוסע מעיר לעיר ורגיל שנדרם תוך כדי נסיעה האם מותר לו לנסוע בחוה"מ סוכות, וכן השומע שיעור בבית המדרש ויודע שבגלל עייפותו ירדם האם מותר לו לשמוע את השיעור.
- [ה]. כשאין בסוכה מקום ללון אלא או לו או לאחיו הקטן שעדיין לא הגיע לעול מצוות, מי ישן בסוכה האם הבן הגדול או שזא הבן הקטן שהרי אביו חייב בחינוכו.
- [ו]. באופן שבנה סוכה וצריך לפרקה בחוה"מ האם שרי או שיש בזה מלאכת סותר שלא לצורך המועד ודין מוקצה למצוות.
- והיות ודינים אלו לא נתבררו היטב בדברי הפוסקים נציע אי"ה להלן את הצדדים בדינים אלו ולענין דינא יש לעשות בכל גוונא שאלת חכם.

נמצאים כעת מחוץ לביתם בדרך, ואמאי חייבין בסוכה. ולכאור הביאור בזה דאיידי שהם נמצאים בדרך במקום לינת בני אדם, וכיון שלנים שם כדרך שלנים כל השנה דהיינו בבית ולא בשדה, א"כ בסוכות חובתם לחזור אחר סוכה דזהו ביתם בימי החג, אבל אה"נ אם ישנים בשדה פטורים מן הסוכה שהרי זוהי הנהגתם בדרך. אלא דא"כ יקשה אמאי גבי רב חסדא ורבה בר רב הונא דגנו ארקתא דפרת בשבתא דריגלא והוצרכו לומר דפטורים משום עוסק במצוה פטור מן המצוה, ואמאי נימא דהם בכלל הולכי דרכים שהרי הלכו לשמוע את הדרשה ולהקביל פני ריש גלותא וישנו ליד הנהר, וחזינן מגמ' זו שאין בהם הפטור של הולכי דרכים. וי"ל דאדם שהגיע אל מחוז חפצו פשיטא שאינו בכלל הולכי דרכים, הואיל ואינו בדרך ולכן אין בו פטור של הולכי דרכים, ומעתה כיון שהגיעו למקום ישוב מוטל עליהם לדאוג שתהיה להם סוכה, והחידוש בגמ' שהולכי דרכים ביום חייבים בלילה שגם מי שעדיין לא הגיע למחוז חפצו, מ"מ אם בלילה אינו הולך, תו לא הוי בכלל הולכי דרכים וחייב בסוכה.

והנה יש לעיין בגמ' דף מז. דרב הונא בר ביזנא וכל גדולי הדור איקלעו לסוכה בשמיני ספק שביעי ולא בירכו, ואמרה הגמ' דמיירי דמאפר קא אתו. ופרש"י למדתי מרבתי שהן באו מן האפר שבהמותיהן רועות שם ולא ישבו בסוכה כל ימי החג. וחזינן דאף שהיו במקום מסויים ולא הלכו בדרך ישבו מחוץ לסוכה, ואולי י"ל שהיה זה בשדה במקום שא"א לבנות סוכה או שהיו אנוסים וכמו יושבי גנות ופרדסים אם לא טעמא שכך דרכן כל השנה גם היו פטורים.

הולכי דרכים ביום שחייבין בסוכה בלילה האם חייבים לבנות

סוכה או רק ללון בה

ד. עיין רמ"א סי' תר"מ ס"ח שכתב על דברי השו"ע שם שהולכי דרכים ביום חייבין בלילה בסוכה וז"ל ודוקא כשיוכלו למצוא סוכה אבל אם אינם מוצאים סוכה יוכלו לילך לדרכם אף שלא ישבו בה לא יום ולא לילה כשאר ימות השנה שאינו מניח דרכו משום ביתו ואע"פ שהולך רק ביום פטור אף בלילה דאין לו לעשות שם דירה. והנה מצינו שנחלקו הלבוש ומג"א בביאור דברי הרמ"א, האם חייבין לבנות סוכה, או שחייבין לחפש אחר סוכה ואם לא מצאו סוכה פטורים מלבנותה, וז"ל הלבוש כבר אמרנו למעלה שלא חייבה התורה ליישב בסוכה יותר ממה שדרך בני אדם ליישב בבית בשאר ימות השנה וידוע כשאדם דר ויושב בביתו בשאר ימות השנה אם יבא לידי עסק מה שיצטרך לילך לדרך בין ביום בין בלילה הולך הוא לדרכו ומניח את

א. בגמ' סוכה דף כו. איתא ת"ר הולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה, הולכי דרכים בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום, הולכי דרכים ביום ובלילה פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. הולכי לדבר מצוה פטורין בין ביום ובין בלילה כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי בשבתא דריגלא לבי ריש גלותא הוו גנו ארקתא דסורא אמרי אנן שלוחי מצוה אנן ופטורין. עוד שם בגמ' ת"ר שומרי העיר ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה, שומרי העיר בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום, שומרי העיר בין ביום ובין בלילה פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה, ושואלת הגמ' שומרי גנות ופרדסים פטורין בין ביום ובין בלילה, וליעבדי סוכה התם וליתבו, אביי אמר תשבו כעין תדורו רבא אמר פירצה קוראה לגנב, מאי בינייהו איכא בינייהו דקא מנטר כריא דפירי.

ב. וכתב רש"י בד"ה הולכי דרכים בטעמא דהולכי דרכים פטורין מן הסוכה, וז"ל דכתיב בסוכות תשבו כעין ישיבת ביתו, כשם שכל השנה אינו נמנע מלכת בדרך בסחורה כך כל ימות החג שאינו יום טוב לא הצריכו הכתוב מלמנוע. וכן הוא בתוס' ד"ה הולכי דרכים וז"ל כל זה נפקא מתשבו כעין תדורו שכשם שאדם בביתו אינו נמנע מלצאת לדרך, וכן מצטער דפטור לעיל מן הסוכה היינו מתשבו כעין תדורו שאין אדם דר במקום שמצטער.

והיינו שמכח הדרשה "תשבו כעין תדורו" הגדירו לנו חז"ל את גדר מצות סוכה שהיא בגוונא שאדם דר בביתו כל השנה כך בימות החג צריך לדור בסוכה, והיינו להעתיק את מקום מגוריו לסוכה, וכל התנהגות שהיה מתנהג בביתו כל השנה, במשך ימי החג צריך לעשותה בסוכה, ולכן כיון שדרך בני אדם שיוצאים מביתם לעשות את כל צורכם ואז נמצאים מחוץ לבית, ה"ה בסוכה שיכולים לצאת מן הסוכה, ונמצא שבהתנהגות זו אינם מבטלים מצות סוכה, דבשעה זו פטורים הם מן הסוכה, ומבואר מגמ' זו דבשעת הליכתם שהם בדרך הרי הם פטורין מן הסוכה והיינו שיכולים לאכול ולישן בדרך אף שהם מחוץ לסוכה.

ג. והנה בגמ' איתא שהולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה והולכי דרכים ביום ובלילה פטורין ביום ובלילה, ויש לעיין בכוונת הגמ' שהולכי דרכים ביום חייבין בלילה בסוכה, היכן הם נמצאים בלילה, אם נימא שהגיעו למחוז חפצם, א"כ תו לא הוו הולכי דרכים אלא דינם ככל אינשי, ואי נימא שהם עדיין בדרך אלא שחננו בשדה לישון אמאי לא נימא שהם עדיין בכלל הולכי דרכים, שהרי

ביתו, וכן הוא דין הסוכה, דתשבו כעין תדורו הוא, הילכך אם יבוא עסק מה לירו יהיה מה שיהיה ויצטרך לשום לדרך פעמיו אם הולך בדרך ביום פטור מן הסוכה ביום וחייב בלילה, ויכול לאכול בהיותו בדרך אימתי שירצה ואינו צריך להמתין עד הלילה או עד שיגיע למקום שימצא שם סוכה אבל בלילה אם יש סוכה במקום שילך שם חייב לאכול ולישון בה, ואם לן במקום עכו"ם שאין שם סוכה או בשדה פטור גם בלילה ואינו צריך לעשות לו שם סוכה לדירה, שאין לך טורח וצער גדול מזה אם נחייבנו לעשות לו סוכה בשדה או בין העכו"ם וליישב בה, עכ"ל.

והנה כשמדייקים בלשון הלבוש – אזי גבי לן בשדה או בין הגויים כתב שאין צריך לטורח ולבנות סוכה, אבל כשהוא בן ישראל במקום ישוב כתב שאם יש סוכה שם שחייב לאכול ולישון בה, ולא נתבאר להדיא מה הדין במקום ישוב ישראל ואין שם סוכה שיכול לישון ולאכול בה האם יכול לישון מחוץ לסוכה או שמא אז חייב לטורח ולבנותה. והיה נראה מסברא לומר דאם יש טורח גדול לבנות הסוכה הרי שפטור, דמאי שנא ממי שנמצא בשדה, ואם יכול בקל לבנות סוכה צריך הוא לבנותה. דשורש הפטור הוא "תשבו כעין תדורו" וכיון שהוא נמצא כעת בדרך אזי אף שנת בדרכו ועוצר ולן, מ"מ עדיין חשיב הולכי דרכים, וכיון שכן הרי עדיין שייך בו הפטור של "תשבו כעין תדורו", ורק באופן שהגיע לישוב ישראל ויכול למצוא סוכה, הרי שאז מוטל עליו לחפש סוכה.

ה. והביאור בזה נראה, דאותה הנהגה שאדם נוהג כלפי ביתו כל השנה, צריך לנהוג כלפי הסוכה. והנה יש לכאורה לשאול בשלמא לגבי זמן ההליכה בדרך שאז אוכל חוץ לסוכה בזה דומה הנהגתו לגבי בית, שגם במשך כל ימות השנה שיוצא מביתו ונמצא בדרך אוכל הוא בדרך ולא בבית, אבל לגבי שינה אם מגיע בלילה למקום ישוב וישן בבית ולא בשדה הרי הוא נוהג כפי שרגיל כל השנה לישון בבית, וא"כ בסוכות היה צריך לישון בסוכה.

וצריך לומר דכיון שהוא הולך בדרך אז בלילה הולכי דרכי לנים בבתיים או בפונדקים וזוהי צורת הנהגתם בהליכתם, אך גם באותה שעה אין הם דרים בביתם ושורש הדין של תשבו כעין תדורו הוא שיעשה את סוכתו כדירתו וכשם שעוזב את דירתו כך יכול לעזוב את סוכתו, וא"כ אם בדרך לא מוצא סוכה, הרי הוא דר בפונדק או בבית גוי שזהו דרכו גם כל השנה, שעוזב את ביתו.

ו. אמנם לכאורה אינו, ונראה טפי שכיון שבגמ' איתא שהולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה, א"כ בשעה שאינו הולך אין לו את הפטור של "הולכי דרכים" וחייב בסוכה, אלא שיש פטור נוסף בסוכה של "מצטער", וכמה גוונים של מצטער מצינו בסוכה: [א]. מצטער מהשיבה בסוכה [ב]. מצטער מהטורח לחזור לסוכה בשעה שפסקו הגשמים לרדת [ג]. וכן מצינו מצטער בהליכה לסוכת חברו שמקורו בתרה"ד ומובא ברמ"א סי' תר"מ ס"ד שכתב גבי מי שכבו לו הנרות בסוכה בשבת ויש לו נר בביתו שאין צריך לילך לסוכת חברו אם יש טורח גדול בדבר.

והכא בנידו"ד שהגיע למקום ישוב אם יצטרך לבנותה הרי שיהיה צריך לעסוק בזה כמה שעות וגם פעמים שהמקום לא ראוי לשינה מצד הסביבה, וזהו שכתב הלבוש "שאין לך טורח וצער גדול מזה אם נחייבנו לעשות לו סוכה בשדה או בין העכו"ם וליישב בה". והיינו שגם הלבוש ס"ל דחייב בסוכה ואין לו כעת פטור של הולכי דרכים אלא שיש סברא אחרת לפוטרו והוא מדין "מצטער".

והמג"א סי' תר"מ ס"ק ט"ו הבין בפשטות שכיון שבילילה נמצא במקום ישוב הרי הוא חייב בסוכה ואין לו להפטר ממנה, והיינו שגם חייב לבנות סוכה.

ז. והיה מקום לומר דלא פליגי המג"א והלבוש בגוף החיוב לדעת שניהם חייב בסוכה, וזהו דינא דגמ' שהולכי דרכים ביום חייבים בלילה, אלא שנחלקו אם בלילה בשעה שהגיע למקום ישוב

ויצטרך לטורח בבנין הסוכה חשיב מצטער ופטור או לא, דהנה יעויין במג"א שכתב דאם מגיע למקום ישוב וצריך לאכול אין לו להמתין עד שימצא סוכה לפי שהמתנה זו חשיבא "מצטער" ויכול לאכול מחוץ לסוכה, והיינו דגם המג"א מודה שישנם מצבים בהם ההמתנה לסוכה נחשבת מצטער, וא"כ אם האדם עיף מאוד וזקוק לשינה מיד, למה לא נימא שגם הוא בכלל מצטער, ומסתבר שגם המג"א יודה בזה שפטור, וכל דבריו נאמרו באופן שיש סיפק בידו לבנות סוכה. ועיין עוד שם בדבריו מש"כ לענין מי שהולך לגבות חובותיו בכפרים, שאם אין שם סוכה, צריך לחזור לביתו בערב, ונראה שהכוונה באופן שידע מראש שצריך לגבות חובותיו.

וזהו שכתב שם המג"א לבאר את דברי הב"י שכתב שהמחמיר תע"ב, וביאר דזה מיקרי פושע שהיה לו לעשות סוכה ולא עשה.

ועיין בבה"ל שם שביאר דנחלקו הלבוש והמג"א בדברי הרמ"א, ושדעת הח"א והבגדי ישע כהלבוש וביאר בו הח"א שהכוונה להשתדל ולמצוא סוכה. ועיי"ש שכמה מגדולי האחרונים נקטו כמג"א ומ"מ לדינא פסק המשנ"ב כדעת הלבוש אחרי שהביא שמצא ברבינו מנוח ועוד שנקטו כהלבוש.

וע"ע בדברי המאירי בסוגיין שכתב דהולכי דרכים ביום אינם חייבים בלילה אא"כ ישנה סוכה במקום אבל לא שחייבים לבנות והביא שיש שרצו לחייב, אבל דעתו של המאירי שפטורים ושכן המנהג, והביא ראיה מהא דסוכה דף מז. דגמירי דמאפר אתו, והרי היתה זו יציאה לדבר הרשות ולא עשו סוכה כלל. [ולפי מש"כ לעיל סוף אות ג' י"ל דאירי באופן שהיו פטורים כגון שהיו בשדה או היו אנוסים וצ"ע].

ואפשר שהמג"א ס"ל שבכה"ג שמתכנן מראש את נסיעתו למקום שאין שם סוכה מיקרי פושע. והיינו כדן ההולך לגבות חובותיו שכתב המג"א שמיקרי פושע. אלא שדין זה צ"ע דכיון שהולכי דרכים שרו מדינא א"כ לכל מקום שייגיע בדרך היה לו היתר לבא ומהכ"ת שיהיה צריך לדאוג מראש שתהיה לו סוכה בדרך, ושאינו בהולך לכפרים שזהו דבר מוגדר וקצוב שידוע לו מראש משא"כ בהולך בדרך, וצ"ע.

נסיעה לטיול בחול המועד כשאין לו סוכה בדרך

ח. בשו"ת אגרות משה אור"ח ח"ג צ"ג כתב שאסור לנסוע לטיול בימי חוה"מ כשאין באפשרותו לאכול בסוכה וטעמו [א]. דאין בזה את ההיתר של הולכי דרכים פטורים מן הסוכה דרך היוצא לסחורה התיירו לו משא"כ מי שיוצא לטיול בעלמא, [ב]. הרי הוא מבטל עשה ונענשין על זה בעידנא דריתחא. גם דו"ז הגרש"ז אויערבאך צ"ל דן לאסור בזה ומטעם אחר, ע"פ מש"כ הרמ"א בסי' תר"מ ס"ג דמי שמקזיז דם חייב בסוכה, ומקורו בדברי הג"א סוכה פ"ב סי' י"ב בשם האו"ז, ואחד מהטעמים שחייב לפי שהיה יכול להקזיז את הדם לפני החג או אחר החג. ולמד מזה המג"א שם ס"ק ד' חידוש דין להלכה שלפ"ז מי ששותה משקה המשלשל אע"פ שמצטער הרבה מ"מ חייב בסוכה דהו"ל לעשותו קודם החג או אחריו, ולמד מזה הגרש"ז א"צ"ל דאם במקום צער אסרו חכמים מטעם שהיה יכול להקדים או לאחר, א"כ גם לענין טיול אין להפטר מטעם הולכי דרכים, שהרי יכול להקדים או לאחר את הטיול ליום אחר.

ולכאורה יש לעיין בדברים, ובעיקר גדר הולכי דרכים שפטרו אותם מסוכה, דהנה לשון רש"י בסוגיין היא, דכשם שכל השנה אינו נמנע מלכת בדרך בסחורה כך כל ימות החג שאינו יום טוב לא הצריכו הכתוב למנוע, ובתוס' לא כתבו תיבת סחורה אלא אינו נמנע לצאת בדרך וכ"ה בר"ן, ויל"ע מהו הפטור של הולכי דרכים דאי נימא שנתנו לימי הסוכות דין של כל השנה וכל הנהגת האדם במשך השנה לענין אכילה ושינה נאמרת גם בסוכה, א"כ יל"ע מה הדין באדם שרגיל במשך ימות השנה לאכול בגינתו מתחת אויר השמים כ' שם נוח לו טפי האם גם בסוכות נימא דתשבו כעין תדורו ויהיה הדבר מותר, ולכאורה פשיטא בסברא שאין בזה היתר, [והאג"מ שם כתב זאת כסברא פשוטה] ויל"ע אמאי אין בזה היתר, והיה מקום לומר שדין תשבו כעין תדורו נמדד לפי הנהגת רוב העולם ולא לפי יחידים וכיון שרוב העולם

אוכלים בביתם על כן כל אחד חייב לאכול בביתו, משא"כ לענין הליכה לסחורה שבזה דרך העולם שיוצאים מביתם.

אלא שיל"ע באדם ההולך לבית המדרש ובשעת הצהרים משכיב את עצמו ביני עמודי לישן, האם נימא שבסוכות מותר לו לעשות כן שהוא בכלל תשבו כעין תדורו, וכמו כן יל"ע אם יהיה מותר לו לאכול שם כפי שאוכל כל השנה שאינו שב לביתו, ולכאור' מסתבר שצריך לשוב לביתו ולאכול ולישון שם, ואמאי נימא בזה שמתנהג בסוכות כמו בכל השנה.

ואולי י"ל שהגדר בזה דחו"ל לא עשו את הסוכה לבית האסורים שאסור לצאת ממנה, כדי שלא יהיה במצב שצריך לאכול ולישון חוץ לסוכה, אלא אמרו דהנהג בהם מנהג דרך ארץ וכמו שכל ימות השנה אדם עוזב את ביתו כך בימי הסוכה אדם עוזב את סוכתו, ולאחר שעוזב את סוכתו תו לא אכפת לן שאוכל חוץ לסוכה דאז יש בו הפטור של הולכי דרכים, אבל בודאי שמוטל עליו להשתדל לחפש סוכה ולאכול בה, ועיקר פטור הולכי דרכים שנתנו לו רשות לצאת מהסוכה, וזהו לשון רש"י "שלא הצריכו הכתוב למנוע". והיינו שעיקר החידוש הוא שיכול לצאת מביתו. אבל מסתבר שאדם שנמצא בביתו אלא שנוהג לאכול מחוץ לסוכה, בזה לא אמרינן שנתיר גם בסוכה לצאת מביתו, דאז אומרים אדרבה כיון שהנך ליד סוכה תקיים את המצוה ותשב בסוכה, והיינו ששורש הפטור הוא עצם ההיתר של היציאה לדרך וממילא הוא נפטר מהסוכה.

ולפ"ז יש לדון אם בכל גווני התירו או רק כשיוצא לצורך, או כיון שדרך אינשי לצאת כל השנה לטייל א"כ גם בסוכות התירו. והראוני שבספר הערות למסכת סוכה דן הגרי"ש אלישיב שליט"א לחלוק על בעל האג"מ ולהתיר בזה עיי"ש. [עוד כתוב שם דלא דומה דין הולכי דרכים למי שפוטר עצמו מציצית, דשאני התם שהולך זמן ארוך בבגד שאינו חייב וה"ז מראה שמפקיע מעצמו את החיוב משא"כ הכא גבי סוכה שיוצא באקראי לטיול] ומש"כ הגרשז"א זצ"ל יל"ע בדבריו דשאני פטור של "מצטער" שבזה י"ל שאם האדם תכנן את המצב לימות החג אוסרים עליו דהיה לו לעשות כן קודם, אבל נדון דידן הוא פטור אחר מטעם "הולכי דרכים" דתשבו כעין תדורו [ואף שגם פטור מצטער נלמד מדין תשבו כעין תדורו מ"מ ב' ענינים הם] ובזה אדרבה נוחא ליה לילך במועד שאז פנוי הוא מטרדותיו, וצ"ע [והביאור בזה דממצות סוכה שאדם ידאג שתהיה לו סוכה ושיוכל ליישב בה וצריך לעשות כל טעדיקי שבימי הסוכות יהיה בסוכה ולכן מוטל עליו לדאוג שהקזת הדם תהיה לפני החג, ואם הקיז דם בסוכות לא נתנו לו פטור של מצטער והוא כעין קנס, אע"פ שבמצאות כעת הוא מצטער, משא"כ הולכי דרכים שמצד תשבו כעין תדורו התירו להם להתנהג כפי שמתנהגים כל השנה].

להשתתף בשיעור כשודאי לו שירדם

ט. יש לעיין בדבר המצוי ובפרט בליל הראשון דסוכות דישנם הנרדמים באמצע שיעור הניתן בבית הכנסת, ונמצאים ישנים מחוץ לסוכה, האם אריך הכי או שמא אסור לאדם להקלע למצב בו ישן מחוץ לסוכה.

והנה יש לעיין בגוף הדבר כשאדם שנרדם מעצמו ולא השכיב את עצמו לישון האם נחשב כיושן מחוץ לסוכה, והגאון רא"מ הורביץ זצ"ל בהגהותיו לסוכה דף כו. דן להוכיח מהסוגיא שדוקא באופן שמשכיב את עצמו לישון אז חשיב ישן חוץ לסוכה, אבל באופן שנרדם מעצמו לא חשיב ישן חוץ לסוכה. וראייתו מהא דאיתא התם דף כו. ת"ר אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שנת עראי חוץ לסוכה, ונחלקו רב אשי ורבא בטעם האיסור של שנת עראי חוץ לסוכה, דרב אשי ס"ל שחיישינן שמא ירדם ורבא ס"ל דאין קבע לשינה. והקשו בגמ' על רב אשי דא"כ אמאי מותר לישון בתפילין שנת עראי וניחוש שמא ירדם, ותירצו דאיירי במוסר שינתו לאחרים והקשו דערבך ערבא

צריך. והקשה הגרא"מ זצ"ל צ"ע דאטו אסור לישב רגע אחד חוץ לסוכה או בתפילין שמא ירדם, וכתב ונראה מזה ראייה ברורה שאם ישן מעצמו אין שום חשש כלל רק כששוכב לישון וסומך על חבירו והסמיכות אין בה ממש אסור משום שנת עראי. עכ"ד.

ולכאור' ראייתו של הגרא"מ זצ"ל צ"ע, דבגמ' עסקינן במי שנשכב לישון שנת עראי והחשש שמא שינה זו תהפוך לשנת קבע, ובוה אמרינן ששומר לא מהני כי יש חשש שגם הוא ירדם וא"כ תו לא הוי שמירתו שמירה ואז החשש של מי שהלך לישון שנת עראי עדיין בתוקפו שמא ירדם, אבל ודאי פשיטא שאין חשש באדם בעלמא שישב חוץ לסוכה שמא ירדם, וצ"ע.

ונראה דאף אי נימא שלא כדברי הגרא"מ זצ"ל מ"מ מותר לאדם לילך לשמוע שיעור אף אם יודע שעלול הוא להרדם, והוא מטעם עוסק במצוה פטור מן המצוה, ואף שיש לבע"ד לטעון שבשעה שישן אינו עוסק במצוה, מ"מ י"ל דבשעה שישן פטור הוא מן הסוכה דאין על אדם ישן חיוב סוכה, וכל האיסור הוא שלא לילך לישון חוץ לסוכה ובשעה זו שהיה עליו להשתדל לחפש סוכה עיסוק הוא במצוה של של שמיעת השיעור ופטור הוא מן המצוה. [והסכים לזה לדינא הגר"נ קרליץ שליט"א]

[ואכתי יל"ע אם מצב זה של שינה מחוץ לסוכה חשיב בהיתר או באיסור, דיתכן שכיון שידע שירדם א"כ המצב שבו הוא נמצא כעת שישן חוץ לסוכה הוא מצב של איסור, ואע"פ שבשעה שהיה קרוב לשינה היה עדיין עוסק במצוה, אפשר שאחר כך כבר לא נחשב שנרדם לאונסו, הגע עצמך אדם שהלך לישון במזיד מחוץ לסוכה, האם נימא שאינו עובר על איסור כל רגע כיון שהוא ישן, ולכאור' כיון שהלך לישון חוץ לסוכה עובר הוא איסור בכל רגע ורק באדם שנרדם לאונסו בזה אמרינן שבמצב של שינה עובר איסור, וא"כ בנידוד יל"ע אי חשיב לאונסו ומסתבר טפי שחשיב לאונסו וצ"ע].

ואפשר שיש לדון בזה מטעם אחר והוא בהרחבת הגדר של "תשבו כעין תדורו", דיש לדון בדבר ע"פ מש"כ לעיל אות ח' בביאור גדר הפטור של "תשבו כעין תדורו" שכתבו הראשונים שכשם שכל ימות השנה אדם לא נמנע מלצאת מביתו לדרך גם בסוכות לא מנעו אותו מלצאת לדרך, והיינו שלא חייבו את האדם לשנות מהרגלו שרגיל כל השנה בענין ישיבת ביתו, וא"כ י"ל דכל שבמשך השנה רגיל הוא לצאת מביתו ולשמוע שיעור ופעמים שנרדם בשיעור, כך בימי הסוכות יוצא הוא מסוכתו אף שנרדם בשיעור והיינו שדין תשבו כעין תדורו שממנו נלמד דין הולכי דרכים לא נאמר דוקא במי שהולך בדרך.

ולפ"ז יש לדון כיון שאת השיעור לא יכול לשמוע בסוכתו, מותר לו לצאת ולשמוע את השיעור ולא חייבוהו להשתדל להיות בסוכה כדי שאם ירדם ישן בתוך הסוכה, אלא זהו בכלל התשבו כעין תדורו שלו להשתתף בשיעור אף שירדם [ותכן דאף כל מי שלומד ופעמים נרדם תוך כדי לימודו שיהיה בו היתר זה, בגוונא שהיה מותר לו ללמוד מחוץ לסוכה].

הנוסע מעיר לעיר וכדומה ונרדם בדרך

י. וכן מי שנוסע בדרך ונרדם, אין זה בכלל ישן חוץ לסוכה אלא יש בו את הפטור של הולכי דרכים, דכמו שהולכי דרכים ביום יכולים לאכול מחוץ לסוכה, ה"ה שאם נרדמים בדרך יש בהם את הפטור של הולכי דרכים [ויש לעיין אם דין זה של הולכי דרכים נאמר דוקא ביוצא מעיר לעיר וכדומה או גם במי שנוסע בתוך עירו ונרדם].

ההולך לבקר את הוריו ואין שם סוכה

יא. ההולך לבקר את הוריו או את חמיו בסוכות ונוסע אליהם להיות שם ועתיד לישן עמהם, בודאי שצריך להשתדל מאד שתהיה לו סוכה לישן בה. אמנם גם אם יודע שלא תהיה לו סוכה לישן שם יכול הוא מן הדין לנסוע אליהם, שהרי הוא בכלל עוסק במצוה שבא להיות עמם ולשמחם, וכפי דאיתא בגמ' סוכה דף כו. שלצורך הקבלת פני ריש גלותא ולשמיעת הדרשה ישנו מחוץ לסוכה ואמרו שפטורים מדין עוסק במצוה [והסכים לזה לדינא הגר"נ קרליץ שליט"א].

[ובגונוא שציינו בריש הדברים בהקדמה למאמר זה, במי שחשב שתהיה לו סוכה ובסוף באו אורחים, פעמים נחשב כאנוס כשאנו יכול לבנות את הסוכה, ופעמים שנחשב כמצטער אם קשה לו הטירחא לבנות את הסוכה סמוך לחג].

את מי להעדיף בסוכה בן גדול או בן קטן שהוא במצות

חינוך
יב. יל"ע באדם שיש לו סוכה בשיעור מצומצם באופן שאין אפשרות ללון בסוכה אלא ב' בני אדם בלבד, ויש לאדם זה בן גדול שחייב במצוות ובן קטן שאינו בר חיובא אלא שהוא בגיל חינוך, מי ישן בסוכה, האם הבן הגדול שחיובו הוא מן התורה, או שמא הבן הקטן שיש על אביו מצוה לחנכו. והרבה מן הלומדים רצו לטעון שבבכה"ג מוטל על האב לדאוג שבנו הקטן ישן בסוכה ולא הגדול, דכיון שהסוכה היא רכושו ומקומו של האב ועל האב מוטלת מצות חינוך א"כ עליו להעדיף את בנו הקטן שזהו חיוב המוטל עליו, ולא את בנו הגדול שזהו חיוב שאינו מוטל על האב.

אמנם נראה שאינו בדין ובודאי צריך הבן הגדול, שחיובו מן התורה, לישן בסוכה ולא הבן הקטן, וההסבר בזה דחיוב חינוך המוטל על האב הוא בכה"ג שיש לו אפשרות לקיים את מצות החינוך והיינו אם יש לו מקום להלין בו את בנו, ובציור זה כיון שמקומו הטבעי של הבן הגדול הוא בסוכה שהרי הוא מבני הבית והוא חלק מיושבי הבית אזי כמו שבכל השנה אביו דואג לו למקום לינה, סברא הוא שגם בסוכה דואג אביו למקום לינה עבורו, וכיון שבימי הסוכות הסוכה היא ביתו א"כ באופן טבעי מקום לינתו של הבן הגדול בסוכה, וממילא אין מקום לבן הקטן לישן ואין לאביו אפשרות לחנכו וממילא פטור הוא כעת

העולה מכל הנ"ל : [ולענין דינא יש לעשות שאלת חכם]

[א]. הולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה, דתשבו כעין תדורו, ונחלקו הפוסקים אם בלילה חייבים לבנות סוכה או שמא רק לטרוח ולחפש סוכה ופסק המשנב"כ כדעת הלבוש שאין חיוב לבנות סוכה אלא לחפש סוכה. עיין באות ג'-ז' מש"כ לבאר במחלוקת פוסקים זו.

[ב]. מותר לאדם לנסוע לבקר את קרוביו אף שבתוך כדי הנסיעה הוא נרדם והטעם שהוא בכלל הולכי דרכים הפטורים מן הסוכה, "ויל"ע אם דין זה נאמר גם במי שנוסע בתוך העיר ונרדם בדרך האם גם הוא בכלל הולכי דרכים]. [אות י']

[ג]. מבואר בגמ' סוכה דף כו. שההולכים לקבל פני ריש גלותא ולשמוע את דרשה מותרים לישון על שפת הנהר ופטורים הם מהסוכה, והטעם דהם בכלל עוסק במצוה, ולפ"ז יש לדון במי שהולך לשמוע שיעור בבית המדרש ויודע שעלול הוא להרדם דאין לו להמנע מכך, דבשעה שהולך לשמוע את השיעור הרי הוא עוסק במצוה, ולאחר שנרדם אינו עושה איסור, דהאיסור הוא **לילך לישון** חוץ לסוכה, ובשעה שהיה עליו להשתדל למצוא סוכה היה בכלל עוסק במצוה. [אות ט'] [ויש לדון בזה עוד שמא הוי בכלל תשובו כעין תדורו וכפי שכתבנו באות ח'].

מחינוכו לסוכה, ואין לומר שלמרות כן ידחה האב את הבן הגדול כדי שיכול לקיים מצות חינוך בבן הקטן, דזה אינו כיוון שהבן הגדול חיובו מן התורה בודאי שעדיף טפי ליתן לו לישון, וממילא הקטן ידחה.

וידין זה יאמר גם באורח שמתארח בבית בעה"ב שקודם הוא מטעם זה לבן הקטן, דגם בכל יום השנה דואג בעה"ב למקום לינה לאורח א"כ גם בסוכות דואג לאורח, וממילא נמצא שאין באפשרותו לקיים מצות חינוך בבנו הקטן. [והסכים לזה לדינא הגר"נ קרליץ שליט"א]

האם מותר לפרק סוכה בחול המועד

יג. בנידון פירוק סוכה בחוה"מ יש לדון מצד ב' ענינים: [א]. מלאכת סותר בחוה"מ [ב]. מוקצה למצותו.

והנה בנידון מוקצה למצוותו אין בדבר איסור וק היכי שמשמש בדפנות הסוכה לצורך אחר, דכל מה שנאסר להוריד סדינים וקישוטים בסוכה זהו דוקא בגוונא שרוצה להשתמש בהם וע"ז אמרין שאסור מדין מוקצה למצווה, אבל בגוונא שרוצה להוריד סדינים וקישוטים מפני הגשמים שחושש שיפסדו, ואינו מעונין להשתמש בהם, אין בזה איסור, ועיין בשו"ת הרא"ש סוף כלל כ"ד שמבואר ממנו של הנידון שבא לפניו שם הוא לענין הסרת הסדינים ביום טוב ומפני איסור מוקצה, אבל בחוה"מ שאין עליהם דין מוקצה אין איסור להסירם אם לא משתמש בהם.

וכל מה שנתבאר בפוסקים בסי' תרל"ח לגבי דפנות וסכך שהוקצו למצוותן זהו דוקא באופן שרוצה להשתמש בהן משא"כ באופן שרק מסיר אותם מפני הגשמים.

ולכן מותר מן הדין להסיר בחול המועד נויין וכדומה בשעת הגשמים אף אם לא התנה עליהם. וכן מוכח מסי' תרס"ו שמותר לפחות מהסכך כדי לישב בסוכה בשמיני עצרת, עיי"ש.

אלא שיש לדון מצד **איסור סותר** שלא לצורך המועד, אא"כ צריך לנסוע מיד אחר המועד ולא יהיה סיפק בידו לפרקה ותפסד ע"י הגשמים וכדו' שאז פעמים שיש בזה היתר דדבר האבד לפי הענין.

[ד]. הנוסע לבקר את הוריו או חמיו הרי הוא בכלל עוסק במצוה שפטור הוא מן המצוה, ולכן אם השתדל למצוא סוכה בבית הוריו ולא מצא יש לדון בו שפטור מן הסוכה מדין עוסק במצוה [אך בודאי שעל כל אחד להשתדל לעשות טעדיקי למצוא לו סוכה ללון ולאכול בה]. [אות י"א] כמו כן פעמים שהשתדלות בבנין הסוכה סמוך ליו"ט יש בה מצב של מצטער, ופעמים אף כשיש סוכה שיוכל לישן בה יש לפוטרו מטעם מצטער, מעצם השינה בסוכת חברו, עיי"ש.

[ה]. אם המקום בסוכה מצומצם ועומדת השאלה את מי להעדיף בן גדול או קטן המצווה בחינוך, יש להעדיף את הגדול שחיובו מדאורייתא. [אות י"ב]

[1]. נחלקו הדעות האם מותר לצאת לטייל בסוכות באופן שלא תהיה לו סוכה לאכול בה. [אות ח']

[ז]. יש לעיין במי שהולך ללמוד בבית המדרש ודרכו בכל השנה שכשהוא עייף הוא מניח ראשו בין עמודי וישן האם גם בסוכות מותר לו לנהוג כן, או שלא נאמר בזה דין "תשבו כעין תדורו". [אות ט']

[ח]. אסור לפרק את סוכתו בחוה"מ משום איסור סותר, ובאופן שיש בזה משום דבר האבד יש להתיר לפי הענין,

שיעור הלולב כשהדסים והערבות ארוכין יותר מג"ט

מצוי שאורך ההדסים והערבות ארוך טפי משדרת הלולב וכגון ששדרת הלולב אורכה ה' טפחים ואורך ההדסים הוא גם כן ה' טפחים או יותר. ובשו"ע סי' תר"נ ס"ב פסק בשם יש מי שאומר דאם הוסיף באורך ההדס והערבה צריך שיצא שדרו של לולב למעלה מהם טפח. ויש לעיין אם דין זה הוא לעיכובא ואם דין זה נוהג באופן שאוגדים את הלולב עם שאר המינים רק מלמטה, וכן אם מהני להנמיך את ההדס והערבה באופן שיבלטו מלמטה ומלמעלה השדרה של הלולב תהיה גבוה מהן ויתבאר כל זה בעז"ה לקמן.

ובספר ערוך לנר מיישב קושיית המהרש"ל דאח"כ טעם הטפח הנוסף הוא משום הנענוע אלא דלשמואל הוקשה אמאי מקיימים דין נענוע בלולב ולא בהדס או בערבה והיינו שיהיה שיעור הדס ד' טפחים ונקיים בו דין נענוע וביאר שמואל דדוקא בעינן שיעור ד' טפחים בלולב "שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח" וכפרש"י לפי שבמינו הלולב גבוה מכולן ולכן דוקא בו מתקיים דין הנענוע.

נמצא לפירוש זה דאין כאן ברש"י טעם חדש להא דשיעור לולב הוא ד' טפחים אלא הטעם הוא כדמפורש בגמ' בגלל הנענוע שיש בלולב, ולפ"ז א"ש דלא יקשו דברי רש"י אהדדי דבמשנה דף כט: ביאר רש"י ד"ה כדי לנענע - מפרש בגמ' שלשה טפחים תהא השדרה כנגד אורכו של הדס וטפח יותר כדי לנענע, דבעינן נענוע כדלקמן וכו'. ולכא' שם מבואר דטעם הטפח הנוסף הוא בגלל הנענוע, ולהאמור א"ש דדברי רש"י מתאימים, ודו"ק.

ג. [ובספר שפת אמת דף לב: הוקשה לו כנ"ל על פרש"י וכתב ליישב דבאמת גם רש"י ס"ל דעיקר הטעם לטפח הנוסף הוא משום הנענועים ומה שהוצרך לטעם הנוסף שהלולב גבוה במינו מכולן, הוא למקרה שבו ההדס גבוה יותר מג' טפחים דאז בעינן שהלולב יהיה גבוה מהם טפח ולא סגי בשיעור של ד' טפחים. [ראה לקמן אות י"א] ולפיכך כתב רש"י את הטעם שהלולב גבוה במינו. ולכא' דברי השפ"א צ"ב דאם כדבריו שרש"י נוקט דטעם הטפח הנוסף משום נענוע א"כ אין צריך רש"י לטעם נוסף במקרה שההדס גבוה מג' טפחים לימא שצריך הלולב להיות ארוך יותר מפני הנענוע, וצ"ע].

ד. ועיין ברבנו מנוח פ"ז מלולב ה"ח, שכתב דאף באופן שלא אגד את הלולב עם ההדס והערבה מ"מ בעינן שיהיה הלולב גבוה טפח מההדס והערבה כיון שבמינו הוא גבוה מכולם. ולכא' טעם זה לקוח מדברי רש"י ומשמע שהבין רבנו מנוח שזהו טעם העומד בפני עצמו ואינו קשור כלל לדין הנענוע שבלולב.

ולהאמור לעיל הדברים צ"ע דמריהטת סוגית הגמ' מבואר שהטעם לטפח הנוסף הוא משום הנענוע ולא צריכים לטעם שבמינו הוא גבוה מכולם [ואף אם נוטל לולב בפ"ע בעינן שיעור ד' טפחים דזהו שיעור הלולב וכפי שיבואר להלן אות ט"ו] ומה

א. במשנה סוכה דף כט: איתא לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר. ובגמ' שם דף לב: מפרשין דהכוונה ג' טפחים ועוד טפח נוסף כדי לנענע בו. ונחלקו בגמ' אם הטפח הנוסף הוא מהעלין או מהשדרה של הלולב דרב יהודה בשם שמואל סובר דהטפח הנוסף הוא מעלי הלולב ורב פרנך בשם רבי יוחנן סובר שהטפח הנוסף הוא מהשדרה והיינו ששיעור ד' טפחים שבלולב היינו בשדרה מלבד העלין.

טעם הטפח הנוסף בלולב

ב. והנה יש לעיין מה הוא הטעם לטפח הנוסף בלולב על פני שאר המינים, ולצורך זה נביא את סוגיית הגמ' בסוכה דף לב: אמר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח ורבי פרנך אמר רבי יוחנן שדרו של לולב צריך שיצא מן ההדס טפח. תנן לולב שיש בו ג' טפחים כדי לנענע בו כשר, אימא וכדי לנענע בו כשר מר כדאית ליה ומר כדאית ליה. ופרש"י ד"ה שיהא לולב יוצא למעלה מן ההדס - כשם שהוא גבוה במינו מכולן. ובר"ה אימא וכדי לנענע - ומה שיוצא למעלה מן האגד הוא המנענע.

והוקשה למהרש"ל מדוע הוצרך רש"י ליתן טעם להא דהלולב גבוה מההדס והערבה לפי שהוא גבוה במינו מכולן והרי בגמ' מתבאר שהטעם שהלולב גבוה הוא מפני שמנענעין בו ותירץ המהרש"ל שלרש"י הוקשה למה הוצרך שמואל ליתן טעם לשיעור ד' טפחים בלולב "כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח", שהרי מלבד מה שמבואר בגמ' שיש מחלוקת בין שמואל לרבי יוחנן האם השיעור הוא מהעלין או מהשדרה יש כאן בדברי שמואל נתינת טעם לשיעור הלולב שהוא גדול מההדס. ולכן ביאר רש"י בדברי שמואל שהטעם לפי שהלולב גבוה במינו מכולן. אלא שהוקשה למהרש"ל דדברי רש"י א"ש אבל אמאי שמואל צריך טעם זה שהרי בגמ' מתבאר דהטעם הוא מפני הנענוע, ונשאר בצ"ע.

שנקט רש"י טעם זה ע"י לעיל בשם הערוך לנר דזהו לבאר דברי שמואל אמאי הנענוע דוקא בלולב ולא בשאר המינים.

ה. אמנם אפשר ליישב בדוחק את דברי הרבנו מנוח ולבאר דבאמת הטעם לטפח הנוסף הוא מפני שבמינו הוא גבוה מכולם ומה שכתוב בגמ' "כדי לנענע בו" אין הכוונה בשביל לנענע בו אלא הכוונה שיעור המתנענע, וכאילו אמרו דלולב צריך שיהיה גבוה מן ההדס משום שהוא גבוה במינו ושיעור ההפרש הוא שיעור שניכר בו הנענוע, דבפחות מטפח אין נכר הנענוע הרבה, אלא שפירוש זה הוא דחוק דלפ"ז עיקר הטעם להא דלולב גבוה מההדס אינו מוזכר בגמ' כלל ועוד דמפשטות הבנת הראשונים מוכח שנקטו שהנענוע הוא הטעם לתוספת הטפח בלולב וכפי שיבואר לקמן בסמוך.

ו. עיין בריטב"א סוכה דף לו: ד"ה אמר רבא שהביא את שיטת הרי"ף גיאות הסובר שנענוע הוא הולכה והבאה וכתב על זה הריטב"א וז"ל ואינו נכון דא"כ למה הצריכו שיהיה לולב יוצא על ההדס טפח כדי לנענע בו והלא כל שהוא בין גדול בין קטן ראוי להוליכו ולהביאו, אלא ודאי לפי שצריך לטרף הלולב ולכסכו בעצמו הצריכו בו טפח עודף כדי לנענע בו. וכן הוא בר"ן שם.

ז. ואין להוכיח מדברי הרי"ף גיאות הסובר שנענוע הוא הולכה והבאה דס"ל דטעם הטפח הנוסף אינו מפני הנענוע אלא טעם בפני עצמו [ואולי בגלל שבמינו גבוה מכולם] דעיין במאירי דף לו: שכתב ליישב דברי הגאונים מקושית הריטב"א והר"ן וכתב וז"ל ולדעתי אין טענה זו כלום שאם כן אף אתה צריך לומר שיהא הנענוע מעכב שהרי השיעור מעכב הוא אלא שצורך השיעור אינו אלא מפני שהלולב עיקר כמו שכתבנו וצריך שתהא נטילתו מפורסמת עדי שיהא ראוי לנענוע ולהושטה הניכרת ואע"פ שההושטה והנענוע אין מעכבין ראוי לכך מיהא בעינן שכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו, ע"כ. הרי לן שגם בדעת הרי"ף גיאות מבאר המאירי שטעם הטפח הנוסף הוא מפני דבעינן ראוי לנענוע.

ח. לאחר שנתבאר לעיל דלדעת רוב הראשונים הטעם להא דלולב אורכו ד' טפחים הוא משום דבעינן טפח נוסף לנענוע יש לדון בתרתי: [א]. מה הדין במקרה שנוטל לולב בפני עצמו כשאינו אגוד עם שאר המינים. האם בעינן ג"כ שיהיה שיעורו ד' טפחים או דאז אין טעם לטפח הנוסף וסגי בג' טפחים. [ב]. עוד יש לדון מה הדין כשההדס והערבה ארוכין טפי מג' טפחים האם בעינן שהלולב יהיה

גבוה מהם טפח או דסגי בשיעורו של ד' טפחים, וכבר דנו הפוסקים בנידונים אלו ויתבאר לקמן.

הנוטל לולב בפני עצמו האם בעינן שיהיה אורכו ד' טפחים.

ט. בשו"ת חסד לאברהם תאומים מה"ת סו"ס ע"ו יצא לדון בדבר החדש ולומר דמי שאין לו אלא לולב שאורך שדרתו הוא ג' טפחים נוטלו בלי אגד ומברך עליו דהא מדינא לולב אין צריך אגד ומה דבעינן טפח נוסף בלולב היינו רק כאשר אגדו דאז האגד מעכב את הנענוע עיי"ש [ועי' שו"ת חלקת יואב סי' ל"א].

גם בשו"ת בנין ציון סי' ל"ג דן לומר שטפח הרביעי הוא מדרבנן ומשמע מדבריו דבמקום שאין לולב בשיעור ד"ט יכול לברך על לולב בשיעור ג"ט. והביא מדברי התוס' רי"ד בתשובת כת"י סי' ר"ב המובא בברכ"י שבשעת הדחק יכול לברך על לולב שאין בו אלא ג' טפחים.

י. ומפשטות לשון הרמב"ם פ"ז מלולב ה"ח משמע דלא כדבריהם, דהרמב"ם נקט בתחילת ההלכה, כמה שיעור אורך כל מין לולב אין פחות מארבעה טפחים ואם היה ארוך כל שהוא כשר ומדידתו משדרו בלבד לא מראש העלים.

ובסוף ההלכה כתב הרמב"ם ואם אגד הלולב צריך שיהיה שדרו של לולב יוצא מן ההדס והערבה טפח או יותר. ומשמע להדיא מדברי הרמב"ם ששיעור ד"ט של לולב הוא אפילו בכה"ג שאינו אגוד עם שאר המינים. וזה דלא כהחסד לאברהם הנ"ל ועי' בקרית ספר על הרמב"ם שנקט שזהו מכלל השיעורין שהם הלכה למשה מסיני גם מדברי המאירי הנ"ל שכתב דאף כשאינו מנענע את הלולב מ"מ בעינן ראוי לבילה משמע ששיעור ד"ט הוא מן הדין.

והביאור בזה דאף שנענוע לא מעכב מ"מ התורה קבעה את השיעור בלולב כפי הקיום המובחר של המצוה.

[ועיין עוד מה שדנו בזה האחרונים מדברי הגמ' נדה דף כו. לענין שיעור טפח הרביעי בלולב אי הוי מה"ת, בספר חיים וברכה אות קמ"ב בהג"ה ובערוך לנר נדה דף כו. ובספר עמק ברכה דיני לולב].

שיעור הלולב כאשר ההדס והערבה גבוהים מג' טפחים

יא. עיין בר"ן ובריטב"א סוכה דף לב: שכתבו דמלשון שמואל ורבי יוחנן מדויק דבכל גווני בעינן שהלולב יצא מן ההדס טפח והיינו דאף כאשר ההדס וערבה ארוכים מג' טפחים מ"מ בעינן שהלולב יצא מהם טפח כדי לנענע בו, וכ"כ המאירי בפירוש המשנה דף כט: וכ"כ הרי"ף גיאות עמ' צז. וז"ל "דלא תימא כי לית ליה להדס וערבה אלא ג' טפחים הוא דבעיא שיצא הלולב מן ההדס והערבה טפח אלא כל מה דאית ליה להדס אפילו ד' וה'

טפחים בעיני דתיפוק שדרן של לולב עוד טפח כדי לנענע בו" עכ"ל [ועין לעיל אות ו' שהבאנו קושית הריטב"א דף לז: על הרי"ץ גיאאות, דכיון דס"ל דהנענוע אינו אלא הולכה והבאה למה א"א לנענע בחלק האגוד].

גם ברמב"ם פ"ז מלולב ה"ח מבואר דאם ההדס והערבה ארוכין יותר מג' טפחים צריך שהלולב יהיה גבוה מהם בשיעור טפח וכ"כ למד בדבריו גם המגיד משנה.

ובשו"ע סי' תר"נ ס"ב העתיק את דברי הר"ן והריטב"א והראשונים הנ"ל וכתב וז"ל "אין להם שיעור למעלה ויש מי שאומר שאפילו הוסיף באורך ההדס והערבה כמה צריך שיצא שדרו של לולב למעלה מהם טפח" עכ"ל.

יב. והנה יל"ע באיזה גוונא איירו הראשונים שהצריכו שהלולב יהיה גבוה טפח האם במקרה שהלולב אגוד עם שאר המינים או אף בגוונא שאין הלולב אגוד עם שאר המינים.

דהנה הסברא נותנת דדוקא אם הלולב ושאר המינים אגודים זה לזה אז האגד מונע את הנענוע אבל אם נטלן כשהם נפרדים או אפילו מחוברים רק שהם אגודים מלמטה ולא במשך כל אורך ההדסים אין צורך שיהיה הלולב גבוה מהם דכל שיש בו שיעור ד' טפחים סגי שהרי בכה"ג אין האגוד מונע את הנענוע.

יג. ועי' בערוך לנר דף לב: שהקשה על דברי הגמ' לפי פרש"י שבעינין טפח נוסף כדי לנענע והרי לא אוגד רק למטה במקום אחיזה ולא מצאנו שמצוה לאגוד כל אורך הג"ט של הדס וערבה ולמה לא יהיה ראוי לנענוע עכ"פ החלק של אורך ג"ט שיוצא חוץ מן האגד. [עיי"ש מה שביאר].

והיינו דמסברא כל שאין חיבור בין הלולב וההדסים והערבות לכל משך הגובה לא צריך האגוד להפריע לנענוע ולכסכוס העלין למעלה ממקום הקשירה והנראה בזה דמנהגם היה לאגוד את הלולב מלמטה על למעלה וכפי שכתוב במשנה דף לו: שאנשי ירושלים היו אוגדים אותו בגמוניות של זהב. ומתחת במקום החיבור היו קושרים אותו במינו אבל לנוי היו אוגדין לכל משך אורכו [וכפי המנהג המקובל גם כהיום אצל הספרדים].

יד. ולפי זה יש לומר דשיעור ד' טפחים של לולב הוא שיעור הנצרך בכל גוונא אף שאין אוגדים אותו כלל, דזהו שיעור הלולב בעצם וכפי שמתבאר ברמב"ם אבל כשיש כבר בלולב שיעור ד' טפחים אלא שההדס והערבה ארוכים טפי בזה י"ל דרק אם אוגדים אותם מלמטה למעלה יש חשש.

טו. ולכאורה הדברים מדויקים ברמב"ם דבתחילת הלכה ח' כתב שלולב צריך שיהיה בו ד' טפחים וכתב שאין לו שיעור למעלה ומסיים את ההלכה ואם אגד הלולב צריך שיהיה שדרו של לולב יוצא מן ההדס והערבה טפח או יותר. הרי להדיא דכשדן הר"מ על הדס וערבה שארוכין טפי מג' טפחים הצריך לולב גבוה יותר רק בשאגדן [ומסתבר דהאי אגד היינו כשהוא אגוד מלמטה למעלה במשך גובה הלולב ולא רק למטה, דאם אגוד רק למטה לכאור' לא מעכב כלל את הנענוע].

וכ"כ הכל בו בהלכות לולב וז"ל ואם אגד הלולב צריך שיהיה שדרו של לולב יוצא מן ההדס ומן הערבה טפח או יותר ופירש הרי"ץ גיאאות ז"ל דלא תימא וכו' וכ"כ באורחות חיים.

ואפשר דגם בדעת הר"ן והריטב"א יש לומר כן דכל הקפידא להצריך לולב שיש בו ד' טפחים שיהיה גבוה מן ההדס והערבה טפח הוא רק באופן שהם אגודים.

ועיין לשון הגר"ז סי' תר"נ שכתב שיהיה יוצא שדרו של לולב למעלה מהאגודה טפח כדי נענוע. [אלא שבסעיף א' כתב הגר"ז במוסגר שאגודה פירוש ג' מינים אלא ביחד נקרא אגודה, וא"כ יתכן שרצה לבאר דאף שהמינים אינם אגודים מ"מ צריך שהשדרה של הלולב תהיה גבוהה מהם טפח].

עוד יש להעיר מדברי הפוסקים שכתבו את ההלכות למנהג בני אשכנז שאינם נוהגים לאגוד עד למעלה ולא חילקו דבכה"ג אין צריך הלולב לבלוט טפח.

טז. אמנם ברבנו מנחם כתב דלא כהרמב"ם אלא דמסתבר שלולב צריך להיות גבוה טפח מהדס וערבה אף כשאין אגודים דהואיל ולולב גבוה במינו מכולן. והנה מש"כ להכריח סברא זו מדברי שמואל ורבי יוחנן שהצריכו שהלולב יצא טפח אף שקיימ"ל להלכה שלולב אין צריך אגד, לכאור' אין זה הכרח, ד"ל שדיברו בהווה שהרגילות היא לאגוד את הלולב משום נוי מצוה. ולהלכה הפוסקים לא הביאו סברא זו של רבנו מנחם.

[ויל"ע לדעת רבנו מנחם מה הדין כשהלולב ארוך ה' טפחים והדס ד' טפחים אך לא הבליט את הטפח של הלולב כלפי מעלה אלא כלפי מטה בולט הלולב טפח, האם שפיר דמי דסו"ס מין הלולב גבוה מכולן או דילמא דגם במעשה הנטילה בעינין שיהיה הלולב בולט טפח מלמעלה, ומ"מ פשוט דלשיטתו אם ההדס שווה באורכו ללולב לא מהני להנמיך את ההדס מהלולב ועל ידי זה יבלוט הלולב טפח].

ואם כנים הדברים אזי למנהג שנהוג אצל האשכנזים בזמנינו שאין אוגדים רק למטה לא איכפת לן אם ההדסים גבוהים טפי מהלולב [כל שיש בלולב ד"ט] ורק למנהג הספרדים שאוגדין בכל משך גובה האגודה בעינין להזהר ששדרת הלולב תהיה גבוהה מההדס והערבה.

[אלא שאכתי צ"ע וכדלעיל דהשו"ע סותר דברי עצמו דבתרנ"א ס"ט פוסק כהגאונים שנענוע הוא הולכה והבאה ולא מצריכים כסכוס ובסי' תר"נ פוסק את דעת הר"ן והריטב"א שאם

האם מהני להנמיך את ההדס והערבה

יח. ויל"ע באופן שההדס והערבה ארוכין טפי מג' טפחים והלולב אורכו רק ד' טפחים האם מהני להנמיך את ההדס והערבה. והנה להאמור לעיל שכל החשש בזה הוא משום הנענוע א"כ באופן שמנמיך אותם בודאי שרי [ועי' בשו"ת לב שלמה לבעל המרכבת המשנה סי' י"ח שיוצא מדבריו דשרי להנמיך את ההדס והערבה].

אמנם לדעת רבנו מנוח הסובר דאף אם לא אגד את הלולב וההדס והערבה ג"כ בעינן שיהיה שיעורו גבוה יותר לפי שבמינו הוא גבוה לא יועיל להנמיך את ההדסים והערבות, אך כאמור לעיל רבנו מנוח בזה הוא יחידאה.

בענין הקשרים שרגילים לעשות בלולב

יט. עי' רמ"א סי' תרנ"א סו"ס א' וז"ל "ויש שכתבו לעשות בלולב ג' קשרים וכן נוהגים" (מרדכי פרק לולב הגזול) וכתב הט"ז דהיינו שמלבד עצם האגד יעשה בלולב עצמו עוד ב' קשרים. ולפי מה שנתבאר לעיל דבעינן שיצא הלולב טפח כדי שיהיה שם נענוע והיינו כסכוס העלים וכמ"ש הריטב"א דף לו: וכפסק הרמ"א בסי' תרנ"א ס"ט, פשוט שצריך להשאיר את טפח העליון משדרו של הלולב בלי קשר וטבעת וכ"כ מטה משה סי' תתקכ"ו בשם מהרי"ל וז"ל "וכן מהרי"ל בששה הימים לולבו פתוח למעלה רק טפח, ובהושענא רבה התיר אגודו עד חציו". וכן הא"ר הביא דברי מהרי"ל הנ"ל, וכן הפמ"ג במ"ז ס' א'. ועי' לשון הגר"ז סעיף י"א נוהגים לעשות בלולב ג' אגודות וצריך להזהר מאוד שיהיה שדרו של לולב יוצא מאגד העליון טפח כדי נענוע כמו שנתבאר בסי' תרנ"ג. ועי' גם בבכורי יעקב סי' תרנ"א ס"ק י' וכ"כ במנחת פיתים [לגר"מ אריק] סי' תרנ"א.

וכ"כ משנ"ב סי' תרנ"א סוס"ק י"ד צריך שיהיה טפח למעלה פתוח ולא מקושר. ופשוט דהיינו טפח משדרו של לולב וכמבואר להדיא בפמ"ג ובגר"ז.

ההדס וערבה ארוכים בעינן שהשדרה של הלולב תבלוט טפח מעליהם. והוא כדי לנענע בו וצ"ע. [הערה זו באמת היא קושיית הריטב"א דף לו: על הרי"ץ גיאנות].

האם דינם של הר"ן והריטב"א מעכב בדיעבד

יז. לאחר שנתבאר לעיל שיתכן דכל מה שנאמר בר"ן ובריטב"א הוא רק בגוונא שהם אגודים. יל"ע אם דין זה מעכב בדיעבד והיינו אם אגד את המינים לכל משך אורכן ולא הקפיד שהלולב יהיה גבוה מהן. ולכאורה פשוט לשון השו"ע שכתב "צריך שיצא" משמע דזהו רק דין לכתחלה, אך בספר כף החיים סי' תר"נ הביא מספר מטה יהודה שפירש בדעת הר"ן והריטב"א דהוי לעיכובא [אמנם משמע דלמעשה דעתו של המטה יהודה שהעיקר כהדעה שלא הצריכה שיהיה בולט טפח, אך בזה נחלקו עליו האחרונים דאדרבא רוב הפוסקים סוברים כהר"ן] וכן הביא שם מספר ערך השולחן וכ"כ בספר בית השואבה אות ד'.

והנה לכאורה יש לעיין בדבריהם דבפוסקים לא משמע שיהיה עכוב זה אלא כל שיש בלולב שיעור ד' טפחים אזי מה שמצריכים להוציא את הלולב טפח הוא כדי שיוכל לנענע בפועל וכיון שהנענוע אינו מעכב אז גם דין זה אינו מעכב, ואף שמצינו במאירי הובא לעיל אות ז' דגם לסוברים שנענוע היינו הולכה והבאה מ"מ בעינן ראוי לבילה, מ"מ י"ל דזהו בעיקר השיעור של הלולב שהוא ד' טפחים אך מנלן לחדש דגם בדין הר"ן והריטב"א הנ"ל בעינן ראוי לבילה וכל שאינו ראוי לנענע יהיה פסול בעצם הלולב, וצ"ע.

וכן הוא בספר חיים וברכה אות קמ"א שכתב שלכתחלה יש לחוש לדברי הר"ן והריטב"א.

העולה מכל הנ"ל:

- א. שיעור הלולב לכל הפחות ד' טפחים בשדרה מלבד העלין, ובקריית ספר כתב דהוא הללמ"ס.
- ב. אם ההדס והערבה ארוכים ואוגד אותם עם הלולב צריך שיצא טפח משדרו של לולב למעלה ממקום הקשירה, ולכן אם קושר אותם לכל אורכן עם הלולב, בעינן שיהיה בלולב עוד טפח בשדרתו מעל האגודה. ואם אוגד רק מלמטה ובאמצע, לכא"ר די שיהיה יוצא טפח מעל האגד - שמקום שאינו אגוד אינו מעכב את הנענוע. [דעת רבנו מנוח היא שאפילו אין הלולב אגוד כלל עם ההדס והערבה מ"מ בעינן שיהא הלולב ארוך טפי מהם בשיעור טפח כיון שהוא במינו גבוה מהם]. אמנם כל דברינו

- בזה הוא ללמד זכות על המקילים בזה, ובודאי לכתחילה ראוי מאד לדקדק שיהיה שדרו של הלולב גבוה טפח מעל ההדס והערבה.
- ג. נמצא למעשה דלפי שיטת רוב הראשונים אין שום עיכוב להנמיך את ההדס מתחת ללולב ועי"ז שדרו של לולב יבלוט טפח.
- ד. למנהג הספרדים שאוגדים את ההדס והערבה ד למעלה, צריכים להקפיד להנמיך את ההדס והערבה או לקצרם באופן שהשדרה תבלוט טפח.
- ה. יש להיזהר בטבעות שעושים בלולב שלא לאגוד מעל הטפח העליון שבשדרת הלולב.

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

דרשת שבת שובה תשע"א

יש לעיין מה דינו של אדם הגר בסביבות בית מדרש אשר כל יום עורכים שם שמחת בית השואבה עד השעות המאוחרות של הלילה, ואי אפשר בשום אופן לדיירים הגרים בשכנות מקום לישון בסוכה מפני הרעש, האם יוצאים בה ידי חובה, וכן האם מותר לאכול בסוכה כזו. וכן מה דינה של הסוכה הנבנית בכותל המערבי ואי אפשר לישון שם מפני הרעש של העוברים והשבים האם מי שמזדמן לסוכה זו יכול לצאת בה ידי חובה אכילה. וכדי לברר דין זה והיוצא ממנו יש לדון בדברי המרדכי בשם יראים המובא להלכה ברמ"א סי' תר"מ ס"ד.

ב. ולכאורה יש להתבונן בדעת היראים מה טעם יש לפסול **מאכילה** סוכה שעומדת על מכונה עם ד' דפנות וסכך כשר, והנה ההבנה הפשוטה בדברי היראים היא שלדעתו כיון שכתוב בתורה "בסוכות תשבו שבעת ימים" ודרשו חז"ל "תשבו" כעין "תדורו" וא"כ סוכה שאינה ראויה לשינה אין לה "שם סוכה" והוי **פסול בסוכה** ולכן לא יוצאים בה ידי חובה אף באכילה, והרי זה כעין סוכה שחסר בה דופן שהיא פסולה לגמרי הכי נמי סוכה כזו שאינה ראויה לשינה אין לה "שם סוכה", ולכן אינו יוצא בה גם באכילה. ובשו"ת חכם צבי [מובא להלן], הקשה דפסול זה של תשבו כעין תדורו אינו פסול בבנין הסוכה אלא פסול בשיבת הסוכה וכל שהסוכה ראויה לאכילה יוצאים בה ידי חובה אכילה אף אם אינה ראויה לשינה. ולכן לדעתו דברי היראים נדחים מהלכה ומי שעשה סוכה כזו יוצא בה ידי חובה עכ"פ לאכילה שלזה היא ראויה.

ג. ועיין בביאור הגר"א אות ז' שהראה מקום לדינו של היראים מד' הלכות: [א]. מהא דסי' תרל"ד ס"א דסוכה שאינה מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, דהסוכה פסולה. [ב]. מסי' תרל"ג ס"ח שסוכה שהיא פחותה מ"ט פסולה. [ג]. מסי' תרל"ג ס"ט שהוציין יורדין לתוך העשרה דהסוכה פסולה. [ד]. מסי' תרכ"ח ס"א דסוכה שאינה יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה. [ועיין רש"י סוכה דף י. ד"ה כי אתא, דקרקע הסוכה צריכה להיות חזקה כדי שתחזיק כרים וכסתות לישון עליהם, עכ"ד. וחזינן מדברי רש"י דבעינן שתחזיק כרים וכסתות גם בשעת שינה ולא סגי שמחזקת בשעת האוכל].

ומבואר בכל הני הלכות דאף שאין פסול במבנה הסוכה, דהדפנות והסכך נעשו כדין, אלא יש פסול הנוגע לשיבת הסוכה, כגון שהסוכה אינה ראויה לשינה ובגלל זה היא פסולה גם לאכילה, וכהיה סוכה שאינה מחזקת כרים וכסתות בשעת שינה ואמאי לא נימא דבשעת האכילה מיהא שלא צריך לכרים ולכסתות יצא ידי חובתו, וחזינן שכל שאינה ראויה לשינה לא יוצא בה יד"ח כלל. וכן במקרים האחרים שבם הסוכה ראויה לשינה אך אינה ראויה לאכילה וכגון שהוציין יורדין מתחת י' טפחים, שאפשר לישון בסוכה כזו אלא שאינה ראויה לאכילה, ובכל אלו הדינים הסוכה פסולה הן לאכילה והן לשינה, א"כ ה"נ יש ללמוד גם לדינו של

א. כתב המרדכי סי' תש"מ בשם היראים סי' תכ"א שהעושה סוכתו במקום שאינו יכול לישון שם מפני הגנבים לא יצא ידי חובתו אף באכילה, והעתיקו הרמ"א להלכה בסי' תר"מ ס"ד. ובשו"ת חכם צבי סי' צ"ד כתב לדחות את דבריו, והביא כמה ראיות לדבריו. והמשנ"ב הביא את דעתו וכתב דיש מהאחרונים שחולקין על זה ודעתם דאף לכתחילה בודאי אין לעשות סוכה כזו שאין יכול לקיים בה כל הדברים כדין, מ"מ בדיעבד יוצא בה ידי חובה אכילה כיון שלאכילה אין מצטער. ובשעה צ"ס"ק כ"ה הביא דגם המור וקציעה ס"ל כאביו החכ"צ וכן בתשובת משיבת נפש וכן השע"ת הביא סיעתא לדבריו מתשובת רב האי גאון. וסיים דמ"מ יש ליזהר מאוד כי כמה אחרונים העתיקו את דברי הרמ"א להלכה וקושיות החכם צבי כבר יישבו עיי"ש.

גם התרה"ד הוציא הלכה למעשה מדברי המרדכי בשם היראים הנ"ל, דמי שאינו יכול לישון בסוכה מחמת שצר לו בפישוט ידיו ורגליו לא מיקרי מצטער וחייב לישון בסוכה אע"ג דצריך לכפוף ידיו ורגליו. וטעמו שאם קבעו לן חז"ל ששיעור סוכה הוא זע"ז טפחים, והרי אדם צריך לישון כפוף בשיעור צר כזה, סימן שאין זה מצטער דאי נימא דחשיב מצטער הרי לפי היראים לא יצא ידי"ח אכילה, ומוכח מזה שכה"ג אין זה מצטער. והעתיקו הרמ"א שם להלכה.

וז"ל המרדכי דאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה כתב רבי אליעזר ממיין בספר יראים פי' שיש לו צער מן הסוכה ובצאתו ינצל דכעין דירה בעינן ואין דרך בני אדם לעמוד בדירתם בצער ושיעור לצער כדתנן ירדו גשמים מאימתי יש לו ליפנות כו' ומי שאינו בקי בזה השיעור יתן לבו אם הוא מצטער באותו ענין שבצער זה היה יוצא מביתו היה רשאי לצאת מסוכתו. ודוקא שעשה סוכתו מתחלה במקום הראוי לאכול ולשתות ולישון בה ונולד לו הצער אחר כך אבל עשאה מתחלה במקום הראוי להצטער באכילתו או בשתייתו או בשינה כגון שירא מגנבים ומליסטים לא מיבעיא דלא מיפטר בה אלא אפילו אין סכנה באכילה ושתיה אלא בשינה לא יצא י"ח כלל **אפילו באכילה** דהא כעין דירה בעינן כיון שאין יכול לעשות בה כל צרכיו אכילה ושתיה ושינה בלא צער **מתחלה לא היא סוכה** כיון דלצעוריה קיימא.

המרדכי בשם יראים שסוכה כזו שאינה ראויה לשינה אזי אע"פ שראויה לאכילה מ"מ אינו יוצא בה יד"ח אכילה.

אלא שיש לעיין בראיות הגר"א, ונקדים לשאול איך מבאר היראים את הפטור של מצטער בסוכה, שהרי קיימא לן בגמ' שמצטער פטור מן הסוכה, וכל מי שיש לו צער באכילה בלבד ואינו מצטער בשינה חייב לישון בסוכה ואמאי לא נימא שאינו יוצא ידי חובת סוכה בשינה כיון שאינה ראויה לאכילה.

ונראה שהביאור בזה שדין זה של סוכה שאינה ראויה לשינה נאמר על שעת בנין הסוכה [ואף שאין דין לבנות סוכה אלא רק לישב בסוכה, מ"מ זה פשוט שכל אדם צריך לדאוג שיהיה לו מקום לאכול ולישון בחג הסוכות], ולכן הכוונה על השעה שהוא דואג ומכין לעצמו סוכה לחג הסוכות]. וז"ל היראים **"אבל עשאה מתחלה במקום הראוי להצטער באכילתו"**, ומשמע מדבריו שאם אירע דבר זה באמצע חג הסוכות אמרינן דיש כאן פטור של מצטער, וזהו דינא דגמ' של מצטער פטור מן הסוכה, ולא אמרינן שכעת באמצע החג אין הסוכה ראויה לשינה ואינו יוצא ידי חובתו גם באכילה. וזה גופא מה שבא היראים לחדש שפטור מצטער לא נאמר במי שמתחילה לא בנה את הסוכה כראוי, ועיין במה שכתב היראים בתחילת דבריו דלא מבעי דלא מיפטר בהכי, והיינו שאדם כזה שאינו יכול לאכול ולישון בסוכה כיון שהוא מצטער, נמצא שלא בנה סוכה, ולא אמרינן ביה פטור של מצטער, ועוד מוסיף היראים לחדש שאף אם הוא מצטער רק משינה מ"מ אינו יוצא גם באכילה, אבל כל זה הוא דוקא במי שמתחילה בנה את סוכתו שלא כראוי אבל מי שעשה את סוכתו כדבעי, אלא שבאמצע החג אירע לו מקרה של מצטער בזה אנו פוטרים אותו ככל מצטער שפטור מן הסוכה.

[ויש אפשרות אחרת ללמוד ביראים והוא שחלוק מקרה קבוע ממקרה ארעי, דהיינו שכל דין מצטער שנאמר בגמ' זהו בגוונא של דבר מיקרי ועראי כגון שירדו גשמים או שהגיעו יתושים, אבל בדבר קבוע לא נאמר פטור מצטער, ועל מקרה קבוע יאמרו דברי היראים שהרי זה כאילו לא בנה סוכה. והצד לומר כן הוא דלפי הדרך הקודמת שהצענו יוצא שיש נפק"מ בזמנים בין תחילת סוכות לאמצע סוכות, ואמאי לא נימא שגם מי שקרה לו מקרה באמצע סוכות הרי זה כמי שנפלה סוכתו וצ"ע].

ואם כנים הדברים בהבנת דברי היראים, צ"ע ראיות הגר"א, דבכל המקרים שהביא הגר"א אין הבדל בין אם הפסול הוא מערב יום טוב או בחול המועד, בכל גווני הסוכה פסולה ואינו יוצא בה ידי חובה, משא"כ בדינו של היראים שרק אם מתחילה נבנתה שלא כראוי אז פסלינן לה, וא"כ בהכרח שחלוק טעם הפסול בין המקרים שמביא הגר"א לבין דינו של היראים. [גם לדרך השניה שכתבנו לעיל בסמוך שדבר קבוע אין בו פטור של מצטער, מ"מ בדבר עראי בודאי שנאמר דין מצטער, וא"כ בהכרח ששונה הגדר בדברי היראים, הפוסל סוכה כזו שיש בה מצבים שהיא כשרה, לבין ראיות הגר"א שבכולם אין הבדל בין ארעי לקבע, בכל מצב שאין שיעור לסוכה או שאינה עשויה כראוי, הסוכה פסולה ואין אנו מתחשבים בזה שלאחר זמן תהיה מתוקנת], וא"כ צ"ע אם אפשר לדמות את הדינים זה לזה. ונראה שהגר"א כאן נהג כדרכו בהרבה מקומות

שמביא כדמות ראיה לדין, וכוונתו למצוא מש"ס את כיון הסברא שמובאת בראשונים.

ד. עיין בשו"ת זרע אמת ח"א סי' צ"א ובשו"ת אבני נזר אור"ח סי' תע"ט ובשו"ת בית הלוי ח"ג סי' נ"ג אות ב' ובחזון איש אור"ח סי' ק"נ אות ג', שהביאו ראיה לדברי המרדכי בשם היראים, מדברי הרמב"ן במלחמות ריש סוכה דף ג. [מדפי הרי"ף] שביאר את דברי בית שמאי הסוברים שסוכה קטנה פסולה וז"ל **"כיון שאין לו מקום בסוכתו להניח בו שולחנו פסולה, שאם מניחו בחוצה לה ימשך אחר שולחנו, אפילו לישן ולשנן בה או לאכול ופתו בידו פסולה, שכל שאינה ראויה לאכילה כדרכה ולכל מילי דסוכה אינה סוכה"**. ומבואר ברמב"ן להדיא שסוכה כזו שאינה ראויה לאכילה פסולה אף לשינה, ומוכח כדעת המרדכי ודלא כחכם צבי הנ"ל.

וגם על ראיה זו יש להקשות שהרי בית שמאי עסקו בשיעור סוכה ואחרי שחששו לשמא ימשך נמצא שזהו שיעור סוכה וזהו דין בסוכה ואף אם יארע ביום טוב שהסוכה נתקלקלה וחסרה משיעורא תיפסל הסוכה לגמרי, ואף אם חסרון זה של שיעור הסוכה נעשה לזמן קצר הסוכה פסולה, ואילו בדינו של היראים אם בנה כראוי ואח"כ אירע מקרה שאינה ראויה לשינה אין הסוכה נפסלת, וא"כ בהכרח שאלו שתי נידונים שונים, ואין הכרח להביא משם ראיה לדברי היראים, גם יתכן שבנידון זה יודה החכם צבי וראה להלן.

ה. והחכם צבי סי' צ"ד דן לדחות את דברי היראים, וכתב דתשבו כעין תדורו לא קאי על אופן הסוכה באיזה עניין תהיה עשויה, אלא על אופן ישיבתה באיזה אופן תהיה וע"ז נאמר כעין דירה, אך אם בנה סוכה כראוי והיא ראויה לאכילה יוצאין בה ידי חובה אף אם אינה ראויה לשינה, וכתב דהבונה שתי סוכות אחת שראויה רק לאכילה ועוד סוכה נוספת שראויה רק לשינה יצא ידי חובתו באכילה ובשינה, אף שכל אחת מהסוכות אינה ראויה גם לאכילה וגם לשינה, ואילו לפי היראים סוכה כזו אי אפשר לצאת בה יד"ח שהרי אינה ראויה לשינה. והביא כמה ראיות לדבריו, ובתוכם: [א]. מהא דרבי עקיבא שעשה את סוכתו בראש הספינה אף שמצוי שתהיה שם רוח ואי אפשר לישון שם ונמצא שסוכה זו אינה ראויה לשינה, ובכל זאת יצא ידי חובת אכילה. [ב]. בגמ' סוכה דף כז: **"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת"**, וקשה שהרי אין הסוכה ראויה לשינה לכולם שהרי עיקר שינה היא איש ואשתו, ואם יעשו מחיצה בין כל משפחה נמצא שאינה סוכה אחת אלא כמה סוכות.

ולכאורה יש לעיין בראיותיו של הח"צ, דלפי ההבנה הרגילה בדברי היראים שסוכה שאינה ראויה לשינה חסר **"בשם סוכה"**, צ"ע מה קושייתו מכל האזרח, דשם אין פסול **"בשם סוכה"** שהרי בחפצא הסוכה ראויה לשינה של איש ואשתו, אלא כיון שהיא מיועדת לכלל ישראל יש בה חסרון של היכי תימצא אבל אין בזה פסול **"בשם סוכה"**. [וכן הקשה הגר"ש אלישיב שליט"א בשיעוריו על מסכת סוכה].

ועיין מג"א סי' תרל"ט ס"ק ח' שהקשה קושיא זו ממש על דברי הרמ"א שנתן טעם להא שאין ישנים בסוכה כיון שאינו יכול לישון שם עם אשתו ומצות סוכה היא כדרך שאדם דר כל השנה, וקשה

דא"כ לדעת היראים לא יוצא יד"ח גם באכילה, וכן הקשה ממה שדרשו דכל ישראל יושבים בסוכה אחת, ותיירץ דכיון שיכול לישון שם לבדו בסוכה הסוכה כשרה, דהוי דירה, ומ"מ פטור לישון בה בלילה כיון שהוא מצטער. [והביאור בזה הוא שהחפצא של הסוכה כשרה ויש לה שם סוכה אלא שבשעה שבא לישון אמרינן שכעת הוא מצטער ופטור מן הסוכה].

ובגוף קושיית מג"א י"ל באופן אחר, דמאחר שקים לן ששיעור סוכה הוא זע"ז ושם אין אפשרות שגם האשה תישן, נמצא שחז"ל לימדונו שאין זה בכלל מצטער, וכמו שלמד התרה"ד כעין זה לעניין שיעור מצטער בגודל הסוכה. וי"ל דזהו באמת הטעם למה הפוסקים לא קיבלו להלכה את סברת הרמ"א להקל בשינה וכפי שאכן נהגו כולי עלמא שאכן ישנים בסוכה בלי נשותיהן.

ו. עיין בשערי תשובה ריש סי' תרל"ט שדן להביא ראיה לדינו של החכם צבי ודלא כהיראים, מדברי רב האי גאון שכתב אודות סוכה קטנה של שותפין שנבנתה עבור עשרה בני אדם, ובמציאות אי אפשר שעשרה בני אדם יאכלו וישנו בה יחדיו, והשיב שהדרך הראויה במקרה זה היא, שבשעת האכילה יאכלו השותפין בזה אחר זה, ולעניין השינה כל אחד ישן בלילה אחר או שכל אחד ישן מקצת מהלילה. והקשה השע"ת דלפי היראים היה צריך להיות שסוכה זו פסולה גם מאכילה כיון שאינה ראויה לשינה, והמשנ"ב בשעה"צ סי' תר"מ ס"ק כ"ה מביא את ראיית השע"ת. ולכאורה גם כאן יש להקשות מה קושיא יש בזה על היראים והרי אין שום פסול בחפצא של הסוכה, ורק הוא חסרון בהכ"ת של השימוש בסוכה, וצ"ע שהשע"ת מביא מכאן סייעתא לדברי החכם צבי, ולכאורה אין זו ראיה, דשפיר י"ל דגם היראים יודה שסוכה כזו כשרה.

ז. והנה יש לעיין בדעת היראים דהא במקומות הקרים יוצאים ידי חובה באכילה אף שאין ישנים בסוכה, וכמבואר להדיא בדברי מג"א ס"ק ה' שכתב על דברי הרמ"א בשם היראים שבמקום שמצטער בשינה אינו יוצא אף באכילה, **פירוש במקום דליכא צינה**. ועיין פמ"ג בא"א ס"ק ו' שביאר דהטעם שיוצאים באכילה אף שאין הסוכה ראויה לשינה, **דכיון שאי אפשר בענין אחר הוי כעין תדורו**, דסוכה במקומות הקרים אינה עשויה כי אם לאכילה ולא לשינה. ועיין ביכורי יעקב ס"ק י' שתמה על הפמ"ג וכתב שדבריו דוחק, [ונראה לבאר את דוחקו של הבכר"י, שכיון שלפי הבנת הפמ"ג יוצא דיש ב' צורות ל"שם סוכה", אחת במקומות הקרים והשניה במקומות החמים וזה הוי דוחק], וכתב הבכר"י ויותר נראה שהביאור במג"א הוא כדברי מחצית השקל שביאר דכיון שיכול להינצל מהקור ע"י כרים וכסתות, מיקרי ראוי לשינה. ודן הבכר"י לומר לפ"ז שבקומות קרים מאד שא"א להינצל מהקור כלל, אה"נ שלפי דעת הרמ"א אינו יוצא ידי חובה אף באכילה, אלא דכיון שלדעת החכם צבי אין לחוש לרמ"א, לכן בדיעבד יכול לברך בסוכה כזו. והנה דברי הבכר"י קשים בסברא דאם הטעם במקומות הקרים שיוצא באכילה כיון שאפשר להתכסות בכרים וכסתות א"כ נימא הכי גם במקומות שיש בהם גנבים שכיון שאפשר להעמיד שומרים תו לא הוי חסרון בסוכה, גם מה שרצה להעמיס בדברי היראים שבמקומות הקרים מאד לא יוצא ידי חובה אכילה, אינו

מסתבר כלל דכל כהאי הוי להו לפוסקים ההולכים בשיטת היראים לפרש ולא לסתום. ולכן מסתבר טפי טעמו של הפמ"ג שכיון שא"א בעניין אחר לכן זהו כעין תדורו שנאמר במקומות הקרים. [ועיין להלן אות י"ד בשם האגודה כהבנה זו שמצאנו בפמ"ג].

ולכאורה יש לעיין אי נימא שהפשט ביראים הוא שכל סוכה שאינה ראויה לשינה אינה סוכה דיש פסול "בשם סוכה" נמצא שיש בזה דין מחודש ש"שם סוכה" במקומות החמים הוא "שם סוכה" אחר מאשר במקומות הקרים, וזהו חידוש לומר כן, דבפשטות "שם סוכה" חד הוא בכל מקום.

ח. עוד יש לעיין בסברא האם באמת לפי היראים אדם שבונה סוכה בצורה כזו שיש בה שני חדרים אחד לאכילה ואחד לשינה [והם מחולקים במחיצה שמבטלת מהם של דירה אחת] ובחדר של האכילה אי אפשר לישון מכל סיבה שהיא, האם נימא שלא יצא יד"ח והרי סו"ס יש לו מקום גם לאכילה וגם לשינה, וגם בביתו יש חדר שבו הוא אוכל ויש חדר שבו הוא ישן וזו צורה של דירה ומה תלונותינו על אדם זה שהרחיב סוכתו ועשה גם מקום לשינה, ואה"נ שלפי מה שרגילים ללמוד ביראים שזהו פסול "בשם סוכה" א"כ אפשר להבין שכל שמקום האכילה אינו ראוי לשינה לאו שם סוכה עליו, אבל עדיין חידוש הוא לומר שאינו יוצא ידי חובה.

ט. גם יש לעיין לפי דעת היראים מה דינו של אדם הבא כאורח לסוכת חברו, וסוכת חברו אינה ראויה לשינה אבל לאורח יש בביתו סוכה לישן ואינו מתכוין לשהות בבית חברו אלא בשעת אכילה, האם נימא שאינו יוצא ידי חובה בסוכה זו, ולכאורה אם סוכה שאינה ראויה לשינה לאו "שם סוכה" עלה, א"כ בודאי לא יצא בה ידי אכילה.

י. עוד יש לעיין מה הדין לדעת היראים בסוכה כזו שלרוב אינשי אינה ראויה ורק מיעוט אינשי יכול לישון בה, דמסתבר שאולינן בתר הרוב וסוכה כזו לא יוצאים בה אף ידי אכילה, ואם יהיה אדם מהמיעוט שסוכה זו ראויה לגביו והוא ירצה לישון בסוכה, לא יצא ידי חובתו לא באכילה ולא בשינה כיון שנמצא שהוא ישן במקום שאין "שם סוכה" עליו. וזהו דבר חידוש לומר שאינו יוצא ידי חובה לא באכילה ולא בשינה בסוכה כזו שהיא ראויה לו הן לאכילה והן לשינה.

גם אי נימא שאין הדבר נקבע ברוב ומיעוט אלא לפי כל אדם יקשה מאוד בסברא שכל אחד ואחד יש לו "שם סוכה אחר", וסוכה שראויה לראובן פסולה לשמעון. .

יא. נמצאנו למדים בדברי היראים שיש מצב שבו הסוכה נבנתה כהלכתה דפנות וסכך, אלא שא"א לישון בסוכה מחמת צער של ליסטים וכדומה, דאז אינו יוצא ידי חובה גם באכילה, אף שבאכילה אין שום חסרון, ודין זה נאמר דוקא אם עשה כן מתחילה אבל אם אירע מקרה באמצע יו"ט שאינו יכול לישון בסוכה, בזה לא פסלינן את האכילה, ולכאורה ההרכבה הזו בדברי היראים צ"ע שאם לדעתו הפסול בסוכה שאינה ראויה לשינה דאז חסר ב"שם סוכה" והוי כסוכה שאין בה שיעור זע"ז, א"כ צ"ע אמאי אם אירע כן

באמצע יו"ט אין הסוכה נפסלת מאכילה מ"ש מסוכה שנחסרה משיעורא ביו"ט שהיא פסולה לגמרי. ואי נימא שאין זה פסול ב"שם סוכה" אלא חסרון בשיבת הסוכה, צ"ב למה כאשר אינו יכול לישון גם האכילה נפסלת, נימא שהואיל וראויה לאכילה ואין שם פסול בסוכה יצא ידי חובת אכילה.

יב. אבל יתכן ביאור אחר בדברי היראים והוא שכיון שכתוב בתורה בסוכות תשבו שבעת ימים ודרשו חז"ל תשבו כעין תדורו, אזי בעינין שיהיה לאדם סוכה **שראויה לדירה** וכל שהסוכה אינה ראויה לדירה, חסר לגברא בקיום מצות סוכה שהרי לא יוכל לקיים בה תשבו כעין תדורו, ואין זה פסול **בשם סוכה** אלא פסול **בדירת הסוכה**, וס"ל ליראים שהמצוה אינה "לאכול" בסוכה אלא המצוה היא "לדור" בסוכה, וכל שהסוכה אינה ראויה גם לשינה אזי גם בשעת האכילה אינו "דר" בסוכה דאין זה תשבו כעין תדורו, ויש כאן חסרון **בגברא** שלא דאג שתהיה לו סוכה הראויה לדירה, והרי זה כמי שלא בנה ולא הכין לו סוכה כלל, ולפי זה מה דלא יוצא באכילה אין זה מחמת שאין על הסוכה "שם סוכה", אלא דכיון שאכילה כזו שאין עמה שינה היא לא צורת דירה, אזי אף האכילה היא לא כדבעי דנמצא שאכל בסוכה אבל לא דר בה, ומה שקבע בזה היראים שהמודד לדירה הוא אכילה ושינה, ולא שאר מילי כגון שינון וטיול, הוא משום דבכל ענייני קביעות דירה מקום אכילה ושינה קובע את קביעות הדירה, וכדאיתא בעירובין מקום פיתא גורם או מקום לינה גורם, וכל שחסר באחד משניהם חסר בעיקר שם דירה של האדם, ונמצא שמי שלא דאג מערב יום טוב שתהיה לו סוכה הראויה לדירה חסר בצורת קיום המצוה כתיקנה וממילא גם אכילתו אינה כדבעי שהרי יש לו אכילה בלי שינה. [ואף שמצוות סוכה כוללת גם שינון וטיול, מ"מ אין הם מעיקר צורת דירה, וכ"כ בפשיטות האבני נזר סי' ת"פ].

[ואין להקשות דכיון שאין לאדם חובה לבנות סוכה ויכול לצאת גם בסוכת חברו או בסוכת הפקר שנעשתה לצל, וא"כ מדוע החמיר היראים בדינו לומר שלא עשה סוכה כדבעי, וי"ל דאה"נ אין חובה לבנות סוכה אבל יש חיוב לכל אדם לדאוג שתהיה לו סוכה שיוכל לישון ולאכול בה, וכל שלא דאג מערב יו"ט נמצא מבטל מצות ישיבת סוכה].

ונמצא לפי הגדרה זו שגם היראים לא התכוון כלל לפסול את הסוכה משיבה בה אלא דן שהגברא לא קיים בה מצוות דירה, [ולקמן יובאו כמה נפק"מ להלכה מהגדרה זו], ומאידך אין זה גם כדברי החכם צבי שטען בפשיטות שתשבו כעין תדורו הוא רק דין בשיבת הסוכה ולפי דבריו יוצא בה באכילה אף אם הסוכה אינה ראויה לשינה. אלא זהו גדר חדש שיש דין על הגברא שתהיה לו סוכה הראויה לדירה.

יג. ולפי זה יובנו דברי השע"ת שהקשה על היראים מדברי רב האי גאון בסוכת השותפין, ותורף קושייתו היא שאם חזינן שאדם בונה סוכה שאינו יכול לישון בה, נהי שלסוכה יש "שם סוכה" אבל הגברא עשה שלא כהוגן שהרי בפועל תהיה לו סוכה שלא יוכל לישון בה, והבין השע"ת שסוכה כזו לפי היראים פסולה, שנמצא

שבנה סוכה שאינה ראויה לדירה כיון שאי אפשר שכל השותפים יאכלו וישנו בה.

[וממילא מובנת גם קושיית החכם צבי מכל האזרח דגם שם נמצא שאדם בנה סוכה שלא יוכל לקיים בה צורת ישיבה כדבעי וחסר "בשם דירה" של הסוכה ולכן היה צריך להיות לפי היראים שהסוכה פסולה].

יד. ולפ"ז א"ש גם הדין דמקומות הקרים שאין הסוכה נפסלת מאכילה, והיקשנו שיוצא דין מחודש שישנם שתי הגדרות בשם סוכה, אך לדברינו אין זה קשה כלל, דכיון שזה לא פסול בסוכה אלא פסול באדם העושה את הסוכה שצריך לעשותה באופן הראוי לדירה, אזי במקומות הקרים כיון שא"א בעינין אחר זוהי צורת מצות ישיבת סוכה, וכלשון הפמ"ג **דמיקרי כעין תדורו כיון שאי אפשר בעניין אחר**, ואף שאכתי יוצא שצורת מצוות ישיבת סוכה במקומות החמים שונה ממקומות הקרים, מ"מ כיון שכל זה תליא בגברא הרי זה מובן טפי מאשר אי אמרינן דתליא בסוכה. [והראוני לדברי האגודה פ"ב אות י"ח שהעתיק את דינו של היראים וז"ל "ושיעור מצטער וכו' ודוקא שנולד הצער אחר עשיית הסוכה או שאינו יכול בשום עניין לעשות סוכה במקום אחר אבל אם עשה הסוכה לכתחילה במקום צער וכו', עכ"ד. וחזינן שכתב כהבנת הפמ"ג שאם אי אפשר לעשות בשום עניין סוכה במקום אחר אין זה פסול ליראים].

טו. ולפי הנ"ל יתכן שגם לפי היראים אם אדם יבנה סוכה אחת לאכילה ואחת לשינה בגוונא שזו של האכילה אינה ראויה לשינה דשפיר יצא יד"ח דסו"ס בנה שתי סוכות שישמשו אותו גם לאכילה וגם לשינה. וכך כתב מסברא הביכורי יעקב סי' תר"מ ס"ק י"ב.

טז. ולכן פשיטא שאורח שמגיע לסוכה שאינה ראויה לשינה אבל לא מתכוון לישון בה כלל אלא יש לו סוכה אחרת לשינה, יוצא ידי חובת אכילה באותה סוכה אף שחברו אינו יוצא בה, דחברו כיון שהתרשל ולא בנה סוכה ראויה נמצא שאין לו קיום של תשבו כעין תדורו, דהגברא התרשל במצוות הסוכה, ואין לו כעת סוכה הראויה לדירה, משא"כ האורח שיש לו סוכה אחרת לשינה.

יז. ולפ"ז אין זה שייך לנידון הרמב"ן ריש סוכה גבי סוכה קטנה שדנו גדולי האחרונים להביא ראיה ליראים, דשני נידונים חלוקים יש כאן, דהרמב"ן איירי על שיעור סוכה וזהו באמת פסול ב"שם סוכה" ופסול כל שבעה ואין בזה נפק"מ מתי אירע הפסול, משא"כ בנידון היראים שזהו חסרון בגברא שלא הכין לעצמו סוכה כראוי, ויש לו פסול **בשם דירה** שלו ולא בשם סוכה שלו.

יח. ויש לעיין לפי היראים באדם שלא בנה סוכה כלל אלא חישב להתארח אצל חברו בסוכתו אלא שחישב רק לאכול ולא לישון דיתכן שכה"ג לא יצא ידי אכילה כיון שחסר לו בשם דירה שלו דיש לו אכילה בלי שינה שזהו דירה גרועה וכיון שכן לא יצא ידי חובה אף באכילה וצ"ע. וכן איפכא באדם שיש לו סוכה שראויה רק לאכילה אבל בשעת האכילה מתכנן לבנות עד הלילה

עוד סוכה הראויה לשינה, דשמה שפיר יוצא יד"ח בכילה בסוכה זו, וצ"ע.

יט. אם יודע שמול ביתו תהיה כל לילה שמחת בית השואבה ולא יוכל לישון בסוכה, נמצא שלדעת היראים לא קיים מצות סוכה, ויל"ע מה שיעור טירחא יש לו לטרוח כדי לקיים מצות סוכה.

כ. נראה שגם לדעת היראים אם יודע בקביעות שרק יום אחד בסוכות תהיה שמחת בית השואבה מול ביתו, דאז לא יאמר דינו של היראים אלא דינו שנחשב מצטער ופטור מן הסוכה, דזה נחשב כצער מיקרי ולא כצער שהוא זימן לעצמו, והוי שפיר כעין תדורו.

כא. ולפי זה נראה גם בנידון שהבאנו לעיל אות י' בגוונא שעניין הצער הוא לרוב אינשי ולמיעוט אינשי הסוכה ראויה, שמסתבר שאזלינן בתר הרוב, והקשינו שיוצא שאדם שהוא מהמיעוט שאינו מצטער לא יוכל לצאת ידי חובה לא באכילה ולא בשינה וזהו דבר שאינו מסתבר, אכן לדברינו שאין זה פסול בחפצא של הסוכה [בשם סוכה] אלא דין בישיבת סוכה [פסול בשם דירה של הסוכה], נמצא שהאדם שהוא מהמיעוט והוא מתכוון לישון בסוכה הרי הוא מקיים כראוי דין ישיבה בסוכה באכילה ובשינה, ואדם אחר שהוא מרוב בני אדם שאין הסוכה ראויה להם לשינה, לא מקיים בסוכה זו מצוות ישיבה בסוכה אף באכילת גרידא.

כב. ולעניין ציור הפוך שעשה סוכה אשר היא ראויה לרוב בני אדם גם לשינה אבל הוא אדם מעונג ואיסטנטי שאינו יכול לישון בסוכה כזו, כתבו נהר שלום ופמ"ג [הובאו בשעה"צ סי' תר"מ ס"ק מ"א] שאם מלכתחילה עשה לעצמו סוכה כזו שאינה ראויה לו לשינה, אינו יוצא ידי חובה אף באכילה, והיינו לדעת יראים הנ"ל, וכתב שעה"צ שמדברי הר"ן בסוכה דף יב. [מדפי הרי"ף] ד"ה סירחא לא משמע כן, דכתב דהא דרבא התיר לרב אדא ברדלא לישון חוץ לסוכה משום סירחא דגרגישתא לא מיירי שהריח מאוס לכל בני הבית, דא"כ נפסלת הסוכה, כדאמרינן בגמ' דף יב: בשו"ע ושו"ע, אלא מיירי במצטער איהו לחודיה. וכתב שעה"צ דמשמע בגמ' שהיה אוכל בסוכה ורק בשעת השינה היה פטור מן הסוכה, ומבואר מזה שכיון שלרוב בני אדם הסוכה ראויה לשינה יוצא בה איסטנטיס זה אף באכילה אף שלגביו אין הסוכה ראויה לשינה.

ולכאורה דין זה של שעה"צ א"ש טפי אם ההגדרה ביראים היא שחסר ב"שם סוכה", ובזה אמרינן דכיון שלרב בני אדם ראויה לשינה הרי זה שפיר סוכה, אך לפי ההגדרה שהגדרנו לעיל שהנידון

הוא בשם "מעשה דירה" בסוכה, לכאורה צדקו דברי נהר שלום ופמ"ג שאם האדם עצמו בנה לו סוכה שאינו יכול לישון בה לא מיקרי שבנה סוכה הראויה לדירה ולא יוצא בה אף באכילה.

[ואולי אין הדבר מוכרח, דסו"ס מאחר שסוכה זו ראויה לרוב בני אדם לשינה י"ל שמה שהוא באופן פרטי אינו יכול לישון בה, אינו עושה זאת לסוכה שאינה ראויה לשינה, וא"כ אפשר שאדם זה הכין לו "סוכה הראויה לשינה" אלא שהוא עצמו לא ישן בה, וצ"ע].

ובגוף דברי שעה"צ יש להעיר מנלן להוכיח משיטת הר"ן לדינא דהמרדכי בשם יראים, ובפשטות הם שתי שיטות נפרדות והר"ן לא ס"ל דינא דיראים וממילא לשיטתו בכל גווני אין הסוכה פסולה מאכילה אף שפסולה לשינה.

ומגוף דברי הגמ' בדין סירחא דגרגישתא אין להקשות על היראים, דהוא ילמד כשיטת הרא"ש שביאר דאיירי במי שהתארח אצל חברו בסוכות ונוכח שהסוכה אינה ראויה לשינה, ולא במי שבנה כך את סוכתו לפני החג.

כג. עיין שו"ת שואל ומשיב [מהדורה רביעא ח"א סי' כ"ט], שדן במי שבנה סוכתו במקום שהשלטון אוסר לישון בסוכה, וכתב וז"ל אבל לדינא הדבר ברור שאין עניין לדברי היראים דע"כ לא כתב המרדכי [בשם יראים] רק אם מצד המקום אינו ראוי לשינה כגון שהוא פתוח וגלוי ומתיירא בשביל זה מהליסטס, אבל כאן המקום מצד עצמותו ראוי הוא לישון רק מצד חוק המלך שלא ידור שם כי אם הבעה"ב, בשביל זה לא מיקרי אינו ראוי לשינה שהמקום בעצמותו ראוי, ותדע דאטו נימא כיון שהמלך גזר שבעליה הסמוך לא ידור אדם שיש חוש לשריפה ח"ו לא יהיה מיקרי דירה, ו"כ דליתא דבעצמותו ראוי, וה"ה בזה וזה ברור ופשוט, עכ"ל. ולכאורה דבריו צ"ע, דכיון שהשלטון אינו מרשה הרי אימת השלטון עליו שמפחד מעונש, ומה לי פחד גנבים ומה לי פחד השלטון, וצ"ע.

כד. לפני שנים כאשר תושבי שכונת גילה בירושלים היו חשופים ליריות אויבים בשעות הלילה, והיה פחד גדול לישון בסוכה בשעות הלילה, ובני אדם היו סגורים בבתיים בשעות הלילה. אזי לדעת היראים לא יצאו ידי חובה אף בשעת האכילה ביום. וצ"ע עד כמה היה עליהם להשתדל ולעבור לדור במקום אחר בחג הסוכות לקיים מצוות סוכה כהלכתה, והוא דין כללי בכל המצוות עד כמה צריך אדם לטרוח אחרי קיום מצוה.

מעמיד בדבר הפסול לסכך בו מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

דרשת שבת שובה תשע"ג

הרבה מדיני מעמיד בסכך לא נתבארו להדיא בדברי הפוסקים, גם כל עיקר חשש מעמיד שכתבו הפוסקים לחוש לו לכתחילה, בא בדרך אגב לתרץ את פסקי השו"ע, ויש בזה פרטים רבים הנוגעים לדיני מעמיד ומעמיד דמעמיד וכפי שיובא להלן.

ויש לידע שלדעות שמעמיד פסול, אין הבדל בין אם מעמיד בדבר במקבל טומאה, או בכל מין שפסול לסכך בו, ולכן אף דברים שאינם מקבלים טומאה, מ"מ אם נעשו ממין שפסול לסכך בו דהיינו שאינו פסולת גורן ויקב הרי שהוא פסול להיות מעמיד, ולכן אין לקשור לכתחילה את הסכך בחוטי פלסטיק או אזיקונים למיניהם.

קושיות הראשונים על איסור מעמיד

ד. והנה הקשה הרא"ש אם טעמו של רבי יהודה בגלל שנמצא מעמיד בדבר המקבל טומאה, אמאי מותר לסכך על גבי קירות של אבנים והרי קירות אלו פסולים לסכך, שאין גידולן מהארץ, והניח בצ"ע. והר"ן ביאר שכיון שטעם האיסור במעמיד הוא מחמת גזירה י"ל שכיון שאין רגילות לסכך באבנים¹ לא גזרו ועוד דכו"כ ידעי שכל כה"ג בית דירה מיקרי ולא סוכה ליכא למיגזר.

עוד הביא הר"ן שהקשו הראשונים איך מסככין על גבי אילן והרי אילן המחובר לקרקע פסול לסכך, ותירץ בשם הרמב"ן שאין הכוונה שהאילן היה דופן לסוכה, אלא שימש כקרקע הסוכה, וכאשר משמש כקרקע הסוכה אין חסרון של מעמיד, שהרי כל סוכה עומדת על גבי קרקע שפסולה לסכך.

דעות הראשונים להלכה

ה. ונחלקו הראשונים להלכה מה טעמו של רבי יהודה האם בגלל שבעיני דירת קבע או בגלל שמעמיד בדבר המקבל טומאה, עוד נחלקו הראשונים האם להלכה נקטינן כדעת רבי יהודה שאין להעמיד את הסכך בדבר המקבל טומאה, או כחכמים שמותר להעמיד בדבר המקבל טומאה.

והנה להלכה השו"ע ס' תר"ל ס"ג מביא שהסומך סוכתו על כרעי המטה אם יש גובה י"ט מהמטה לסכך כשרה, וביארו האחרונים שאף שהסכך נסמך על גבי המטה שהיא מקבלת טומאה לית לן בה. ומאידך בס' תרכ"ט ס"ז כתב השו"ע דיש להסתפק אם מותר להניח סולם על הגג כדי לסכך על גביו. ונחלקו האחרונים בביאור הספק, ודעת המג"א שמקום הספק הוא כיון שהסולם הוא מעמיד הפסול לסכך בו, וכתב המשנ"ב שכן דעת כמה אחרונים להחמיר לכתחילה שלא לסכך על גבי מעמיד בדבר שפסול לסכך בו. ודין זה הוא רק לכתחילה, אבל אם אדם מתארח במקום שהניחו סכך כל גבי צינורות ברזל יכול הוא לשבת בסוכה וגם לברך².

מעמיד דמעמיד

ו. אף שנתבאר שנהגו לחוש לכתחילה לדעות שאין להעמיד את הסכך על גבי מעמיד שפסול לסכך בו, יש נידון נוסף מה הדין כאשר המעמיד של הסכך הוא מדבר הכשר לסכך אבל הוא נסמך על גבי דבר הפסול לסכך, האם בכה"ג אין חשש או שגם באופן זה יש לחוש לדין

מקור הדין

א. במשנה סוכה דף כ"א ע"ב איתא הסומך סוכתו בכרעי המטה כשרה רבי יהודה אומר אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה. ובגמ' מ"ט דרבי יהודה פלגי בה רבי זירא ובי אבא בר מלל, חד אמר מפני שאין לה קבע, וחד אמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה. מאי בינייהו כגון שנעץ שפודין של ברזל וסיכך על עליהם, למאן דאמר לפי שאין לה קבע הרי יש לה קבע ומאן דאמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה, הרי מעמידה בדבר המקבל טומאה.

טעמי הראשונים בפסול מעמיד

ב. והנה בטעם הפסול של מעמיד בדבר המקבל טומאה לדעת רבי יהודה מצינו שנחלקו הראשונים: דעת רש"י - שהואיל ועיקרו של סכך אלו מעמידין הוי כאילו סיכך בדבר המקבל טומאה³. דעת הרמב"ן והר"ן - שהוא גזירה דרבנן שמא יבואו לסכך בדבר הפסול לסכך, שמתוך שיאמרו "זה עומד וזה מעמיד" כשם שראוי להעמיד כן מסככין בו⁴.

בדעת רש"י בגדר פסול מעמיד

ג. והנה יל"ע בטעמו של רש"י אמאי הסכך פסול, ומשמע שהוא פסול בעצם וכלשון רש"י "הוי כאילו סיכך בדבר המקבל טומאה" והרי בפועל הסיכוך נעשה מדבר הכשר לסכך, ואמאי אנו רואים את הסכך הכשר העומד על גבי דבר המקבל טומאה כאילו הוא סכך פסול. ויש לומר בשיטת רש"י שמצינו סוגיות אחרות בגמ' העוסקות בדיני מעמיד ובהם שכלי חרס שיש בו נקב שמילא אותו במיני מתכת, שאמרינן בגמ' בשבת דף טו. שהכל הולך אחר המעמיד, והיינו שאף שרובו ככולו של הכלי נעשה מדבר שאינו מקבל טומאה מ"מ כיון שיש מעט מהכלי שנעשה מדבר שמקבל טומאה אמרינן ששמו של הכלי הוא כלי המקבל טומאה בגלל המעמיד שבו, וא"כ ה"נ י"ל גבי מעמיד של סכך שעשוי מחומר המקבל טומאה, שאף שהסכך גופיה אינו נעשה מדבר המקבל טומאה, מ"מ כיון שעומד על גבי דבר המקבל טומאה, נמצא שהכל הולך אחר המעמיד, ולכן ס"ל לרש"י שכל הסכך הכשר נחשב כאילו הוא מקבל טומאה.

ואילו הר"ן למד שעניין מעמיד אינו מדין הכל הולך אחר המעמיד, ואין זה פסול בעצם, אלא כיון שהסכך נסמך עליו, הרי שיש מקום לבני אדם לטעות ולכן גזרינן מדרבנן שמא יבא לסכך במעמיד.

¹ והיינו שאין רגילות לסכך סוכה שהיא עראי באבנים, למרות שגגות בתים נעשים מאבנים.

² ובספר חוט שני הביא שפעם היו אצל מרן החזון איש זצוק"ל בשמחת בית השואבה ולא היה מספיק מקום בסוכה, והורה החזון איש להניח סכך על גבי חבלי כביסה.

³ ומשמע שהוא פסול מן התורה.

⁴ ולדבריהם פסול מעמיד הוא מדרבנן.

מעמיד, שדעת המג"א והגר"א ומשנ"ב שאין בכה"ג חשש כלל¹, ואילו החזון איש כתב שלהני שיטות שחששו לדין מעמיד אין הבדל בין מעמיד למעמיד דמעמיד ובשניהם יש לחוש באופן שווה².

והמציאות הזו של "מעמיד דמעמיד" הוא כאשר הסכך מונח על מעמיד כשר אלא שמעמיד זה מונח על מעמיד פסול. ובאופן שיטל המעמיד הכשר יפול הסכך. וכגון סוכה העשויה מצינורות ברזל ועליה מונחים קורות עץ מצד אל צד, ועל קורות העץ האלו מונח הסכך. נמצא שהסכך מונח על גבי מעמיד כשר אלא שמעמיד זה מונח על מעמיד פסול.

מהו מעמיד דמעמיד

ז. הגדרת מעמיד דמעמיד היא שהסכך מונח על גבי דבר שאם ינטל אותו מעמיד יפול הסכך וכגון סוכה העשויה ממסגרת של מתכת ועליה מונחים קורות עץ בצורת שתי, והסכך מונח בצורת ערב, שאז אם ינטל המעמיד דהיינו אותם קורות עץ, לא יהיה לסכך על מה להישען. ונמצא שמסגרת המתכת מעמידה את הקורות והקורות את הסכך.

קורות עץ המונחות על גבי מסגרת מתכת

ח. אמנם אם קורות העץ מונחות על מסגרת המתכת אחת על חברתה דהיינו ממש עליהם שלא בצורת שתי וערב. ועליהם מונח הסכך אין זה נחשב מעמיד דמעמיד, אלא אנו דנים זאת כמעמיד, כיון שקורות העץ אינן נחשבות למעמיד אלא הן משמשות חציצה בעלמא בין הסכך לבין מסגרת המתכת.

מעמיד המונח מעל הסכך

ט. דין מעמיד נאמר בין אם המעמיד נמצא מתחת הסכך או מעליו, וכגון קורות מתכת המונחים מעל הסכך כדי שלא יעוף ברוח³.

קשירת הסכך

י. ולכן אסור לקשור את הסכך בכל מיני חומרים שפסולים לסכך וכגון חוטי ברזל או פלסטיק וכגון אוזיקונים⁴. וכן אין לקשור את הסכך בחוטים העשויים מצמר, וכן לא מחוטי פשתן טוויים. והדרך הנכונה לקשור את הסכך היא או על ידי עלי דקלים או צמח ה"גווה" המשווק בחנויות שהוא עשוי מחומר טבעי, או כל מין אחר שכשר לסכך.

קשירת סכך שיכול לעמוד ברוח מצויה

יא. סכך שיכול לעמוד ברוח מצויה כשר, ולכן אם שם עליו מעמיד יש לומר שאינו פסול את הסכך שעומד היטב גם בלי המעמיד. אמנם בשעה שתהיה רוח חזקה ואז יצטרכו את המעמיד, נמצא שבאותה שעה המעמיד של הסכך יהיה דבר פסול.

אלא שיש לעיין בכל זה דיתכן שכיון שכל הטעם לפסול הוא מחמת גזירה שמא יבא לסכך בו א"כ לא משגיחין על כל רגע ורגע, ואם בשעה שיש רוח מצויה עומד הסכך גם בלעדי המעמיד הפסול, לית לן בה וכשר.

הנחת כלונסאות על הסכך וקשירתם זה לזה

יב. אם מניח כלונסאות מתחת לסכך ומעליו וקושר את הכלונסאות זה לזה, נחשבים החוטים מעמיד דמעמיד, שהרי הם מחזיקים את מוטות העץ שמוטות העץ מחזיקות את הסכך. והרי זה באופן שאם ינטלו מוטות העץ לא יוכלו החוטים להחזיק את הסכך, נמצא שדינם כמעמיד דמעמיד.

השימוש במסמרים לחיזוק הסכך ולחיזוק הדפנות

יג. מסמרים העשויים ממתכת, דינם ככל דבר הפסול לסכך⁵, ואם הם מחזיקים את הסכך הרי הם בכלל מעמיד⁶. ובדרך כלל השימוש במסמרים הוא לחזק את דפנות הסוכה או את הקורות מעמיד הסכך, ודינם כמעמיד דמעמיד, שלדעת המשנ"ב מותר⁷, ולדעת החזון איש דינו כמעמיד ואסור. ולכן הנוהגים להחמיר כדעת החזון איש משתמשים במסמרי עץ ולא מסמרי מתכת.

אמנם אם הסוכה עומדת גם מבלי המסמרים, והם ניתנים לחיזוק בעלמא, הדבר מותר דאז אינם נידונים כמעמיד כלל⁸.

ויש חולקים בעניין המסמרים וסוברים שאף אי נימא שמעמיד דמעמיד פסול מ"מ מסמרים כשרים, דאין עליהם שם מעמיד כיון שהם עומדים מן הצד ואין הסכך עומד עליהם ואין הם נחשבים מעמדי הסכך.

אלא שיש לעיין מדברי התרה"ד סי' צ"א ושו"ע סי' תרכ"ט ס"ז שנקטו שמותר להעמיד את הכלונסאות על ידי בלאות בגדים ומסמרים. וכתב תרה"ד בטעם ההיתר כיון שמעמיד בדבר הפסול מותר לסכך בו וכהכרעת הראשונים שלא חששו לפסול מעמיד. ולכאורה ס"ל שיש להם דין מעמיד אלא שמעמיד כשר, ולא כסברא הנ"ל, דאי נימא שכיון שהם עומדים מן הצד אין עליהם שם מעמיד, אמאי הוצרכו ליתן טעם להיתר כמ"ד מעמיד כשר, נימא שהדבר מותר כיון שאינו מעמיד כלל. גם המג"א והגר"א שביארו דטעם ההיתר משום דהוי מעמיד דמעמיד משמע שלא נחתו להאי טעמא שכיון שהסכך אינו עומד עליו אינו בכלל מעמיד.

ויש לבאר שיתכן שהתרה"ד למד שפסול מעמיד אינו מטעם גזירה שמא יסכך אלא כהבנת רש"י, והיינו שכל מה שגורם להחזקת הסכך חשיב מעמיד. וכעין מה שמצינו בטומאת כלים דהכל הולך אחר המעמיד דאף שעיקר הכלי נעשה מחומר אחד אם המעמיד נעשה מחומר אחר אזלינן בתר המעמיד, וא"כ שייך לומר שגם מסמרים הוו בכלל מעמיד, אבל אי נימא שפסול מעמיד הוא מגזירה שמא יבוא לסכך בו, בזה י"ל שדוקא מה שמעמיד את הסכך וניכר שהסכך עומד עליו בזה גזיר, אבל מה ששם מסמרים בצד הדפנות והם מעמידים את הדפנות לית לן בה. וא"כ יהיה נפק"מ בין סכך שמחזק אותו על ידי מסמרים⁹ שחשיב מעמיד פסול, לבין מסמרים שמטרתם להיות חיזוק לדפנות שאין בזה חשש.

אלא שכל זה ניאח בדעת תרה"ד אבל לדעת מג"א וגר"א שנקטו בטעמא שמעמיד משום גזירה שמא יסכך בו וכדעת הר"ן, אמאי הוצרכו לסברת מעמיד דמעמיד, ואולי י"ל שאה"נ לשיטתם לא בעינן להגיע להך סברא אלא אפשר לבאר גם אי נימא שמעמיד פסול, מ"מ מעמיד דמעמיד כשר¹⁰.

¹ ואף שאין בני אדם מסככין במסמרים מ"מ מסככין במיני מתכת שמהם עשויים המסמרים.

² באופן שאין בזה חשש משום תקרה שקבועה במסמרים
³ והרבה גדולי עולם נהגו למעשה כדעת המשנ"ב, גם מרן הגר"י זצ"ל דפק מסמרים רבים בסוכתו, [ולא נתברר האם ס"ל להלכה דמעמיד דמעמיד כשר, או דמסמרים קיל טפי וכדלהלן].

⁴ עיין חזו"א סי' קמ"ג ס"ק ב'.

⁵ כגוונא שאין בזה חשש של סכך קבוע, וכגון שחיבר רק כמה ענפים.

⁶ אלא שיש לעיין בדברי החזון איש שכתב שאם נקטינן שמעמיד פסול ה"ה גם מעמיד דמעמיד, ולכאורה בשו"ע מבואר שהדבר מותר, ואי נימא כדעת התרה"ד שנקט כהרא"ש א"כ ס"ל שמעמיד כשר, ואי נימא כדעת מג"א שמעמיד פסול לכתחילה מ"מ

⁷ ולכאורה הטעם כיון שכל איסור מעמיד הוא גזירה ובמעמיד דמעמיד הוי גזירה לגזירה.

⁸ ויש בזה אריכות דברים בדברי החזון איש ובראיותיו.
⁹ עיין רמ"א סי' תרכ"ט ס"ז.

¹⁰ ומצוי שסכך העשוי כעין מחצלת מתרומם ממקומו ברוח מצויה, ולפעמים גם מתקפל על צידו, ושוב חוזר למקומו על ידי משב רוח נוסף. והנה אם רק מתרומם ממקומו ולא מתקפל אין בזה פסול, כיון שהסכך לא צריך לגעת בדפנות, אך אם מתקפל על צידו באופן שהסוכה נפסלת, אי אפשר לשבת בצב זה בסוכה. וכן יש לדון אם הרוח החזירה את הסכך למקומו בחזרה, דיש בזה משום תעשה ולא מן העשוי, וסכך שלא הונח לשם צל. ויש בזה עוד אריכות דברים שיבוא ביאורה אי"ה במקום אחר.

דבק האם יש בו משום מעמיד

יד. דבק עשוי מחומרים שפסולים לסכך, ואם כן יש לדון שמא יהיה אסור להדביק בו את דפנות הסוכה, אמנם כיון שכל האיסור במעמיד הוא מחמת גזירה שמא יבוא לסכך במעמיד והסוכה תיפסל, לכן נקטו הראשונים שדברר שלא רגילים לסכך בו לא גזרו^{טו}, וכיון שאין רגילות לסכך בדבק לא צריך לחוש בזה. ועוד שהדבק בטל אל העץ^{טז}. אמנם אין להשתמש בעצים מסיבית וסנדוויץ וכדומה שעשויים על ידי הרבה דבק, לפי שלא ברור מה גדרם.

קרקע הסוכה מברזל

טו. אף לדעות האוסרות מעמיד דמעמיד, כל זה כאשר צורתו הוא מעמיד, אבל מותר שהסוכה תעמוד על גבי בסיס מתכת, כיון שאין אנו דנים את הסכך כעומד על המתכת, אלא המתכת משמשת כקרקע לסוכה ולא כמעמיד^{טז}.

פרגולות

טז. העושים סוכה על גבי פרגולה, ורוצים לחוש לדין מעמיד דמעמיד, יבדקו האם דפנות הפרגולה מחוזקות על ידי מסמרים, ואם הם יכולים לעמוד מבלי המסמרים. ומה שמניחים ריבועי מתכת מתחת לעמודי הפרגולה, כדי שלא ירקבו העצים במגעם במים, אין בזה חשש שהרי זה נידון כמעשה קרקע.

מעמיד בדבר הפסול מדרבנן

יז. בעניין העמדת הסכך על ידי דבר הפסול לסכך בו מדרבנן, מצינו פסקי הלכות סותרות במשנ"ב, שבמקום אחד^{טז} הביא את דברי הגר"א בשם הריטב"א שאין בזה חשש כיון שהרי גזירה לגזירה, ומאידך כתב^{טז} שאין להעמיד סכך על פשוטי כלי עץ שטומאתן מדרבנן. ונפק"מ בזה לעניין חוטים שפסולים מדרבנן, שפסול מדרבנן לסכך, האם אפשר לקשור בהם את הסכך. וראה להלן בסמוך.

דפנות רחבות ד' טפחים האם כשרים להיות מעמיד

יח. ויש לדון לפי הג"ל האם מותר להעמיד את הסכך על גבי דפנות רחבות ד' טפחים, שהרי יש גזירה דרבנן שלא לסכך בנסר רחב ד' טפחים, הנקראת "גזירת תקרה". וא"כ נמצא שדופן זו פסולה מדרבנן לסכך, ואינה יכולה להיות מעמיד וכן למחמירים שמעמיד דמעמיד א"כ אסור להניח קורות עץ על גבי דפנות רחבות ד' טפחים. ועיין בפמ"ג א"א ס"ק י"א שנסתפק בזה, וכתב דיר"ש לא יעמיד הסכך על גבי דופן רחבה ד' טפחים. אמנם לעיקר ההלכה נקטין כדעות שאין בזה חשש.

תוספת חיזוק

יט. כל מה שאסרו מעמיד וכן מעמיד דמעמיד זהו דוקא כאשר מבלעדי מעמיד זה הסכך יפול, אבל אם הוסיפו חיזוק מחומרים הפסולים, וגם בלי תוספת זו המעמידים יעמדו על מכונם, אין בזה חשש כלל לכולי עולמא.

ולכן מותר לחבר את הסוכה שתעמוד היטב על ידי מסמרי עץ, ולתוספת חיזוק להוסיף מסמרי ברזל או מיני זווית ממתכת^{טז}.

דבק בתפילין

כ. כתב הבה"ל סי' ל"ב סעיף נ"א ד"ה יתפור שמעתי בשם אחד הגדולים שהזהיר שלא לדבק התיתורא בדבק קודם התפירה דדבק חשיב חיבור כתפירה, וא"כ אפשר דתפירה שאח"כ לא חשיבא כלום והלמ"מ נאמר רק על התפירה ולא על הדיבוק וצ"ע בזה.

לכאורה מבואר מדברי המשנ"ב שאם ישים את הדבק לאחר התפירה לית לן בה. וחזון איש סי' י"א ס"ק י' כתב על דברי הבה"ל מש"כ המשנ"ב לדבק קודם התפירה, מפני שכן הוא במלאכת הדיבוק שלא עלה על הדעת לדבק אחר התפירה [שהרי העושים כן הוא כדי לצאת מפסול דיבוק] אבל אין נפקותא בזה, שהדיבוק אח"כ מבטל את התפירה, שאין תפירה מחברת עכשיו כלום, כיון שהוא גוף אחד מבלעדי הגידין, ותו לא מיד^{כא}. ועיקר הדין אינו מוכרע, דאפשר דכל החיבורין פסלה תורה, וחשיב עדיין כמופדר, אבל לא שיפסיד עד שיחובר בגידין.

ומבואר מדברי הבה"ל שאם התחיל בפסול לא מהני שאח"כ תפר בהיתר, אבל אם התחיל בהיתר לכאורה אין חשש בתוספת.

ולדעת החזון איש לא מהני להוסיף דבק אף שתפר קודם בגידין, ויש לעיין למה בסוכה מהני תוספת חיזוק בפסול ולמה לא נימא שהרי הוא עומד על ידי מעמיד פסול.

ויש לחלק בין נידון תפילין דשם בעינן מהלל"מ שיהיה תפור בגידין וכל שדבוק גם על ידי דבר אחר אכתי יתכן דאינו תפור בגידין. משא"כ במעמיד דסוכה אין דין שיהיה המעמיד כשר בדווקא, אלא בעינן שלא יהיה על ידי מעמיד פסול, ולכן כל שיכול לעמוד בטוב על ידי הכשר לא איכפת לן שהוסיף גם מעמיד פסול.

סדר קדימה במעמיד הנעשה לתוספת חיזוק

כא. נתבאר לעיל שאם הסכך יכול לעמוד על מעמיד כשר אלא שמוסיף לחזקו על ידי מין פסול אין בזה חשש. ויש לעיין מה הדין כאשר מוסיף מיני מתכת לתוספת חיזוק, האם יכול לשים בתחילה מסמרים ממתכת ואח"כ לשים מסמרי עץ, דסו"ס הסוכה עומדת בטוב על ידי מסמרי העץ ומסמרי המתכת אינם אלא לתוספת חיזוק בעלמא, או דילמא כיון שהיתה הסוכה מוכנה ועומדת על ידי מסמרי המתכת, נמצא ששם סוכה עליה כבר בשעה זו ואז היתה הסוכה בנויה על ידי מעמיד פסול, ומה שעשה הוסיף לה מעמידים כשרים אין הם קובעים את שם המעמיד.

וכן יל"ע בציור דומה במי שבנה סוכה בשלמותה על ידי מעמיד פסול, וכעת אחרי שהסוכה מוכנה מניח בתוכה קורות עץ בארבע רוחותיה, באופן שהסכך יכול לעמוד עליהם בטוב גם מבלי המעמיד הפסול. האם נימא שסו"ס יכול הסכך לעמוד עם מעמיד כשר או דילמא כיון שמתחילת הסוכה נבנתה בפסולות לא מהני.

עוד יש לדון במי שבנה סוכה בשלמות והניח כבר את הסכך ואחרי הנחת הסכך נתברר לו שהסוכה נבנתה על ידי מעמיד פסול וכעת מביא ארבעה קורות עץ ומניח מתחת הסכך והסכך יכול לעמוד על גביהם לחוד, דיש לומר שהרי זה בכלל תעשה ולא מן העושה, שאם חיישינן שמעמיד פסול א"כ נמצא שהסכך הונח בפסולות וכעת אחרי שהונח מכשיר אותו על ידי מעמיד כשר. ועוד יש לדון אף בלא טענה של תולמ"ה, כיון שבתחילה

^{טז} חזון איש סי' קמ"ג ס"ק ב'.

^{כא} יל"ע בדברי החזון איש מהדין של הנחת מטליות אחרי התפרים של ס"ת על מנת לחזקם. שהרי גם בס"ת ישנה הלל"מ לתפור את היריעות בגידין ומ"מ נקטו הפוסקים שמותר לחזק על ידי מטליות עם דבק. עיין בספר בני יונה יור"ד סי' רע"ח ס"א והסכים עמו בגדה"ק סי' רע"ח ס"ק ג' והביא שם שאם תפר בתחילה על ידי גידין פסולים לא מהני להוסיף אח"כ כשרים אבל איפכא כשר. והביא ראה מערובין דף כה. גבי מחיצה פסולה וכשרה.

מבואר מדבריו שמעמיד דמעמיד כשר כפי שלמד בדעת השו"ע שמקורו בתרה"ד הג"ל, וצ"ע.

^{טו} וכמ"ש הר"ן גבי סמיכת הסכך על כותל של אבנים ראה לעיל אות ג'.

^{טז} ואין זה דומה למי שקושר באזיקין מפלסטיק שחשיב מעמיד פסול, אף שאין דרך לסכך באזיקונים, והטעם כיון שמין האזיקון הוא פלסטיק ורגילים לסכך ביריעות פלסטיק נמצא שקיימת הגזירה, משא"כ דבק שהוא דבר אחר. ולכן אף ששיניהם נעשים מאותה פסולת נפט מ"מ נחשבים כשני דברים שונים.

^י וכפי שהבאנו לעיל אות ג' מדברי הרמב"ן שהעושה סוכתו על גבי אילן, אין בה משום מעמיד, שהאילן משמש כקרקע.

^י בה"ל סי' תר"ל ס"א ד"ה כל.

^י סי' תרכ"ט ס"ק כ"ה.

הונח הסכך על גבי דבר פסול א"כ הוא כבר מונח עליו ונקבע שמו כמונח על גבי פסול ולא מהני מה שמוסיף כעת להניח דבר כשר.

וכן יש לדון במי שקשר את הסכך באזקוני פלסטיק, שפסולים להיות מעמיד, ואח"כ הניח על הסכך קורות עץ, באופן שכעת הסכך לא יפול גם מבלי האזיקונים, ונמצא שהאזיקונים אינם אלא לתוספת חיזוק בעלמא. האם נימא שכעת הסכך עומד בכשרות או שמא כיון שהמעמיד הראשון היה פסול שוב נגרר הכל בתר מעמיד זה.

וכן יש לעיין בסכך לנצח שקשור בחוטים שפסולים לסכך בהם האם יהיה אפשר להניח עליהם קורות כשרים ולומר שכיון שכעת הסכך יכול לעמוד גם מבלי החוטים א"כ אין החוטים נחשבים למעמיד, או דילמא כיון שתחילת הדבר שהם עומדים על ידי החוטים הפסולים לא מהני תו מה שמניח גם קורות כשרים עליהם.

והנה לכאורה יש לדון ולחלק בין כל מקרה ומקרה, דלגבי המקרים בהם הסכך הונח על גבי מעמיד פסול או נקשר על ידי מעמיד פסול א"כ בתחילה היה לו שם פסול, ובזה י"ל שכבר נקבע על הסכך שם פסול. ואף שאנן נקטינן לעיקר שטעם הפסול הוא משום גזירה שמא יסכך בדבר הפסול, והכא הרי הסכך עומד גם מבלעדי המעמיד הפסול, א"כ נימא דלא גזרינן בכה"ג דסו"ס כעת אין לנו סיבה לגזור, מ"מ נראה בסברא שאחרי שהסכך עמד בתחילה על ידי דבר פסול א"כ נקבע שמו כסכך פסול מדרבנן.

ואף אם עשה את תוספת החיזוק לפני כניסת החג מ"מ בשעת הנחת הסכך שהיא השעה הקובעת לתת לסוכה את שמה, אז כבר היה הסכך במצב של פסול.

משא"כ אם בנה סוכה על ידי מעמיד פסול ועדיין לא הניח סכך וכעת מחזק את הסוכה על ידי מעמיד כשר, נימא שכעת לפני הנחת הסכך יש לנו גם מעמיד דמעמיד כשר וגם פסול וכיון שיכול הסכך לעמוד בטוב על כל אחד בעצמו א"כ אין בזה חסרון וכשר. דסו"ס הזמן הקובע הוא זמן הנחת הסכך.

וכמו כן יש לדון שיכול אדם לבנות סוכה במעמיד פסול ולפני הנחת הסכך להוסיף בפנים קורות כשרים והסכך יהיה מונח על קורות אלו דאז הסוכה כשרה ומסתבר שגם אם הסכך יהיה מונח גם על הקורות הכשרות וגם על המעמיד הפסול נאפשר כל אחד יכול להעמיד את הסוכה בפני עצמה] שבכל זאת תהיה הסוכה כשרה, דסו"ס בשעת הנחת הסכך המעמידים היו כשרים. וא"כ יש לדון דה"ה בציור שהסוכה נבנתה על ידי מעמיד פסול ואח"כ הוסיף בתוכה מעמידים כשרים ורק אחר כך הניח את הסכך, דגם בזה נימא שהסכך הונח בכשרות כיון שכעת יש שני מעמידים שהסכך יכול לעמוד על ידי כל אחד מהם.

אלא שאולי יש לחלק שבציור השני הסכך עומד על גבי דפנות הסוכה והם מעמידים הסכך אלא שמחזק אותם עם מעמיד דמעמיד ונמצא שצורת העמדת הסוכה על הדפנות נקבעת לפי מי שנתן לסוכה את שם הסוכה דהוא היה המעמיד. ועדיין צ"ע בכל הנדונים דלעיל.

סכך המונח על מסגרת מתכת שמתחת יש מסגרת עץ

כב. באופן שמתחת מסגרת המתכת יש מסגרת עץ וגם בלי המתכת הסכך היה עומד על מסגרת העץ, חשיב מעמיד בדבר הפסול דכיון שהאיסור במעמיד הוא משום גזירה שמא יבואו לסכך בדבר הפסול, ומכיון שהסכך עומד בפועל על גבי מסגרת המתכת ממש קיימת הגזירה. [ואינו דומה לנידון שהובא לעיל אות גבי סכך המונח על עצים המונחים על גבי מתכת, שכתבנו שיש בזה חסרון מצד מעמיד, כיון שבפועל מה שמחזיק את הסכך הם מוטות המתכת, ואילו העץ אינו אלא חציצה בעלמא, ולכן פסול. משא"כ הכא אף שבפועל מה שמחזיק את הסכך הם מוטות העץ,

מ"מ כיון שנראה לעין כל שהסכך עומד על מסגרת מתכת יש בזה גזירת מעמיד].

צינורות ומיני מתכת החוצצים בין מעמיד כשר לסכך

כג. מצוי שמעמידי הסוכה עשויים מחומר כשר אלא שעליהם מונח מין פסול כגון צינור פלסטיק של מזגן או חוטי חשמל שמצמידים אותם לקורות הפרגולה, ונמצא שהסכך מונח על גבי מעמידים שאינם כשרים, אלא שיש לדון כיון באמת האדם לא צריך אותם כלל והם נמצאים שם ללא תועלת כלל להעמדת הסכך, שמא נאמר שאין עליהם שם מעמיד אלא הרי הם כחציצה בעלמא ויהיה מותר להניח עליהם את הסכך²². אך מאידך גיסא סו"ס הסכך מונח עליהם ואכתי קיימת הגזירה שיאמרו שאפשר לסכך בדבר הפסול.

סכך רחב המונח על מעמיד כשר אלא שיכול לעמוד גם על הפסול

כד. לדעות הסוברות שמעמיד דמעמיד כשר, יש לעיין בגוונא שעל מסגרת מתכת הניח קורות עץ בצורת שתי וערב וההניח סכך על גבי קורות העץ אלא שהסכך רחב באופן שאם ינטלו קורות העץ יכול לעמוד על מסגרת המתכת, האם נימא שהסכך מונח כעת על מעמיד כשר, או שמא כיון שאם ינטל המעמיד יוכל הסכך לעמוד היטב על גבי הקורות תו לא הוי מעמיד דמעמיד, וכמו שאנו נוקטים לעניין קורות עץ המונחות כעין חציצה בעלמא שלא נחשבים מעמיד כשר. אלא שיש לומר שכיון שצורתו ניכרת שהוא מעמיד כיון שמונח בצורת שתי וערב, חשיב מעמיד דמעמיד.

העמדת סכך על גבי חומר המקבל טומאה שמחובר לקרקע
כה. עיין בשו"ת גינת ורדים אור"ח כלל ד' סי' ח' שרצה לדון שכל המחובר לקרקע אף שנעשה מחומר הפסול לסכך בו כשר. ולכאורה דבריו צ"ע מקושיית הראשונים מסיכוך על גבי אבנים, ואמאי לא תירצו שקירות האבן מחוברים לקרקע ואינם מקבלים טומאה²³, ומוכח להדיא שאין זו טענה, אלא שכל שהוא ממין המקבל טומאה הרי הוא פסול למעמיד אף שכעת הוא מחובר ואינו מקבל טומאה, וצ"ע²⁴.

לסכך על גבי קורות שלא הונחו לצל

כו. יש שרצו לחוש שאין לסכך על גבי קורות שלא הונחו לצל כיון שהם פסולים לסכך, ונמצא מעמיד בדבר הפסול לסכך. אבל זה אינו כיון שהגזירה היא שמא יבוא לסכך בו, וכאן אם יסכך בו יהיה נעשה לצל.

²² וכמו שאנו אומרים סברא זו לחומרא כאשר מניח קורות עץ על גבי מעמידי מתכת [עיי' לעיל אות ח'] ונקטינן שיש בזה חסרון של מעמיד בדבר הפסול לסכך כיון שסו"ס המעמיד הוא המתכת וקורות העץ אינם אלא חציצה בעלמא, ה"נ נימא סברא זו לקולא.

²³ ועיין בדברי בעל העיטור ח"ד שכתב לתרץ אמאי מסכים על גבי כתלים מאבנים, ותירץ משום שהם לא מקבלים טומאה, וע"ע במאירי דף כ"ב ע"ב סוד"ה זו היא.

²⁴ עיין בספר הליכות שלמה דיני הסכך, שהביא משמיה דהגר"ש ז"ל אויערבאך זצ"ל, שאם יש מסגרת מתכת קבועה לקרקע הרי היא נידונית ככתלים מאבנים, ותו אין לגזור בהם, ויש לעיין בדבריו דשאני כתלים מאבנים שאין רגילות לסכך בהם אהל עראי משא"כ במיני מתכות שרגילים לסכך גם גגות עראי.